

ANÁLISE Nº 21/2025/EH

Processo nº 53500.047569/2022-88

Interessado: Sky Serviços de Banda Larga Ltda.

CONSELHEIRO**EDSON HOLANDA****1. ASSUNTO**

1.1. Recurso Administrativo, com pedido de efeito suspensivo, em face do Despacho Decisório nº 33/2025/CODI/SCO (SEI nº 13233621), de 14/02/2025, que aplicou sanção de multa no valor de R\$4.810.216,14 (quatro milhões, duzentos e dezesseis mil e quatorze centavos), em razão do descumprimento ao art. 7º do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações (RGC), aprovado pela Resolução nº 632, de 7 de março de 2014; e aos arts. 8º, IV e VI; e 18, do Regulamento Geral de Acessibilidade em Serviços de Telecomunicações de interesse coletivo (RGA), aprovado pela Resolução nº 667, de 30 de maio de 2016.

2. EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES REGULATÓRIAS DE ACESSIBILIDADE E DIREITOS DO CONSUMIDOR. MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso administrativo interposto por Sky Serviços de Banda Larga Ltda. contra decisão que aplicou multa de R\$ 4.810.216,14 pelo descumprimento ao art. 7º do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações (RGC), aprovado pela Resolução nº 632/2014, e aos arts. 8º, IV e VI, e 18, do Regulamento Geral de Acessibilidade em Serviços de Telecomunicações de interesse coletivo (RGA), aprovado pela Resolução nº 667/2016.

2. A decisão recorrida foi proferida após procedimento de apuração de descumprimento de obrigações, com base em fiscalizações realizadas nos anos de 2019, 2020 e 2021, que identificaram falhas na concessão de protocolo de atendimento, na disponibilização de webchat acessível, na acessibilidade da página na internet e na qualificação de atendentes da Central de Intermediação de Comunicação (CIC).

3. A recorrente alegou nulidades processuais, desoneração regulatória por reclassificação como Prestadora de Pequeno Porte (PPP), ausência de infração, aplicação do princípio da insignificância, necessidade de atenuantes e questionou a dosimetria da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade processual ou desoneração regulatória capaz de afastar a responsabilização da recorrente; (ii) saber se restaram caracterizadas as infrações aos arts. 7º do RGC e 8º, IV e VI, do RGA; e (iii) saber se a dosimetria da sanção aplicada deve ser revista, inclusive quanto à descaracterização da infração ao art. 18 do RGA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não se verificou nulidade processual, pois a recorrente foi devidamente notificada, teve acesso aos autos, apresentou defesa e alegações finais, e foi reaberto prazo após retificação do despacho de instauração.

6. A reclassificação da empresa como PPP ocorreu após os fatos apurados, não sendo possível a aplicação retroativa da desoneração regulatória, devendo ser observada a norma vigente à época da infração.

7. O Ranking de Acessibilidade é instrumento legítimo de acompanhamento e pode fundamentar a apuração de descumprimento de obrigações, não havendo impedimento à responsabilização administrativa.

8. Restou comprovado, por relatórios de fiscalização, o descumprimento do art. 7º do RGC, diante da não concessão de protocolo em atendimentos por mensagem eletrônica, webchat e videochamada.

9. Restou comprovado o descumprimento do art. 8º, IV, do RGA, pela não disponibilização efetiva de webchat acessível para pessoas com deficiência em canal de atendimento remoto por internet.

10. Restou comprovado o descumprimento do art. 8º, VI, do RGA, pela ausência de acessibilidade adequada na página da internet da prestadora, com falhas reiteradas em critérios técnicos.

11. Não se caracteriza infração ao art. 18 do RGA, pois a obrigação de qualificação de atendentes da CIC é restrita às prestadoras de STFC e SMP, não abrangendo a recorrente, que atua em SCM e SeAC.

12. Não se aplica o princípio da insignificância no processo administrativo sancionador, em razão da indisponibilidade do interesse público.

13. Foram corretamente consideradas atenuantes na dosimetria da multa, em razão de medidas corretivas adotadas pela prestadora, com redução de 20% do valor.

14. A metodologia de cálculo da multa observou os critérios regulamentares, sendo utilizada a Receita Operacional Líquida mais recente disponível à época da sanção.

15. Afastada a infração ao art. 18 do RGA, o valor da multa deve ser reduzido para R\$ 2.406.464,79.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso administrativo conhecido e parcialmente provido para afastar a infração ao art. 18 do RGA e reduzir o valor da multa para R\$ 2.406.464,79.

Tese de julgamento: "1. Não há nulidade processual nem aplicação retroativa de desoneração regulatória à recorrente. 2. Restam caracterizadas as infrações ao art. 7º do RGC e aos arts. 8º, IV e VI, do RGA. 3. Não se caracteriza infração ao art. 18 do RGA para prestadora de SCM e SeAC. 4. O valor da multa deve ser reduzido para R\$2.406.464,79."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.472/1997, arts. 2º, IV, 173, I e II; Resolução nº 632/2014, art. 7º; Resolução nº 667/2016, arts. 8º, IV e VI, 14, 18; Resolução Interna Anatel nº 219/2023.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão nº 34/2023; Acórdão nº 591/2020; Acórdão nº 579/2020; Acórdão nº 52/2024; Acórdão nº 41/2024; Acórdão nº 493/2020; Acórdão nº 446/2018.

3. REFERÊNCIAS

3.1. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor);

3.2. Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997 (Lei Geral de Telecomunicações - LGT);

- 3.3. Resolução nº 589, de 7 de maio de 2012 (Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas - Rasa);
- 3.4. Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013 (Regimento Interno da Anatel - RIA);
- 3.5. Resolução nº 632, de 7 de março de 2014 (Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações - RGC);
- 3.6. Resolução nº 667, de 30 de maio de 2016 (Regulamento Geral de Acessibilidade em Serviços de Telecomunicações de interesse coletivo - RGA);
- 3.7. Resolução Interna da Anatel nº 219, de 15 de junho de 2023 (Metodologia de cálculo do valor-base das sanções de multa relativa a descumprimentos a direitos dos Usuários previstos na regulamentação);
- 3.8. Manual Técnico Operacional dos Procedimentos de Implantação do Regulamento Geral de Acessibilidade - MORGA, versão 4, de julho de 2019.

4. RELATÓRIO

I - DO OBJETO

4.1. Trata-se de análise de recurso administrativo, interposto por **Sky Serviços de Banda Larga Ltda. (Sky)**, CNPJ nº 40.432.544/0001-47, prestadora do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) e Serviço de Acesso Condicionado (SeAC), em face do Despacho Decisório nº 33/2025/CODI/SCO (SEI nº 13233621), de 14/02/2025, que aplicou sanção de multa no valor de **R\$4.810.216,14 (quatro milhões, oitocentos e dez mil, duzentos e dezesseis reais e quatorze centavos)**, em razão de descumprimento ao art. 7º do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações - RGC, aprovado pelo Resolução nº 632, de 7 de março de 2014; e aos arts. 8º, IV e VI; e 18, do Regulamento Geral de Acessibilidade em Serviços de Telecomunicações de interesse coletivo - RGA, aprovado pela Resolução nº 667, de 30 de maio de 2016.

II - DOS FATOS

4.2. O presente Procedimento para Apuração de Descumprimento de Obrigações (Pado) foi instaurado no dia 01/11/2022, por meio do Despacho Ordinatório de Instauração nº 109/2022/CODI/SCO (SEI nº 8544083), no qual foram apontados os indícios de infração, a respectiva capitulação legal e o sancionamento aplicável, conforme se transcreve a seguir:

I) FATOS e NORMA:

A fim de verificar o cumprimento de obrigações contidas no Regulamento Geral de Acessibilidade em Serviços de Telecomunicações de interesse coletivo, na prestação do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) e Serviço de Acesso Condicionado (SeAC) pela **Sky Serviços de Banda Larga Ltda.**, foram solicitadas atividades fiscalizatórias, as quais apontaram os seguintes indícios de irregularidades, detalhados nos Relatórios de Fiscalização nº 0010/2019/GR05, 80/2019/GR07F1/GR07/SFI, 79/2020/GR07F1/GR07/SFI, 81/2019/GR03F1/GR03/SFI, 18/2021/GR03F1/GR03/SFI, e no Relatório Descrição da Ação de Fiscalização (SEI 3767758), contidos nos Processos de Fiscalização nº 53528.003423/2018-36, 53542.002937/2020-19, 53504.019381/2018-23, 53516.008927/2021-87, 53516.005607/2019-51, 53516.003038/2019-17, 53504.009080/2019-72, 53542.002452/2019-83, e tratadas nos Processos nº 53500.000497/2021-24, 53500.009675/2019-68, 53500.007557/2020-59, 53500.053072/2018-12, 53500.064619/2020-20 e 53500.023505/2019-96, cujas conclusões devem ser consideradas para fins da concessão de atenuantes na eventual imposição de sanção:

Sequencial	Conduta	Indícios de infração ao
1	Não fornecer protocolo nas interações por mensagem eletrônica, webchat SAC e videochamada SAC.	art. 7º, do anexo da Resolução nº 632/2014
4	Inexistência de atendimento especializado para comunicação com pessoas com deficiência auditiva no Setor de Atendimento no Estabelecimento.	art. 8º, IV, do anexo da Resolução nº 667/2016
5	A prestadora não garante a acessibilidade de sua página na internet.	art. 8º, VI, do anexo da Resolução nº 667/2016
6	O atendente da Central de Intermediação de Comunicação (CIC) para pessoas com deficiência não possui a qualificação necessária para a função.	art. 18, do anexo da Resolução nº 667/2016

II) SANÇÃO APLICÁVEL:

Advertência e Multa, conforme disposições contidas no artigo 173, incisos I e II, da LGT (Lei nº 9.472/1997).

RESOLVER:

a) Instaurar Procedimento para Apuração de Descumprimento de Obrigações – Pado, observado o rito processual previsto no art. 82 do Regimento Interno da Anatel, em desfavor de **Sky Serviços de Banda Larga Ltda, CNPJ nº 40.432.544/0001-47**, prestadora do Serviço de Telefonia Fixo Comutado (STFC), do Serviço Móvel Pessoal (SMP), Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) e Serviço de Acesso Condicionado (SeAC), para apuração de indícios de descumprimento ao art. 7º do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, anexo à Resolução nº 632, de 7 de março de 2014; e ao art. 8º, IV e VI; e 18, do Regulamento Geral de Acessibilidade em Serviços de Telecomunicações de interesse coletivo, aprovado pela Resolução nº 667, de 30 de maio de 2016.

b) Conceder à Sky Serviços de Banda Larga Ltda acesso integral aos Processos nº 53528.003423/2018-36, 53542.002937/2020-19, 53504.019381/2018-23, 53516.008927/2021-87, 53516.005607/2019-51, 53516.003038/2019-17, 53504.009080/2019-72, 53542.002452/2019-83, 53500.000497/2021-24, 53500.009675/2019-68, 53500.007557/2020-59, 53500.053072/2018-12, 53500.064619/2020-20 e 53500.023505/2019-96, em atenção ao disposto no artigo 82, inciso III, do Regimento Interno da Anatel; e

c) Expedir intimação à Sky Serviços de Banda Larga Ltda para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça defesa e produza as provas que julgar cabíveis, na forma do artigo 82, inciso II, do Regimento Interno da Anatel.

4.3. Conforme indica a Certidão de Intimação Cumprida de SEI nº 9445009, a Prestadora foi notificada da instauração deste feito, bem como do prazo para oferecer suas razões de defesa, em 17/11/2022, por meio do Ofício nº 300/2022/CODI/SCO-ANATEL (SEI nº 8547813).

4.4. Em 02/12/2022 (SEI nº 9510419), a interessada apresentou a peça Defesa CT-REG-135-2022 - Defesa Administrativa (SEI nº 9510417).

4.5. Por não haver dúvida processual ou necessidade de realização de diligências, declarou-se encerrada a instrução processual, conforme Certidão sob SEI nº 9510587, de 02/12/2022.

4.6. No termos do Ofício nº 499/2022/CODI/SCO-ANATEL (SEI nº 9510591), a prestadora foi intimada em 21/12/2022 (SEI nº 9594231) sobre o prazo para protocolizar suas alegações finais, as quais (Alegações Petição em Resposta ao Ofício - SEI nº 9629392) foram juntadas aos autos em 29/12/2022 (SEI nº 9629397).

4.7. Com base no Informe nº 149/2023/CODI/SCO (SEI nº 10100701), tendo em vista a identificação de erros materiais contidos no Despacho Ordinatório de Instauração nº 109/2022/CODI/SCO (SEI nº 8544083), relacionados à descrição da conduta infringida no art. 8º, IV, do anexo à Resolução nº 667/2016 e quanto aos serviços objeto da fiscalização que deu ensejo à instauração deste Pado, a área técnica conclui pela necessidade de retificação do referido documento, com a expedição de novo Despacho Ordinatório de Instauração.

4.8. Assim, em 17/05/2023, expediu-se o Despacho Ordinatório de Instauração nº 17/2023/CODI/SCO (SEI nº 10119316), por meio do qual se corrigiram os erros materiais observados e se determinou a reabertura do prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de defesa.

4.9. Intimada no dia 01/06/2023 (SEI nº 10324856), por meio do Ofício nº 143/2023/CODI/SCO-ANATEL (SEI nº 10119341), a Sky protocolizou suas razões defensivas (SEI nº 10393961) em 15/06/2023 (SEI nº 10393962).

4.10. Não havendo dúvidas processuais e não se identificando necessidade de realização de diligências, declarou-se encerrada a fase de instrução processual nos termos da Certidão de SEI nº 10900196, em 22/09/2023.

4.11. No dia 09/10/2023, por meio do Ofício nº 369/2023/CODI/SCO-ANATEL (SEI nº 10900211), cientificou-se a prestadora do prazo para oferta de suas alegações finais, as quais (SEI nº 11022658) foram protocolizadas no dia 19/10/2023 (SEI nº 11022659).

4.12. As razões de defesa e as alegações finais da prestadora foram então analisadas pela área técnica por meio do Informe nº 35/2025/CODI/SCO (SEI nº 13234257), de 14/02/2025, no qual se opinou pela aplicação da sanção de multa no valor de **R\$4.810.216,14 (quatro milhões, oitocentos e dez mil, duzentos e dezesseis reais e quatorze centavos)** pelo descumprimento ao art. 7º do RGC, aprovado pela Resolução nº 632, de 7 de março de 2014; e aos arts. 8º, IV e VI; e 18, do RGA, aprovado pela Resolução nº 667, de 30 de maio de 2016. A decisão foi materializada no Despacho Decisório nº 33/2025/CODI/SCO (SEI nº 13233621), de 14/02/2025.

4.13. Por meio da Certidão nº 13301290, de 18/02/2025, a área técnica informou sobre necessidade de ajuste em um dos valores apresentados no Informe nº 35, que subsidiou a decisão ora recorrida, tratando-se, contudo, de mero erro material, consistente na supressão de um dígito na quarta linha de valores da tabela do item 3.202 do referido Informe. Na ocasião, explicou-se que tal erro não interferiu na decisão exarada por meio do Despacho Decisório nº 33/2025/CODI/SCO (SEI nº 13233621), uma vez que o erro não foi refletido na Planilha Cálculo de Multa (12798915), que serviu de base para a determinação do valor da sanção aplicada.

4.14. Notificada (SEI nº 13234343) da decisão em 05/03/2025 (SEI nº 13363318), a empresa interpôs Recurso Administrativo (SEI nº 13422547), em 17/03/2025 (SEI nº 13422549), com pedido de efeito suspensivo, no qual apresentou as seguintes razões:

- a) preliminarmente, alegou nulidade do despacho ordinatório de instauração em face de suposta desorganização processual, que teria dado causa à especificação insuficiente das condutas que lhe foram imputadas;
- b) em seguida, arguiu pela impossibilidade do encerramento da instrução processual e necessidade de devolução do prazo para apresentação de alegações finais, por não ter havido análise dos argumentos de defesa antes da abertura do prazo para o registro de suas razões finais;
- c) considerações acerca da desoneração regulatória concedida pela Anatel à SKY, com a aplicação do princípio da retroação de norma mais benéfica, arguindo que lhe seria inexistente o cumprimento de obrigações de acessibilidade;
- d) no mérito, arguiu que o Ranking de Acessibilidade seria instrumento de persuasão para conformidade regulatória, sem finalidade sancionatória, de abordagem responsiva e não punitiva;
- e) teria apresentado medidas de acessibilidade empreendidas pela SKY, alegando ser impossível a comparação entre os Rankings de Acessibilidade de 2019, 2020 e 2021;
- f) ausência de elemento volitivo;
- g) o não fornecimento de número de protocolo nas interações com o SAC por mensagem eletrônica, webchat e videochamada (art.7º do RGC) não teria sido questionado nos ciclos de fiscalização de 2019 a 2021, e se trataria de ocorrências pontuais;
- h) contesta a acusação de que não teria disponibilizado, em seu canal de atendimento remoto pela internet, um mecanismo de interação via webchat para pessoas com deficiência, conforme exigido pelo art. 8º, IV, RGA. Acrescenta que, como Prestadora de Pequeno Porte (PPP), estaria isenta de tais obrigações;
- i) quanto à ausência de qualificação necessária dos atendentes da Central de Intermediação de Comunicação (CIC) para pessoas com deficiência (art. 18 do RGA), afirma que, por atuar exclusivamente como prestadora de SeAC (Serviço de Acesso Condicionado) e SCM (Serviço de Comunicação Multimídia), não estaria obrigada a manter uma CIC, uma vez que, conforme previsto nos arts. 2º e 14 do RGA, apenas prestadoras de STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SMP (Serviço Móvel Pessoal) teriam essa obrigação; e
- j) por fim, questiona os critérios adotados na dosimetria da sanção aplicada, evocando o cabimento do princípio da insignificância, a conversão da pena de multa em advertência ou, por fim, a aplicação de atenuantes e adequação da Receita Operacional Líquida (ROL) utilizada.

4.15. Por fim, a prestadora apresentou os seguintes pedidos:

- (i) Acolhendo as alegações preliminares, arquivar o presente PADO, sem aplicação de sanção, diante (A) do reconhecimento da nulidade do Despacho Ordinatório de Instauração, haja vista a violação às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório; (B) impossibilidade do encerramento da instrução processual e necessidade de devolução do prazo para apresentação de alegações finais; (C) da reclassificação da SKY como PPP pelo e. Conselho Diretor da ANATEL, afastando-se a aplicabilidade de obrigações de acessibilidade à SKY, por analogia ao princípio da retroação mais benéfica ou, subsidiariamente, considerando-se o entendimento proferido pelo e. STF no âmbito do ARE nº 843.989/PR pela não ultratividade de norma para fins de sancionamento.
 - (ii) Caso não sejam reconhecidas as razões preliminares, o que se admite apenas por hipótese, inoccorrência de qualquer infração diante de todas as alegações articuladas neste PADO em âmbito de mérito, em especial (1) da ausência de finalidade sancionatória do Ranking de Acessibilidade, (2) da imperiosidade de aplicação da regulação responsiva, (3) da inexistência de elemento volitivo por parte da SKY, e (4) da inexistência de infrações aos art. 7º do RGC, e aos art. 8º, IV e VI, e 18, do RGA;
 - (iii) Na remota hipótese de não se concluir pela ausência de conduta passível de apenamento, o que se admite apenas por argumentar, ocorra a aplicação (1) do princípio da insignificância, principalmente pela inexistência de dano aos usuários, e (2) dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para que (A) sejam as alegadas infrações qualificadas como de natureza leve ou média, aplicando-se sobre a Recorrente tão somente a sanção de advertência; ou, subsidiariamente, caso se entenda pela aplicação de sanção de multa, (B) que se adeque o valor da multa, considerando-se cálculo a partir da ROL de 2024, a atenuante prevista no artigo 20, inciso I ou, quando menos, inciso II, do RASA, e a necessidade de readequação do valor de multa proposto para a suposta infração ao art. 8º, IV, do RGA.
217. Por fim, requer-se seja atribuído caráter sigiloso ao presente Recurso, eis que dela constam informações confidenciais cuja divulgação poderia gerar prejuízos à SKY.

4.16. Ainda em 17/03/2025, atribuiu-se efeito suspensivo ao recurso, nos termos da Certidão de SEI nº 13422592 .

4.17. Os argumentos recursais foram analisados no Informe nº 817/2025/CODI/SCO (SEI nº 14483059), de 21/10/2025, no qual se propôs a alteração do valor da multa recorrida para **R\$2.406.464,79 (dois milhões, quatrocentos e seis mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos)**, tendo em vista a proposta de acolhimento do pedido de descaracterização da infração ao art. 18 do RGA.

4.18. A Superintendente de Controle de Obrigações conheceu do Recurso e encaminhou os autos a este Conselho para análise de mérito, conforme Despacho Decisório nº 640/2025/CODI/SCO (SEI nº 14525510) e Matéria para Apreciação do Conselho Diretor (MACD) nº 755/2025 (SEI nº 14525511), de 21/10/2025.

4.19. Conforme consta na Certidão de Distribuição de SEI nº 14655235, em 30/10/2025, fui sorteado relator da matéria.

4.20. É o breve relato.

DA ANÁLISE

I. DA ADMISSIBILIDADE

4.21. A instauração e a instrução do presente processo atenderam à sua finalidade, com observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, conforme dispõem a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal (LPA), e o Regimento Interno da Anatel (RIA), aprovado pela Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013.

4.22. O recurso administrativo deverá ser encaminhado à autoridade hierarquicamente superior quando não houver retratação pela autoridade que proferiu a decisão. No caso, o recurso administrativo foi dirigido para a Superintendência de Controle de Obrigações (SCO), que conheceu do recurso e

manteve sua decisão. Portanto, correto é o encaminhamento para decisão do Conselho Diretor, conforme previsto no art. 115, § 1º, “b” do RIA, transcrito a seguir:

Do Recurso Administrativo
Art. 115. Das decisões da Agência, quando não proferidas pelo Conselho Diretor, cabe interposição de recurso administrativo por razões de legalidade e de mérito, independentemente de caução.
§ 1º O recurso administrativo será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, que:
a) decidirá sobre seu conhecimento, nos termos do art. 116;
b) na hipótese de conhecimento, caso não se retrate, o encaminhará à autoridade hierarquicamente superior.

4.23. Não se observou, ainda, a incidência das hipóteses de não conhecimento do presente recurso, previstas no art. 116 do RIA, a saber:

Art. 116. O recurso, dentre outras hipóteses, não será conhecido quando interposto:
I - fora do prazo;
II - por quem não seja legitimado;
III - por ausência de interesse recursal;
IV - após esaurida a esfera administrativa;
V - quando contrariar entendimento fixado em Súmula da Agência.
Parágrafo único. O não conhecimento do recurso não impede a Administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa.

4.24. Quanto à tempestividade, por meio do Ofício nº 45/2025/CODI/SCO-ANATEL (SEI nº 13234343), acessado eletronicamente em 05/03/2025 (quarta-feira), conforme Certidão de Intimação Cumprida de SEI nº 13363318 , a Recorrente foi notificada da decisão contida no Despacho Decisório nº 33/2025/CODI/SCO (SEI nº 13233621), de 14/02/2025.

4.25. Desse modo, a contagem do prazo recursal de 10 (dez) dias iniciou-se em 06/03/2025 (quinta-feira), primeiro dia útil subsequente, e esgotou-se em 17/03/2025 (segunda-feira), data em que o Recurso Administrativo (SEI nº 13422547) foi apresentado pela Prestadora, conforme Recibo Eletrônico de Protocolo de SEI nº 13422549, sendo considerado, portanto, tempestivo.

4.26. A recorrente é parte legítima deste procedimento, possui interesse na reforma da decisão e encontra-se regularmente representada, como se verifica da Procuração acostada sob SEI nº 13843918 .

4.27. Assim, entendo acertada a decisão da Superintendência de Controle de Obrigações (SCO), contida no Despacho Decisório nº 640/2025/CODI/SCO (SEI nº 14525510).

II. DAS RAZÕES RECURSAIS

II.1. Das Preliminares

II.1.a) Da suposta nulidade do Despacho Ordinatório de Instauração em face de desorganização processual, a qual teria dado causa à especificação insuficiente das condutas irregulares imputadas.

4.28. A SKY inaugura seu recurso questionando a validade do Despacho Ordinatório de Instauração. Argui, em suma, que, embora a área técnica tenha procedido corretamente com a retificação do Despacho Ordinatório de Instauração nº 109/2022/CODI/SCO (SEI nº 8544083), por meio do Despacho Ordinatório de Instauração nº 17/2023/CODI/SCO (SEI nº 10119316), ao identificar erro material, ainda assim os elementos essenciais ao devido exercício de seu direito à ampla defesa e ao contraditório não estariam presentes, nesse caso, uma vez que a indicação genérica de infrações e sanções não atenderia aos requisitos legais e regulamentares.

4.29. Assim, passa-se à análise das questões apresentadas.

4.30. Insta copiar a seguir o teor do ato reclamado, para melhor análise da suposta ausência no Despacho Ordinatório de Instauração da correta descrição da conduta infringida e da indicação da sanção aplicável:

I) FATOS e NORMA:

A fim de verificar o cumprimento de obrigações contidas no Regulamento Geral de Acessibilidade em Serviços de Telecomunicações de interesse coletivo, na prestação do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) e Serviço de Acesso Condicionado (SeAc) pela Sky Serviços de Banda Larga Ltda., foram solicitadas atividades fiscalizatórias, as quais apontaram os seguintes indícios de irregularidades, detalhados nos Relatórios de Fiscalização nº 0010/2019/GR05, 80/2019/GR07FI1/GR07/SFI, 79/2020/GR07FI1/GR07/SFI, 81/2019/GR03FI1/GR03/SFI, 18/2021/GR03FI1/GR03/SFI, e no Relatório Descrição da Ação de Fiscalização (SEI 3767758), contidos nos Processos de Fiscalização nº 53528.003423/2018-36, 53542.002937/2020-19, 53504.019381/2018-23, 53516.008927/2021-87, 53516.005607/2019-51, 53516.003038/2019-17, 53504.009080/2019-72, 53542.002452/2019-83, e tratadas nos Processos nº 53500.000497/2021-24, 53500.009675/2019-68, 53500.007557/2020-59, 53500.053072/2018-12, 53500.064619/2020-20 e 53500.023505/2019-96, cujas conclusões devem ser consideradas para fins da concessão de atenuantes na eventual imposição de sanção:

Sequencial	Conduta	Indícios de infração ao
1	Não fornecer protocolo nas interações com o SAC por mensagem eletrônica, webchat e videochamada.	art. 7º, do anexo da Resolução nº 632/2014
2	Não disponibilizar no canal de atendimento remoto por internet mecanismo de interação com o SAC por meio de webchat para atender as pessoas com deficiência.	art. 8º, IV, do anexo da Resolução nº 667/2016
3	A prestadora não garante a acessibilidade de sua página na internet.	art. 8º, VI, do anexo da Resolução nº 667/2016
4	O atendente da Central de Intermediação de Comunicação (CIC) para pessoas com deficiência não possui a qualificação necessária para a função.	art. 18, do anexo da Resolução nº 667/2016

II) SANÇÃO APLICÁVEL:

Advertência e Multa, conforme disposições contidas no artigo 173, incisos I e II, da LGT (Lei nº 9.472/1997).

RESOLVER:

a) Instaurar Procedimento para Apuração de Descumprimento de Obrigações – Pado, observado o rito processual previsto no art. 82 do Regimento Interno da Anatel, em desfavor de Sky Serviços de Banda Larga Ltda., CNPJ nº 40.432.544/0001-47, prestadora do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) e Serviço de Acesso Condicionado (SeAc), para apuração de indícios de descumprimento ao art. 7º do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, anexo à Resolução nº 632, de 7 de março de 2014; e ao art. 8º, incisos IV e VI; e art. 18, do Regulamento Geral de Acessibilidade em Serviços de Telecomunicações de interesse coletivo, aprovado pela Resolução nº 667, de 30 de maio de 2016.

b) Conceder à Sky Serviços de Banda Larga Ltda. acesso integral aos Processos nº 53528.003423/2018-36, 53542.002937/2020-19, 53504.019381/2018-23, 53516.008927/2021-87, 53516.005607/2019-51, 53516.003038/2019-17, 53504.009080/2019-72, 53542.002452/2019-83, 53500.000497/2021-24, 53500.009675/2019-68, 53500.007557/2020-59, 53500.053072/2018-12, 53500.064619/2020-20 e 53500.023505/2019-96, em atenção ao disposto no artigo 82, inciso III, do Regimento Interno da Anatel; e

c) Expedir intimação à Sky Serviços de Banda Larga Ltda. para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça defesa e produza as provas que julgar cabíveis, na forma do artigo 82, inciso II, do Regimento Interno da Anatel.

4.31. O Regimento Interno da Anatel (RIA), aprovado pela Resolução nº 612, de 29/04/2013, relaciona o que deve conter o Despacho Ordinatório de Instauração, em seu art. 82 inc. I:

Art. 82. O Pado observará as seguintes regras e prazos:

I - a expedição de documento específico, denominado Despacho Ordinatório de Instauração, pela autoridade competente, apontando os **fatos em que se baseia, as normas definidoras da infração e as sanções aplicáveis;**

(grifou-se)

4.32. Nota-se da leitura do Despacho em debate que se encontram descritos, nos seus itens de I e II, os ""FATOS", as "NORMAS DEFINIDORAS DA INFRAÇÃO"; e a "SANÇÃO APLICÁVEL" aos descumprimentos aferidos neste Pado.

4.33. Em tais itens, têm-se as condutas em desacordo com a regulamentação, a regulamentação infringida propriamente dita e quais as penas que podem ser cominadas. Sobre este ponto é importante destacar que, ao contrário do que sustenta a prestadora, não há ainda como se indicar qual (is), dentre as sanções possíveis, será (ão) aquela (s) aplicada (s), tendo em vista tratar-se de momento inaugural do processo. Ou seja, apenas após a regular instrução e apuração dos fatos, tendo sido ouvida a prestadora por meio da apresentação de suas razões de defesa, torna-se possível definir se haverá de fato o sancionamento, e, a partir de então, os parâmetros adequados ao caso e a dosimetria de eventual pena a ser aplicada.

4.34. Não é demais ainda observar que o Despacho traz em seu texto, na alínea b), determinação para que seja concedido integral acesso à Prestadora a todos os processos correlacionados à apuração das infrações que ensejaram a instauração deste Pado, em observância ao disposto no art. 82, III, do RIA.

4.35. Além disso, ressalta-se a diligência da área técnica ao identificar a necessidade de retificação do ato instaurador em face da ocorrência de erro material relativo à correta descrição da conduta infrativa e da delimitação dos serviços que efetivamente foram fiscalizados:

Relatório 149/2023/CODI/SCO (10100701):

III. Do Necessário Saneamento do Processo

3.7. Compulsando-se os autos e a defesa administrativa apresentada pela Sky (SEI 9510417), verificou-se que a conduta descrita no sequencial 4 referente aos indícios de infração do art. 8º, IV do Anexo à Resolução nº 667/2016, constante no Despacho de Instauração (SEI 8544083), está divergente em relação à conduta descrita no sequencial 2 do Informe nº 588/2022/CODI/SCO (SEI 8544361), o qual propôs a instauração de Procedimento para Apuração de Descumprimento de Obrigações - Pado, conforme a seguir transcritos:

Portaria de Instauração nº 109/2022/CODI/SCO

Sequencial	Conduta	Indícios de infração ao
1	Não fornecer protocolo nas interações por mensagem eletrônica, webchat SAC e videochamada SAC.	art. 7º, do anexo da Resolução nº 632/2014
4	Inexistência de atendimento especializado para comunicação com pessoas com deficiência auditiva no Setor de Atendimento no Estabelecimento.	art. 8º, IV, do anexo da Resolução nº 667/2016
5	A prestadora não garante a acessibilidade de sua página na internet.	art. 8º, VI, do anexo da Resolução nº 667/2016
6	O atendente da Central de Intermediação de Comunicação (CIC) para pessoas com deficiência não possui a qualificação necessária para a função.	art. 18, do anexo da Resolução nº 667/2016

Relatório n.º 588/2022/CODI/SCO

Sequencial	Conduta	Indícios de infração ao
1	Não fornecer protocolo nas interações com o SAC por mensagem eletrônica, webchat e videochamada.	art. 7º, do anexo da Resolução nº 632/2014
2	Não disponibilizar no canal de atendimento remoto por internet mecanismo de interação com o SAC por meio de webchat para atender as pessoas com deficiência.	art. 8º, IV, do anexo da Resolução nº 667/2016
3	A prestadora não garante a acessibilidade de sua página na internet.	art. 8º, VI, do anexo da Resolução nº 667/2016
4	O atendente da Central de Intermediação de Comunicação (CIC) para pessoas com deficiência não possui a qualificação necessária para a função.	art. 18, do anexo da Resolução nº 667/2016

3.8. Desse modo, verificando que a conduta por infração ao art. 8º, IV, do RGC, decorreu da evidência de que a Sky em certo período deixou de atender indicativos importantes relacionados à acessibilidade, e dentre eles, a disponibilidade do Webchat SAC e da Videochamada SAC, entende-se que a redação que se coaduna de forma mais aderente à infração praticada, é a descrita no Informe nº 588/2022 e não aquela constante do Despacho de Instauração nº 109/2022.

3.9. Assim, para não gerar dúvidas e possibilitar que a empresa exerça plenamente o seu direito de defesa, propõe-se que seja retificado o Despacho Ordinatório de Instauração nº 109/2022/CODI/SCO, de 01 de novembro de 2022 (SEI 8544083), em consonância com as informações colacionados no Informe retro mencionado.

3.10. Ademais, apesar do Despacho de Instauração, alínea "a", citar o Serviço de Telefonia Fixo Comutado (STFC), Serviço Móvel Pessoal (SMP), Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) e Serviço de Acesso Condicionado (SeAc), como serviços prestados pela Sky, cumpre destacar que a ação fiscalizatória concentrou a apuração e evidências tão somente na prestação dos serviços SCM e SeAc. Assim, por oportuno, sugere-se a retificação do Despacho também nesse ponto.

4.36. Em sequência, conforme relatado nesta Análise, a Prestadora foi devidamente intimada sobre a reabertura do prazo para reapresentar suas razões de defesa e, em seguida, de alegações finais, demonstrando-se, cabalmente, o zelo da área técnica desta Agência face ao direito de defesa envolvido.

4.37. Destaca-se que este Conselho Diretor já se manifestou anteriormente sobre a incorrência de ofensa à ampla defesa e ao contraditório em razão de erro material no Despacho de Instauração, como se observa da decisão transcrita a seguir, a título exemplificativo:

Acórdão nº 34, de 09 de fevereiro de 2023 (SEI nº 9808180)

Processo nº 53500.000048/2020-03

Recorrente/Interessado: OSIRNET INFO TELECOM EIRELI

CNPJ nº 10.773.501/0001-64

Conselheiro Relator: Artur Coimbra de Oliveira

Fórum Deliberativo: Reunião nº 919, de 2 de fevereiro de 2023

EMENTA

PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES (PADO). NÃO ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL NO PRAZO PREVISTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 2/2015-SOR/SPR/CD-ANATEL. NÃO OBSERVÂNCIA. EXTINÇÃO DE OUTORGA DECORRENTE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DIRETOR. INFRAÇÃO CARACTERIZADA. **CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.** SANÇÃO DE CADUCIDADE. APLICABILIDADE. DECISÃO ORIGINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR. CONVERSÃO DA SANÇÃO DE CADUCIDADE EM ADVERTÊNCIA POR ENTRADA EM OPERAÇÃO FORA DO PRAZO. POSSIBILIDADE. INFRAÇÃO MÉDIA.

1. Procedimento para Apuração de Descumprimento de Obrigações (Pado) instaurado em virtude do não atendimento do prazo para entrada em operação do sistema de telecomunicações.

2. Compete ao Conselho Diretor decidir pela extinção de outorga de serviços de telecomunicações e de direito de uso de radiofrequências decorrentes de procedimento licitatório, nos termos do art. 133, inciso VII, do Regimento Interno da Anatel (RIA), aprovado pela Resolução nº 612, de 29 de abril de 2013.

3. De acordo com o art. 45 do Regulamento de Uso do Espectro de Radiofrequências (RUE), aprovado pela Resolução nº 671, de 3 de novembro de 2016, a partir da data de publicação do ato de autorização de uso de radiofrequências no Diário Oficial da União (DOU), será estabelecido prazo para utilização efetiva da

radiofrequência, em caráter definitivo, nos termos do ato de autorização do serviço associado, não superior a 18 (dezoito) meses, prorrogável uma única vez, por não mais que 12 (doze) meses, se o interessado comprovar caso fortuito ou força maior.

4. De acordo com o item 4.5 do Anexo II-B ao Edital de Licitação nº 2/2015-SOR/SPR/CD-ANATEL, o descumprimento do prazo para entrada em operação do sistema de telecomunicações sujeita a interessada à extinção da autorização de uso da radiofrequência correspondente.

5. Não há ofensa à ampla defesa e ao contraditório quando a Anatel corrige, de ofício, erros materiais sobre a capitulação de infrações constantes de Informes, visto que a Prestadora se defende dos fatos e não da capitulação legal da infração.

6. A sanção de caducidade será aplicada nas hipóteses expressamente previstas em Lei ou em Regulamento, bem como diante do cometimento de infração grave, quando os antecedentes do infrator demonstrarem a ineficácia de outra sanção menos gravosa, nos termos do art. 23 do Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas (RASA), aprovado pela Resolução nº 589, de 7 de maio de 2012.

7. Aplicação de sanção de advertência por entrar em operação fora do prazo. Licenciamento de estação fora do prazo estabelecido no Edital, mas antes da deliberação dos autos pelo Conselho Diretor, permitindo afastar a sanção mais gravosa e substituí-la por sanção de advertência.

(...) (grifou-se)

4.38. Tendo em vista que todos os elementos e provas que compõem este feito foram apresentados e postos à disposição da SKY, bem como que esta pode se manifestar de acordo com o que dispõe a legislação vigente, juntando as alegações e documentos probatórios que julgasse pertinentes, não se vislumbra máculas no documento instaurador que configure o prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, razão pela qual a preliminar arguida na deve ser acolhida.

II.1.b) Da impossibilidade do encerramento da instrução processual e necessidade de devolução do prazo para apresentação de alegações finais.

4.39. Argumenta-se neste ponto que a Anatel teria cerceado a defesa da prestadora ao declarar encerrada a instrução processual antes de analisar os argumentos de defesa apresentados, o que teria esvaziado, assim, seu direito à apresentação de alegações finais.

4.40. Tal procedimento seria irregular uma vez que, em sua visão, a finalização da fase instrutória exigiria análise pormenorizada da defesa, o que poderia ensejar inclusive a realização de novas diligências ou reconhecimento de nulidades, como a do Despacho Ordinatório de Instauração. Protesta que a ausência de manifestação formal da Agência após a defesa transformou o prazo para alegações finais em mera formalidade, limitando-se à repetição dos argumentos já apresentados, o que violaria os princípios do contraditório, da ampla defesa e da eficiência administrativa.

4.41. Passa-se à análise.

4.42. É cediço, diante do vasto número de precedentes deste Conselho Diretor acerca da presente matéria, que a intimação para apresentação de alegações finais antes da elaboração de informe técnico não se traduz em vício processual.

4.43. Insta pontuar o que preveem o artigo 44 da Lei nº 9.784/99 (Lei que Regula o Processo Administrativo - LPA) e o item 5.1 do Manual de Tratamento de Pados, aprovado pela Portaria nº 468, de 28 de abril de 2016, os quais reproduzo a seguir:

Lei nº 9.784/99:

Art. 44. Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de dez dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado”.

Manual de Tratamento de Pados:

5.1. Encerrada a fase de instrução, o interessado deve ser intimado para apresentar alegações finais no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 82, § 3º, do RIA, independentemente de ter apresentado defesa.

4.44. Cumpre esclarecer que a fase instrutória no processo administrativo refere-se à etapa conferida ao administrador para que sejam colhidas as provas necessárias e adotadas as providências cabíveis no sentido de se formar a convicção acerca dos indícios que deram ensejo à instauração do feito. É por meio da fase instrutória que o administrador atua para reunir evidências e provas suficientes a fundamentar a sua tomada de decisão. Assim, ao notificar o administrado acerca dos indícios de infração, informando-o sobre os dispositivos infringidos e a conduta considerada irregular, bem como ao conferir-lhe prazo para apresentação de defesa e, após, para apresentar suas alegações finais, demonstra a Administração Pública se amoldar exatamente ao que a Lei afeita ao tema determina, uma vez que a essência da fase de instrução, como dito, serve ao processo para carrear-lo do máximo de esclarecimentos possível quanto ao fato que se deseja deslindar.

4.45. Essa é a inteligência do art. 29 da LPA, conforme se transcreve abaixo:

Art. 29. As atividades de instrução **destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão** realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações probatórias. (grifou-se)

4.46. Assim, tal fase processual não se confunde e tampouco se vincula à exposição de análise prévia dos fatos por parte da administração pública. Ao contrário disso, o que se busca ao se conferir nova oportunidade de manifestação nos autos, antes de qualquer decisão ou convicção prematura, é conceder ao administrado mais uma oportunidade para que junte o máximo de documentação probatória possível a validar sua defesa perante os descumprimentos regulamentares que lhes são imputados. Verifica-se, assim, que ao possibilitar uma derradeira oportunidade para que a atuada apresente suas razões e provas dos fatos que alega, anteriormente à decisão, a administração está, na verdade, ampliando seu direito à defesa e ao contraditório, o que se observou neste Pado.

4.47. A prestadora foi devidamente intimada acerca do Despacho Ordinatório de Instauração, bem como de sua retificação, no qual constou o rol de infrações que deu ensejo à inauguração deste feito, bem como a capitulação legal e as sanções possíveis de serem aplicadas. Diante disso, demonstrando a eficácia de tal notificação, protocolizou tempestivamente sua peça de defesa e, em seguida, ao ser intimada do prazo para apresentação de alegações finais, mais uma vez juntou as razões que entendeu serem cabíveis. O mesmo fluxo foi observado quando da reabertura dos prazos processuais, quando da retificação do ato instaurador.

4.48. Reforça-se que para a presente arguição de nulidade em razão da ausência de informe técnico entre a apresentação da defesa e a notificação para alegações finais já é de reiterado entendimento deste Colegiado não se tratar de documento obrigatório, tendo em vista que sua ausência não causou prejuízos à ampla defesa, já que a Prestadora teve ampla oportunidade de manifestação nos autos e produção de provas, em estrita observância, ainda, ao disposto nos artigos 82, inciso II, e 86, ambos do Regimento Interno da Anatel, aprovado pela Resolução nº 612/2013, os quais refletem os dispositivos normativos previstos na Lei do Processo Administrativo e reproduzidos nesta Análise.

4.49. Ademais, consultando-se os autos, notou-se não ter havido necessidade de solicitação de novos esclarecimentos à Prestadora, ou eventuais retificações quanto à instauração do Pado, o que poderia ser objeto de manifestação técnica na fase instrutória, com a respectiva reabertura de prazo para manifestação da empresa.

4.50. A PFE-Anatel, por meio do Parecer nº [00114/2020](#)/PFE-ANATEL/PGF/AGU (SEI nº 5273417), reafirmou tal tese nos seguintes termos:

2.1 Da alegação de nulidade pela ausência de intimação para a apresentação de alegações finais após a emissão do informe que fundamentou a decisão recorrida

5. A Concessionária alega, em seu Recurso Administrativo (SEI 2293258), que "O fato da Oi ter sido intimada para Alegações Finais não lhe garantiu a devida ampla defesa e o contraditório, uma vez que, no momento da apresentação daquela Manifestação, não havia qualquer análise técnica da Agência nos autos" (SEI 2293258, pág eletrônica 5).

6. Assevera, ainda, que "a ausência de notificação para apresentação de Alegações Finais, após a elaboração do Informe nos autos contendo a análise acerca dos pontos trazidos pela Oi, diminui o grau de transparência para com a empresa, reduzindo, assim, as possibilidades de defesa da empresa." (SEI 2293258, pág eletrônica 8).

7. Sob o ponto de vista formal, saliente-se que, no decorrer da instrução processual, foram devidamente observados os postulados do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Nota-se, desse modo, que o procedimento se pautou pela legalidade, inexistindo vícios ou nulidades a inquinar o processo.

8. Destaque-se, quanto à observância dessas garantias constitucionais, que não caberia, conforme suscitado pela Interessada em sua manifestação recursal, conferir-lhe a oportunidade de apresentar alegações finais somente após a juntada aos autos do informe que veio a ser tornar parte integrante da decisão administrativa de primeira instância ora recorrida.

9. Com efeito, os informes caracterizam-se como documentos preparatórios, elaborados pela área técnica da Agência quando já encerrada a fase de instrução processual, que podem ser utilizados como fundamento para a edição do próprio ato administrativo decisório, nos termos do art. 50, § 1º, da Lei nº 9.784/1999. Ou seja, disponibilizar a referida peça técnica ao interessado para que se manifeste sobre ela, seria como antecipar ao ente regulado os fundamentos que poderão subsidiar, em conjunto com a manifestação de cunho opinativo desta Procuradoria, a própria decisão da autoridade administrativa competente, hipótese que subverteria toda a lógica processual.

10. Ademais, o dever inafastável de a Agência assegurar o exercício do direito de defesa materializado, precipuamente, mediante a oportunidade conferida ao interessado de se manifestar e produzir prova a respeito de todos os fatos que lhe foram imputados - não exige que a Prestadora seja notificada entre o informe que subsidia a decisão administrativa e o despacho que, eventualmente lhe imporá determinada sanção. Como já afirmado, a decisão administrativa que sanciona o particular, nos termos do art. 50, § 1º, da Lei nº 9.784/1999, escora-se na motivação constante do informe que a antecede.

11. Não é por outra razão que o art. 3º, XII, do Decreto nº 7.724, de 16/05/2012, que regulamenta a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 18/11/2011), define o parecer e a nota técnica (informe) como autênticos documentos preparatórios, ou seja, o "documento formal utilizado como fundamento da tomada de decisão ou de ato administrativo". Nesse sentido, o art. 20 do referido Diploma dispõe que o acesso ao documento preparatório ou à informação nele contida, utilizados como fundamento de tomada de decisão ou de ato administrativo, "será assegurado a partir da edição do ato ou decisão".

12. Portanto, as garantias de ampla defesa e contraditório não se traduzem na possibilidade de a Interessada, já apresentada a defesa e encerrada a instrução processual, obter da Anatel, no intuito de apresentar alegações finais, o conhecimento prévio do teor do informe cujos fundamentos poderão ser integralmente incorporados à decisão a ser proferida pela Agência.

(grifo nosso)

4.51. Transcrevem-se decisões deste Conselho Diretor, nas quais se confirma tal entendimento:

ACÓRDÃO Nº 591, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2020

Processo nº 53524.003142/2010-66

Recorrente/Interessado: TELEMAR NORTE LESTE S/A.

CNPJ nº 33.000.118/0003-30

Conselheiro Relator: Moisés Queiroz Moreira

Fórum Deliberativo: Reunião nº 892, de 29 de outubro de 2020

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES (PADO). PLANO GERAL DE METAS PARA A UNIVERSALIZAÇÃO DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (PGMU II). INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS ANTES DA DECISÃO. INAPLICABILIDADE. ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO POPULACIONAL. OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. CORREÇÃO DE IRREGULARIDADES NÃO AFASTA O SEU COMETIMENTO. INFRAÇÕES DE UNIVERSALIZAÇÃO SÃO GRAVES. INCIDÊNCIA DO ART. 20, II E III, DO REGULAMENTO PARA APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - RASA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONVALIDAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal.

2. É dispensável a intimação para apresentação de alegações finais entre o Informe de instrução do Processo e o Despacho Decisório. Informe constitui documento preparatório à decisão, devendo seu conteúdo ser publicizado somente após a emissão do Despacho.

3. Constitui obrigação da Concessionária o acompanhamento do crescimento populacional nas localidades onde tem obrigação de instalação e manutenção de Telefones de Uso Público - TUPs. Dificuldades para a realização de tal acompanhamento não afastam a incidência das obrigações impostas no Plano Geral de Metas para a Universalização do Serviço Telefônico Fixo Comutado.

4. Infrações de universalização são graves por expressa disposição do art. 9º, § 3º, VII do Regulamento para Aplicação de Sanções Administrativas - RASA.

5. Correção de obrigações legais e regulamentares não afasta a incidência de infrações administrativas, podendo ser considerada como atenuante, nos termos do art. 20 do Regulamento para Aplicação de Sanções Administrativas - RASA. A correção da irregularidade após a ação da Anatel e até a decisão de primeira instância faz incidir a atenuante do art. 20, III, do RASA, provocando redução de 5% (cinco por cento) no valor da multa.

6. Exercício de juízo de retratação pela Autoridade Recorrida. Convalidação.

7. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros do Conselho Diretor da Anatel, por unanimidade, nos termos da Análise nº 254/2020/MM (SEI nº 6102860), integrante deste acórdão, conhecer do Recurso Administrativo, ratificando a retratação parcial exercida pelo Superintendente de Controle de Obrigações, para, no mérito, negar-lhe provimento.

Participaram da deliberação o Presidente Leonardo Euler de Moraes e os Conselheiros Carlos Manuel Baigorry, Emmanoel Campelo de Souza Pereira, Moisés Queiroz Moreira e Vicente Bandeira de Aquino Neto.

(grifo nosso)

ACÓRDÃO Nº 579, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2020

Processo nº 53504.021891/2010-11

Recorrente/Interessado: COMERCIAL CABO TV SÃO PAULO S.A.

CNPJ nº 65.791.444/0001-38

Conselheiro Relator: Emmanoel Campelo de Souza Pereira

Fórum Deliberativo: Reunião nº 892, de 29 de outubro de 2020

EMENTA

DESCUMPRIMENTO DE DISPOSITIVOS RELATIVOS AO REGULAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS ASSINANTES DOS SERVIÇOS DE TELEVISÃO POR ASSINATURA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PONDERAÇÃO NA DOSIMETRIA DA SANÇÃO NOS CASOS DE INFRAÇÕES SISTÊMICAS QUE AFETAM GRUPOS DETERMINADOS DE USUÁRIOS. ROL DA EMPRESA SUCEDIDA MAIS PRÓXIMA DISPONÍVEL AO ANO DO SANCIONAMENTO. A APLICAÇÃO DE MULTA BASEADA NO DOBRO DA VANTAGEM AUFERIDA NÃO ESTÁ CONDICIONADA À EVENTUAL AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO. REFORMA DO VALOR DA MULTA. DETERMINAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE - PAC.

1. Ausência de nulidade em face da não intimação para apresentação de alegações finais entre o Informe de instrução do processo e o Despacho Decisório. Informe constitui documento preparatório à decisão, devendo ser dada publicidade ao seu conteúdo somente após a emissão do Despacho.

2. A infração sistêmica consubstancia a conduta procedimental que vai de encontro à norma estabelecida e que afeta a esfera jurídica de uma coletividade não empiricamente verificada, mas revelada por meio de deduções seguras. Tal coletividade pode ser composta por parte ou pela totalidade dos usuários de uma Prestadora, conforme as especificidades do caso concreto. Desta forma, cabível a ponderação na dosimetria da sanção para considerar o quantitativo de usuários atingidos.

3. Em caso de sucessão de Empresa Infratora, deve-se considerar, no cálculo da multa, a Receita Operacional Líquida - ROL relativa à Prestadora sucedida mais próxima disponível ao ano do sancionamento.

4. A vantagem indevida decorrente do ilícito administrativo deve ser considerada no cálculo da sanção em observância aos parâmetros estabelecidos na Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, e no Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas, aprovado pela Resolução nº 589, de 07 de maio de 2012, não estando condicionada à eventual ausência de determinação de ressarcimento.

5. Reformar, de ofício, o valor da multa ora aplicada para contemplar alterações necessárias na metodologia de cálculo.

6. Determinação para abertura de Procedimento de Acompanhamento e Controle - PAC para apurar se a Empresa restituiu os valores devidos aos assinantes, referente ao cancelamento de serviços, que não foram objeto do presente PADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros do Conselho Diretor da Anatel, por unanimidade, nos termos da Análise nº 252/2020/EC (SEI nº 6091283), integrante deste acórdão:

a) conhecer do Recurso Administrativo para, no mérito, dar-lhe provimento parcial a fim de considerar a Receita Operacional Líquida - ROL da Empresa sucedida na metodologia de cálculo; e,

b) reformar, de ofício, a decisão recorrida no sentido de alterar o valor da multa de R\$ 5.985.376,53 (cinco milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e três centavos) para R\$ 648.239,29 (seiscentos e quarenta e oito mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte e nove centavos), tendo em vista ajustes na metodologia de cálculo.

Participaram da deliberação o Presidente Leonardo Euler de Moraes e os Conselheiros Carlos Manuel Baigorri, Emmanoel Campelo de Souza Pereira, Moisés Queiroz Moreira e Vicente Bandeira de Aquino Neto.

(grifo nosso)

4.52. Por todo o exposto, melhor sorte não restou à recorrente quanto ao ponto, tendo-se em vista que não é obrigatória a intimação para apresentação de alegações finais entre o Informe Técnico e o Despacho Decisório, uma vez que o Informe é documento preparatório à decisão, elaborado após a formação de convicção pela administração, e cujo teor somente deverá ser tornado público após a emissão do Despacho, não havendo de se falar em nulidade processual, por esse motivo. Logo, a preliminar arguida não merece igualmente ser acolhida.

II.1.c) Considerações sobre a desoneração regulatória concedida pela Anatel à SKY. Aplicação do princípio da retroação de norma mais benéfica. inexistência quanto ao cumprimento de obrigações de acessibilidade pela recorrente.

4.53. A SKY defende que o presente Pado deveria ser arquivado tendo em vista suposta desoneração regulatória concedida pela Anatel, a qual teria considerado a empresa como Prestadora de Pequeno Porte (PPP). Diante de tal reclassificação, entende que não poderia ser exigido o cumprimento das obrigações de acessibilidade previstas no Regulamento Geral de Acessibilidade (RGA), uma vez que estas caberiam somente às prestadoras de maior porte.

4.54. Nesta linha, requer a aplicação do princípio da retroatividade da norma mais benéfica, previsto no artigo 5º, XL, da Constituição Federal. Para sustentar sua tese, menciona precedentes da Agência e decisões judiciais que reconheceriam referido princípio também no âmbito administrativo.

4.55. A prestadora aduz que a Anatel já teria arquivado processos de fiscalização similares, ao reconhecer que, como PPP, não recaíram sobre a empresa as regras de acessibilidade do RGA. Argui ainda que, subsidiariamente, deve ser incidir o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a não ultratividade de normas revogadas, que veda a aplicação de penalidade com base em norma que não mais incide sobre a empresa no momento da decisão. Postula, ao final, para que o Pado seja arquivado, sem aplicação de penalidade, em razão da desoneração regulatória e da aplicação do princípio da retroatividade da norma mais benéfica, ou, alternativamente, pela não ultratividade da norma anteriormente vigente.

4.56. Passa-se ao exame das questões arguidas.

4.57. Inicialmente, a Sky sustenta que lhe teria sido concedida pela Anatel uma desoneração regulatória mediante a aprovação de concessão de medida cautelar solicitada pela prestadora no Processo nº 53500.109871/2023-18, após a qual teria passado a ser enquadrada como Prestadora de Pequeno Porte ("PPP"). Aduz que, nesta condição, não poderia ser exigido o cumprimento de indicadores de qualidade previstos no PGMQ-TVA, devendo-se, assim, por analogia, ser aplicado o princípio da retroação da norma mais benéfica.

4.58. A área técnica, ao analisar este ponto, esclareceu que a desoneração regulatória suscitada pela recorrente referiu-se à exigência de novas obrigações decorrentes da revisão do Regulamento Geral de Direitos dos Consumidores (RGC), tendo sido acolhido o pleito da prestadora por se considerar que seriam exigidos vultuosos investimentos para sua adequação àquelas novas regras, e não por ter sido reconhecido que, em períodos anteriores, a empresa se enquadrava nos critérios para ser classificada como PPP. Demonstrou, ao contrário disso, que, à época dos descumprimentos, a Sky possuía participação de mercado bastante superior ao teto máximo para enquadramento em tal porte. Transcreve-se o referido informe técnico:

Informe nº 186/2024/CODI/SCO (SEI nº 12092715):

3.18. **Análise:** Com relação ao princípio da retroação de norma mais benéfica, remete-se à análise realizada no Informe nº 370/2023/CODI/SCO (10770473) no Tópico IV.2.2.

3.19. Quanto seu enquadramento como Prestadora de Pequeno Porte (PPP), antes de tratar da decisão mencionada em seu recurso, passa-se à análise da situação da Recorrente sobre o assunto.

3.20. **A definição de Prestadora de Pequeno Porte foi trazida pela Resolução nº 694/2018, a qual entrou em vigor em 23/7/201 e alterou o Plano Geral de Metas de Competição – PGMC, aprovado pela Resolução nº 600, de 8 de novembro de 2012, nos seguintes termos:**

Art. 4º Para fins deste Plano, além das definições constantes da legislação e regulamentação, aplicam-se as seguintes definições:

XV - Prestadora de Pequeno Porte: Grupo detentor de participação de mercado nacional inferior a 5% (cinco por cento) em cada mercado de varejo em que atua; (Incluído pela Resolução nº 694, de 17 de julho de 2018)

Art. 4º-B **A Anatel poderá estabelecer obrigações diferenciadas para as Prestadoras de Pequeno Porte, inclusive com base nas categorias do artigo anterior. (Incluído pela Resolução nº 694, de 17 de julho de 2018)**

(Grifou-se)

3.21. Veja-se que, em janeiro de 2018, mês de início da fiscalização deste Pado, a Recorrente possuía mais de 5 milhões de acessos no serviço de TV por assinatura, correspondente a 29,6% (vinte e nove vírgula seis por cento) de participação no mercado, conforme tela abaixo extraída do *dashboard* de dados da Anatel.

Acessos Sky - Janeiro de 2018

Acessos de TV por Assinatura por empresa - Brasil			
Empresa	Acessos	Participação de Mercado	Ranking
SKY/AT&T	5.361.778	29,6%	2

3.22. Já em dezembro de 2019, último mês de fiscalização deste Pado, a Recorrente possuía 29,9% (vinte e nove vírgula nove por cento) de participação do mercado de TV por assinatura.

Acessos Sky - Dezembro de 2019

Acessos de TV por Assinatura por empresa - Brasil			
Empresa	Acessos	Participação de Mercado	Ranking
SKY/AT&T	4.698.679	29,9%	2

3.23. Portanto, à época da apuração das infrações em discussão, a Recorrente não se enquadrava como PPP.

3.24. Posteriormente, o Conselho Diretor declarou, por meio do Ato nº 6.539, de 18 de outubro de 2019 (4773304), publicado no DOU em 21 de outubro de 2021, data em que entrou em vigor, quais prestadoras não são consideradas PPP, de acordo com o conceito estabelecido no citado inciso XV, art. 4º. Consta no rol taxativo os Grupos Telefônica, Telecom Americas, Telecom Italia, Oi e Sky/AT&T.

3.25. Retomando o argumento recursal acerca do Processo nº 53500.109871/2023-18, a respeito da decisão proferida pelo Conselho Diretor da Agência no Acórdão nº 108 (11922936), de 03 de maio de 2024, que determinou cautelarmente a suspensão, sem redução de texto, do art. 1º do Ato nº 6.539, de 18 de outubro de 2019, especificamente quanto à declaração de que as prestadoras pertencentes ao Grupo Sky/AT&T não são consideradas Prestadoras de Pequeno Porte, insta salientar que a mesma produz efeitos a partir de sua publicação, não retroagindo à época em que foram constatados os descumprimentos ao PGMQ-TVA, período em que a Recorrente não era considerada PPP.

3.26. Pontua-se, ainda, que o texto do próprio Acórdão, em seus itens 6 e 7, revela os motivos pelos quais foi tomada a decisão de suspender cautelarmente o dispositivo (apenas para a Sky):

Acórdão nº 108, de 03 de maio de 2024:

Processo nº 53500.109871/2023-18

Recorrente/Interessado: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.

CNPJ nº 00.497.373/0001-10

Conselheiro Relator: Artur Coimbra de Oliveira

Fórum Deliberativo: Reunião nº 931, de 25 de abril de 2024

6. Há dados robustos, levantados pela própria Anatel e apresentados pela interessada, demonstrando alterações ao mercado de provimento de conteúdo audiovisual que levariam a Interessada à condição de Prestadora de Pequeno Porte (PPP), caracterizando-se, ante o acervo probatório e estudos produzidos no processo, o *fumus boni iuris* em favor da Requerente, postas as peculiaridades de sua situação individual no mercado relevante em que se insere.

7. Demonstrada a **existência de obrigações vigentes e novas obrigações decorrentes da revisão do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações (RGC) que impõem a necessidade de investimentos imediatos pelas prestadoras e, caso a Interessada não seja classificada como Prestadora de Pequeno Porte (PPP), os gastos serão maiores, ensejando possibilidade de dano de difícil reparação e caracterizando-se o *periculum in mora*.**

3.27. Ou seja, o acolhimento de seu pedido se deu pelo fato de que seriam exigidos da ora Recorrente altos investimentos, atualmente destinados a cumprir novas obrigações decorrentes da revisão do RGC, e não por ter sido reconhecido que, em períodos anteriores, a empresa se enquadrava como PPP, como se observa na Análise nº 20/2024/AC (11689848), que subsidiou a decisão tomada pelo colegiado da Agência:

Análise nº 20/2024/AC:

4.72. Soma-se a esse contexto o fato de que o novo RGC, aprovado pela Resolução nº 765, de 6 de novembro de 2023, **trouxe regramentos que implicarão a necessidade de investimentos das prestadoras, especialmente para realização de novos processos, aprimoramento de processos existentes, desenvolvimento de sistemas integrados e treinamento de profissionais.** Como o regulamento entrará em vigor em sua totalidade em 2 de setembro de 2024, espera-se que os investimentos sejam feitos desde já, de modo que se tenha tempo hábil para o atendimento das novas regras.

4.73. Cria-se, então, **situação inusitada, em que a SKY teria de despeser substancial soma de recursos para atender às novas obrigações que serão imputadas pelo RGC a prestadoras com PMS, sendo que, num futuro próximo, estará desobrigada dessas mesmas obrigações.** Caso se afastasse a condição de PMS imediatamente, tais recursos poderiam ser empregados de forma mais eficiente pela empresa, possivelmente em iniciativas visando tornar o serviço por ela prestado mais atrativo para os consumidores.

4.74. Rememoro que, na avaliação da interessada, o custo das obrigações regulatórias que suporta por não ser enquadrada como PPP, somados aos custos decorrentes de adequações sistêmicas e de TI para atendimento ao novo RGC, totalizam R\$ 83,5 milhões.

4.75. Vejo, assim, que **resta caracterizado o *periculum in mora*, não havendo dúvidas que a Agência deve atuar de forma imediata e urgente sobre a problemática trazida.**

4.76. No que se refere ao terceiro aspecto (eventuais impactos da medida e perigo de dano reverso), entendo que é mínima a probabilidade de que a suspensão cautelar da aplicabilidade da norma no caso concreto acarrete prejuízos à Agência, aos consumidores e à concorrência.

4.77. Isso porque **a operação da SKY representa uma parte muito pequena do mercado de varejo ampliado de oferta de conteúdo audiovisual que hoje existe**, e uma parte ainda menor do mercado de oferta de banda larga fixa. Ao equipará-la (o tanto quanto possível) aos competidores que atuam nesses mercados, os clientes da empresa estarão sujeitos às mesmas condições hoje praticadas pela quase totalidade das ofertantes de serviços, o que parece razoável para as partes.

4.78. Ademais, a medida tem caráter precário e provisório, podendo ser revogada a qualquer tempo.

4.79. Nesse ponto, **não me parece que a revisão imediata do Ato nº 6.539/2019, conforme aventado pela área técnica e pela PFE/Anatel, seria apropriada no momento.** Isso porque ainda **não há um novo PGMC aprovado que dê suporte a uma solução definitiva, como a aprovação de um novo Ato pelo Conselho Diretor.**

4.80. Uma vez que **a revisão do Plano ainda está em curso, mostra-se prudente apenas proceder à suspensão cautelar, sem redução de texto, do art. 1º do referido Ato, especificamente quanto à declaração de que as prestadoras pertencentes ao GRUPO SKY/AT&T não são consideradas PPP, segundo o conceito estabelecido no inciso XV do art. 4º do PGMC.** Com isso, tem-se impacto mínimo no dispositivo e, ainda, possibilita-se que a medida seja revertida mais facilmente, caso sejam identificadas consequência negativas adversas para o setor no curso de seu regular monitoramento.

(grifou-se)

3.28. Sendo assim, por todo o exposto acima, não assiste razão à Recorrente.

4.59. Da leitura da decisão transcrita pela área técnica, acima, tem-se que sua prolação se deu em 25 de abril de 2024, posteriormente, portanto, aos fatos apurados neste feito. Assim, seus efeitos não alcançam o objeto deste Pado, tendo-se em vista o princípio do *tempus regit actum*, que determina que um ato jurídico é regido pela lei em vigor na época em que foi praticado, e não por leis ou decisões posteriores, visando a segurança jurídica. Portanto, não se aplica a retroação da norma ou, neste caso, de decisão mais benéfica.

4.60. Em seguida, a prestadora requer a aplicação do princípio da retroatividade da norma mais benéfica.

4.61. Trata-se aqui de tema que vem sendo enfrentado pela Agência de forma reiterada. A Procuradoria Federal Especializada junto à Anatel (PFE/Anatel), em processo que cuidou de descumprimentos de qualidade, manifestou-se sobre a alegação de que os indicadores revogados pelo novo regulamento de qualidade não poderiam mais ser objeto de apuração de descumprimento em diversas ocasiões, como por exemplo, se observa no Parecer nº 388/2021/PFE-ANATEL/PGF/AGU (SEI nº 7096462), no Processo nº 53500.022088/2014-50, cujo trecho se encontra replicado a seguir:

2.1 Da irretroatividade da lei penal mais benéfica no âmbito do processo regulatório sancionador. Incidência do princípio do *tempus regit actum*

9. Preliminarmente, tendo em vista a alegação apresentada pela prestadora interessada, em sua manifestação mais recente, no sentido de que as normas regulatórias mais benéficas que adviriam do processo de revisão do modelo de aferição da qualidade dos serviços de telecomunicações deveriam, quando entrassem em vigor, retroagir para alcançar os fatos anteriores ora sob apuração, **cabe salientar que esta Procuradoria há muito firmou entendimento no sentido de que essa teoria não se aplica para a caracterização de infrações regulatórias no âmbito do direito administrativo sancionador, a qual deve sofrer a incidência do princípio do *tempus regit actum*.** Neste sentido, confira-se o seguinte trecho do Parecer nº 1.214/2010/LFF/PGF/PFE-ANATEL, in verbis:

59. Entretanto, cumpre observar que a teoria do direito penal de retroatividade da norma mais benéfica não se aplica ao direito administrativo sancionador (nesse sentido, esta Procuradoria já se manifestou por meio do Parecer nº 876/2009/PGF/PFE-ANATEL).

60. Isso porque, a aplicação de tal teoria ao direito administrativo sancionador poderia acarretar na desobediência do administrado ao determinado pelo órgão regulador. Nesse sentido, vale transcrever trecho do referido parecer:

111. Ocorre que a aplicação da teoria penal citada ao direito administrativo sancionador poderia acarretar na desobediência do administrado ao determinado pelo órgão regulador. De fato, as normas regulamentares da Agência possuem caráter temporário. A aplicação da retroatividade benéfica, pois, prejudica a força cogente dos regulamentos da Agência.

112. Assim, qualquer entendimento no sentido de aplicação retroativa benéfica do regulamento de Sanções esbarraria no disposto no artigo 2º, inc. IV da LGT, in verbis:

Art. 2º O poder Público tem o dever de:

(...) **IV - fortalecer o papel regulador do Estado;** (...) (grifos nossos)

113. Já a aplicação do regulamento em análise de forma retroativa para os casos de agravamento da sanção traz o inconveniente da insegurança jurídica para o administrado. Assim, desde logo, rechaça-se a ideia de retroatividade maléfica.

114. Entende-se, pois, que seja mais consentâneo com o direito administrativo sancionador a aplicação do princípio geral do direito do *tempus regit actum*, ou seja, a norma vigente à época da infração incidirá sobre essa e determinará a correspondente sanção. De fato, a Lei de Introdução ao Código Civil assim dispõe acerca do aludido princípios nos artigos 2º e 6º, caput, assim:

Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

§ 2º A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.

§ 3º Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência.

Art. 6º A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

115. Apesar de a LICC tratar de leis, os princípios ali constantes aplicam-se a todo o ordenamento. Assim, não havendo disposição superior ou específica a respeito, em outras normas, aplica-se o preceito do *tempus regit actum* previsto na Lei de Introdução. O mencionado preceito ainda consta da própria Constituição, é o que dispõe o art. 5º XXXVI:

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

116. Daí depreende-se que a disposição do art. 5º, inc. XL da Constituição, apesar de ser superior à LGT e, obviamente, aos Regulamentos da Agência, é específica para a lei penal.

10. Como se vê, o princípio do *tempus regit actum* está diretamente relacionado ao entendimento acerca da não-aplicação do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica no âmbito do Direito Administrativo, já consagrado no âmbito da Advocacia-Geral da União. Neste sentido, citamos o seguinte trecho do Parecer nº 28/2015/DEPCONSU/PGF/AGU, da Procuradoria-Geral Federal, que foi aprovado pelo Advogado-Geral da União em 29/09/2015, o qual envolvia a Agência Nacional de Saúde Suplementar, in verbis:

[...]

13. Portanto, entende-se que as sucessivas alterações naturalmente ocorridas no arcabouço regulatório ao longo do tempo não possui repercussão no caso dos autos, haja vista a incidência do princípio do *tempus regit actum* para a devida caracterização das infrações regulatórias.

4.62. Insta relembrar que a regra geral de aplicação da lei no tempo é a da não retroatividade, prevalecendo a incidência do princípio geral do *tempus regit actum*, o qual preza pela aplicação das regras e a interpretação vigentes à época do cometimento da infração.

4.63. O posicionamento atual do Conselho Diretor da Anatel também se mantém pela impossibilidade de retroatividade da norma mais benéfica no âmbito do processo administrativo sancionador, conforme se depreende do seguinte trecho da Análise nº 68/2024/AC (12508952), copiado abaixo, que fundamentou a recente decisão exarada por meio do Acórdão nº 243, de 01 de outubro de 2024 (12660851), a qual negou provimento ao recurso interposto pela Claro S.A. em face de decisão que lhe aplicou sanções de advertência e multa por infrações ao RGQ-SCM:

Análise nº 68/2024/AC (12508952):

Por fim, também não merece acatamento a preliminar referente à retroação da norma mais benéfica.

É sabido que a regra geral de aplicação da lei no tempo é a da não retroatividade, devendo-se considerar a aplicação do princípio geral do *tempus regit actum*, por meio do qual se aplicam as regras e a interpretação vigentes à época da infração.

A PFE já se manifestou a respeito, caminhando no sentido de que o poder de sancionar da Anatel deve observar o princípio geral do direito do *tempus regit actum*.

Veja-se o que afirmou a PFE no bojo do Parecer nº 876/2009/PGF/PFE-Anatel, de 19 de junho de 2009 (Processo nº [53500.020772/2005-14](#)):

110. Nessa esteira, ao se adotar o posicionamento de que ao direito sancionador aplicam-se todos os preceitos do direito penal, entender-se-ia que a edição de novo regulamento de sanções poderia ser aplicado retroativamente, na parte mais benéfica ao administrado, e não se aplicaria, na parte que agravaria a situação do infrator.

111. Ocorre que na aplicação da teoria penal citada ao direito administrativo sancionador poderia acarretar na desobediência do administrado ao determinado pelo órgão regulador. De fato, as normas regulamentares da Agência possuem um caráter temporário. A aplicação da retroatividade benéfica, pois, prejudicaria a força cogente dos regulamentos da Agência.

112. Assim, qualquer entendimento no sentido de aplicação retroativa benéfica do Regulamento de Sanções esbarraria no disposto do art. 2º, inc. IV da LGT, in verbis:

Art. 2º O Poder Público tem o dever de:

(...)

IV - fortalecer o papel regulador do Estado;(…) (grifos nossos)

114. Entende-se, pois, que seja mais consentâneo com o direito administrativo sancionador a aplicação do princípio geral do direito do tempus regit actum, ou seja, a norma vigente à época da infração incidirá sobre essa e determinará a correspondente sanção. De fato, a Lei de Introdução ao Código Civil assim dispõe acerca do aludido princípio nos artigos 2º e 6º, caput, assim:

Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

§ 2º A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.

§ 3º Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência.

Art. 6º A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.;

(...)

116. Daí depreende-se que a disposição do art.5º, inc. XL da Constituição, apesar de ser superior à LGT e, obviamente, aos Regulamentos da Agência, é específica para a lei penal. (...) (grifos constantes no original)

(grifos constantes no original)

De igual modo, o Conselho Diretor não reconhece a possibilidade de retroatividade da norma mais benéfica no âmbito do processo administrativo sancionador, conforme se depreende do seguinte trecho da Análise nº 11/2018/SEI/LM (SEI [2274899](#)):

4.50. A despeito da posterior supressão do indicador não merece acolhida o argumento de que, por tal razão, deveriam ser afastadas as sanções por seu descumprimento. **Não há espaço, na seara administrativa, para aplicação do princípio invocado. Nesse sentido, reproduz-se a seguinte lição doutrinária²:**

A regra é irretroatividade das normas jurídicas, sendo certo que as leis são editadas para regular situações futuras. O dispositivo constitucional que estabelece a retroatividade da lei penal mais benéfica funda-se em peculiaridades únicas do direito penal, inexistente no direito administrativo sancionador.

Com efeito, a retroatividade da lei penal mais benéfica tem por fundamento razões humanitárias, relacionadas diretamente a liberdade do criminoso, bem jurídico diretamente atingido pela pena criminal. Como ensinam Carlos Enrico Paliero e Aldo Travi, é o princípio do *favor libertatis* que justifica a retroatividade da lei penal mais benigna, considerando-se a gravidade da pena de prisão e os efeitos que tal medida produz sobre o condenado, só superados pelos efeitos da pena de morte. No direito administrativo sancionador não há espaço para o argumento, sendo certo que a sanção administrativa não pode consistir em pena de prisão.

4.51. Tal entendimento encontra precedentes em decisões deste Colegiado, dentre as quais faz-se referência à deliberação do processo nº 53516.001045/2006 e apensos, ocorrida na Reunião nº 643, realizada em 29/3/2012, com fundamento na Análise nº 209/2012-GCER, que resultou no Despacho nº 2.473/2012-CD, de 30/3/2012. Ali igualmente se discutiu, e se afastou, a incidência do princípio na aplicação das sanções administrativas. Também o precedente tratava da sucessão de PGMQ com diferentes indicadores:

De igual forma não merecem prosperar os argumentos da Recorrente sobre a retroatividade da lei mais benéfica. Mister ressaltar que o PGMQ é um instrumento editado com vistas a estabelecer parâmetros de qualidade que devem ser observados pelas Prestadoras durante todo o período da outorga. Tendo em vista a possível necessidade de mudanças destes parâmetros, dado o dinamismo do setor e as exigências por parte dos usuários do serviço, o regulador, sabidamente, previu que tais metas seriam revistas a cada cinco anos. Contudo, não há como sustentar a ideia de que ao retirar um indicador em um momento de revisão, os descumprimentos anteriormente apurados estariam descaracterizados. (destaque nosso)

(...)

² DE MELLO, Rafael Munhoz, *In* Temas de Direito Administrativo, vol. 17, “Princípios Constitucionais do Direito Sancionador”. Editora Malheiros, 2007. p. 153/156.

(grifos diversos do original)

4.64. Dessa forma, não há de se olvidar que a infração praticada tem sua capitulação, para fins sancionatórios, de acordo com o diploma legal vigente no momento da ocorrência. Dito de outro modo, entende esta Agência, conforme decisões reiteradas que tratam do tema, não se aplicar a norma mais benéfica em favor da entidade que perpetrou ato ilegal no âmbito do direito administrativo. Referida regra somente se aplica no âmbito do direito penal.

4.65. Ainda sobre o tema, o artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal de 1988, estabelece que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, restringindo, assim, sua aplicação ao direito penal. Entendimento diverso se revelaria verdadeiro incentivo ao cometimento de infrações no âmbito administrativo, tendo-se em vista a dinamicidade do setor e as constantes e necessárias revisões regulamentares que ocorrem ao longo do tempo. Destaca-se que tais alterações normativas não significam invalidar os atos praticados à luz do disposto nos regulamentos anteriores, mas apenas a adequação das normas às mudanças pelas quais os serviços regulados passam. Os atos ilícitos praticados à época da regulamentação então vigente não se anulam em decorrência da evolução normativa, devendo estes, portanto, ser analisados e julgados de acordo com as regras válidas à época da infração cometida.

4.66. Nesse sentido, ressalta-se o julgado do Supremo Tribunal Federal, no Agravo em Recurso Extraordinário ARE [1019161](#) AgR, relatado pelo Excelentíssimo Ministro Ricardo Lewandowski, que assim consignou:

ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2009. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA (LEI 13.165/2015) NA IMPOSIÇÃO DE MULTA POR CONTAS REJEITADAS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DAS REGRAS DE APLICAÇÃO DA NORMA CONSTANTES NA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – O processo de análise de contas partidárias está contido no conjunto da jurisdição cível, na qual impera o princípio do *tempus regit actum*. Ou seja, na análise de um fato determinado, deve ser aplicada a lei vigente à sua época. II - O caráter jurisdicional do julgamento da prestação de contas não atrai, por si só, princípios específicos do Direito Penal para a aplicação das sanções, tais como o da retroatividade da lei penal mais benéfica. III - Questão que se interpreta com base na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942), sendo esta a norma que trata da aplicação e da vigência das leis, uma vez que não há violação frontal e direta a nenhum princípio constitucional, notadamente ao princípio da não retroatividade da lei penal (art. 5º, XL, da CF/1988). IV - Eventual violação ao texto constitucional, que no presente caso entende inexistente, se daria de forma meramente reflexa, circunstância que torna inviável o recurso extraordinário. V - Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE [1019161](#) AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02-05-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJE-099 DIVULG 11-05-2017 PUBLIC 12-05-2017) (grifou-se)

4.67. Por fim, no que se refere à alegação quanto ao suposto não cabimento das regras de acessibilidade, tendo-se em vista que a decisão ventilada pela empresa acerca de seu reconhecimento como PPP a afastaria do cumprimento das regras de acessibilidade em vigor à época dos fatos, também não pode ser acolhida.

4.68. Reproduz-se a seguir o entendimento da área técnica, ao analisar a presente razão recursal, que corrobora os esclarecimentos ora expostos:

Informe 817/2025/CODI/SCO(SEI nº 14483059):

3.18.1. Análise: A reclassificação da SKY como PPP ocorreu em maio de 2024, por decisão cautelar do Conselho Diretor da Anatel. As infrações apuradas neste Pado referem-se a períodos anteriores (2019, 2020 e 2021), quando a empresa não era considerada PPP e, portanto, estava sujeita integralmente às obrigações do RGA. O princípio da retroatividade da norma mais benéfica, embora reconhecido no âmbito administrativo, não pode ser aplicado de forma automática e irrestrita, especialmente quando há fatos consumados sob a vigência de norma anterior. O entendimento consolidado é que a norma vigente à época dos fatos deve ser observada, salvo disposição expressa em sentido contrário ou decisão judicial específica.

3.18.2. A decisão que reconheceu a SKY como PPP tem caráter cautelar e prospectivo, visando adequar o tratamento regulatório diante da nova realidade do mercado. Não há determinação expressa de aplicação retroativa para processos sancionadores já em curso, tampouco para infrações já apuradas e instruídas sob a vigência da norma anterior.

3.18.3. Embora a SKY cite arquivamentos de processos de fiscalização posteriores à sua reclassificação como PPP, tais decisões referem-se a obrigações e fiscalizações ocorridas após o reconhecimento formal da nova condição. Para processos sancionadores relativos a períodos anteriores, a Anatel tem adotado o entendimento de que a responsabilização deve observar o regime vigente à época dos fatos, em respeito ao princípio da segurança jurídica e ao devido processo legal.

3.18.4. O princípio da retroatividade da norma mais benéfica, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, é aplicado no âmbito penal e, por analogia, no administrativo sancionador. Contudo, sua aplicação exige análise do contexto normativo e dos efeitos concretos da alteração regulatória. O Supremo Tribunal Federal, ao tratar da Lei de Improbidade Administrativa, reconheceu limites à retroatividade, especialmente para situações já consolidadas ou com decisão administrativa transitada em julgado. No caso da SKY, não há decisão judicial específica determinando a aplicação retroativa da desoneração regulatória para processos sancionadores em curso.

3.18.5. A prestadora cita julgados junto ao Poder Judiciário, que supostamente corroboram com o princípio da retroação da norma mais benéfica, contudo, é de se notar que não podem ser aplicados ao caso concreto, uma vez que o Pado é um processo administrativo sancionador que parte de regras já acordadas com os administrados e obrigações preestabelecidas decorrentes da prestação de serviço de telecomunicações.

3.18.6. Importa registrar que o posicionamento do Conselho Diretor da Anatel, bem como da Procuradoria Federal Especializada junto à Anatel, defendem o princípio do *tempus regit actum*, reportado na teoria do direito administrativo. A jurisprudência pátria também já definiu posicionamento sobre o tema. Nesse sentido, importa registrar o entendimento exarado em recente decisão de 05/04/2022, no Processo nº 1044153-86.2021.4.01.3400, da 17ª Vara Federal – SJDF:

Após análise percuente de toda documentação acostada, aponto que, além da especificidade que adjetiva esta demanda, todos os elementos suscitados pela demandante encontram fundamento em normas administrativas cogentes editadas posteriormente, ou seja, não vigentes ao tempo dos fatos em que cometidas as infrações. A autora sustenta, ainda, em interpretação extensiva do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, a aplicação do princípio da retroatividade da norma no âmbito do direito sancionatório como um todo, ou seja, tomando emprestado do direito penal os institutos da “abolitio criminis” e “novatio legis in melius”.

Tenho que a presente tese não se sustenta, na medida em que não se trata de retroatividade de norma mais benéfica, e sim da alteração no tempo dos padrões de qualidade de um serviço regulado. Visto que, no âmbito regulatório, é perfeitamente natural que um determinado padrão de qualidade, vigente à época dos fatos, seja alterado posteriormente, a critério da agência reguladora. A inovação técnica, todavia, não retira da norma anterior sua natureza cogente.

Nesse descortino, insere-se no poder gerencial e normativo das agências reguladoras a modificação de parâmetros técnicos de qualidade, de modo a se aprimorar constantemente o setor regulado. E ainda que essa diretriz seja ulteriormente revogada, mormente em razão de simplificação regulatória, não é cabível a aplicação retroativa da nova regulamentação, sob pena de se criar um ambiente de incertezas jurídicas e técnicas, que em nada contribuem com o efetivo propósito que legitima a intervenção do Estado no domínio econômico.

No âmbito regulatório, uma das funções da Agência é justamente estabelecer os padrões de qualidade. A resolução é o instrumento utilizado para editar regras e normas aplicáveis ao setor em questão, considerando a competência legal da ANATEL, que, inclusive, em nenhum momento foi questionada.

Adicionalmente, tenho que os atos praticados pela Administração são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, sendo que tais premissas só podem ser afastadas diante de prova robusta e inequívoca de ilegalidade, ônus do qual a demandante não logrou se desincumbir, não cabendo, por conseguinte, ao Poder

Judiciário se imiscuir em decisões dotadas de expertise técnica e operacional que objetivam a regulação de mercado.

Ademais, a permissão da retroatividade pretendida robusteceria a injustiça, em total desrespeito ao princípio da isonomia, já que se estaria garantindo à parte autora uma vantagem competitiva em relação a seus concorrentes, que, em tese, observaram, na época devida, os padrões de qualidade que eram exigidos pela ré.

(grifou-se)

3.18.7. Em 18/08/2022, ao apreciar o assunto no ARE nº 843989, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) deu provimento a recurso extraordinário em ação sobre as alterações feitas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), fixando tema de repercussão geral.

3.18.8. A síntese do julgamento do Plenário, bem como a Tese fixada pelo STF, estão reproduzidas a seguir:

SÍNTESE DO JULGAMENTO DO PLENÁRIO

A partir do advento da Lei 14.230/2021 (nova Lei de Improbidade Administrativa – LIA) — cuja publicação e entrada em vigor ocorreu em 26.10.2021 —, deixou de existir, no ordenamento jurídico, a tipificação para atos culposos de improbidade administrativa.

A alteração promovida pelo legislador no texto original da Lei 8.429/1992, no sentido de suprimir a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é clara e plenamente válida, pois a própria Constituição Federal delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos ímprobos, assim como a graduação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF/1988, art. 37, § 4º).

Nada obstante, com o advento da nova lei, o agente público que culposamente causar dano ao erário, embora não mais responda por ato de improbidade administrativa, poderá responder civil e administrativamente pelo ato ilícito.

Por força do art. 5º, XXXVI, da CF/1988 (1), a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, promovida pela Lei 14.230/2021, é irretroativa, de modo que os seus efeitos não têm incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem durante o processo de execução das penas e seus incidentes.

O princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica (CF/1988, art. 5º, XL) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do direito administrativo sancionador.

Referido princípio baseia-se em particularidades do direito penal, o qual está vinculado à liberdade do criminoso (princípio do *favor libertatis*), fundamento inexistente no direito administrativo sancionador. Trata-se de regra de exceção que, como tal, deve ser interpretada restritivamente, prestigiando-se a regra geral da irretroatividade da lei e a preservação dos atos jurídicos perfeitos, especialmente porque, no âmbito da jurisdição civil, prevalece o princípio *tempus regit actum*.

Incide a Lei 14.230/2021 em relação aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência da Lei 8.429/1992, desde que não exista condenação transitada em julgado, cabendo ao juízo competente o exame da ocorrência de eventual dolo por parte do agente.

Diante da revogação expressa do texto legal anterior, não se admite a continuidade de uma investigação, uma ação de improbidade, ou uma sentença condenatória por improbidade com base em uma conduta culposa não mais tipificada legalmente.

Entretanto, a incidência dos efeitos da nova lei aos fatos pretéritos não implica a extinção automática das demandas, pois deve ser precedida da verificação, pelo juízo competente, do exato elemento subjetivo do tipo: se houver culpa, não se prosseguirá com o feito; se houver dolo, prosseguir-se-á. Essa medida é necessária porque, na vigência da Lei 8.429/1992, como não se exigia a definição de dolo ou culpa, muitas vezes a imputação era feita de modo genérico, sem especificar qual era o elemento subjetivo do tipo.

Nesse contexto, todos os atos processuais até então praticados são válidos, inclusive as provas produzidas, as quais poderão ser compartilhadas no âmbito disciplinar e penal, assim como a ação poderá ser utilizada para fins de ressarcimento ao erário.

Os prazos prescricionais previstos na Lei 14.230/2021 (4) não retroagem, sendo aplicáveis a partir da publicação do novo texto legal (26.10.2021).

Isso se dá em respeito ao ato jurídico perfeito e em observância aos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa.

Com efeito, a inércia nunca poderá ser caracterizada por uma lei futura que, diminuindo os prazos prescricionais, passe a exigir o impossível, isto é, que, retroativamente, o poder público — que foi diligente e atuou dentro dos prazos à época existentes — cumpra algo até então inexistente. Por outro lado, a teor do que decidido pela Corte no Tema 897 de repercussão geral, permanecem imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na LIA. (Grifos originais)

TESE FIXADA PELO STF

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se — nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA — a presença do elemento subjetivo — DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 — revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa —, é **IRRETROATIVA**, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, **não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;**

3) **A nova Lei 14.230/2021 aplica-se** aos atos de improbidade administrativa culposos **praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado**, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei."

3.18.9. Com isso, para o caso em exame, é possível concluir que a desoneração regulatória concedida à SKY visa garantir equilíbrio concorrencial e adequação do tratamento regulatório diante da nova configuração do mercado. No entanto, a dispensa de obrigações não pode servir de escudo para afastar a responsabilização por condutas praticadas sob regime anterior, sob pena de fragilizar a efetividade da regulação e comprometer o interesse público na proteção dos direitos dos usuários, especialmente das pessoas com deficiência.

3.18.10. Portanto, não há fundamento para o arquivamento do Pado exclusivamente com base na reclassificação da empresa, devendo o processo observar o regime vigente à época dos fatos apurados.

4.69. Assim, considerando os motivos expostos, a preliminar suscitada igualmente não merece guarida.

II.2. Do Mérito

II.2.a) Ranking de Acessibilidade como instrumento de persuasão para conformidade regulatória. Ausência de finalidade sancionatória em sua elaboração. Necessidade de abordagem responsiva, e não punitiva.

4.70. Inicialmente, a SKY pontua que os instrumentos construídos pela ANATEL, buscando incentivar a conformidade regulatória a regras de acessibilidade — em especial o Ranking de Acessibilidade —, possuem caráter persuasivo, sendo destinados a permitir um acompanhamento responsivo quanto à acessibilidade na indústria de telecomunicações. Por tal motivo, entende que eles não poderiam servir como baliza para exercício sancionador, como o que ora se pretende. Aduziu que a Recorrente periodicamente elaborava planos de ação, construídos em parceria com ANATEL, que visavam, entre outras medidas, ao aprimoramento de recursos de acessibilidade. Ao final, conclui que, a ANATEL, optando por dar seguimento ao Pado e promovendo eventual responsabilização administrativa da SKY, estaria contrariando princípios basilares da Administração Pública, tais como a razoabilidade, a proporcionalidade e a boa-fé, em flagrante atuação contraditória. Afirma que tal conduta não apenas causaria indevido prejuízo à SKY, mas também comprometeria gravemente os ideais de regulação responsiva, que deveriam ser prestigiados e fortalecidos na maior extensão possível. Por tal razão, pede a reconsideração ou, quanto muito, a reforma o Despacho Decisório.

4.71. Passa-se à análise da questão.

4.72. Inicialmente, cumpre relembrar que o Ranking de acessibilidade está previsto no Regulamento Geral de Acessibilidade da Anatel (RGA), o qual foi aprovado por meio da Resolução nº 667/2016. Seu resultado é fruto de diversas fiscalizações realizadas pela Agência, por meio das quais são avaliados itens tais como acessibilidade nas lojas, nos sites, nos canais de atendimento da prestadora e ações voluntárias de acessibilidade engendradas pelas empresas.

4.73. Após a análise dos resultados encontrados, para os quais são realizados cálculos pelas áreas competentes da Anatel, publica-se seu resultado no sítio eletrônico deste órgão regulador.

4.74. De acordo com seu art. 2º, as obrigações do RGA passaram a ser plenamente exigíveis a partir da entrada em vigor do regulamento, a qual se deu no ato de sua publicação, com exceção de alguns dispositivos - dentre eles, os arts. 8º e 18, objetos deste Pado, que passaram a ser de cumprimento obrigatório a partir de 18 (dezoito) meses da publicação do RGA.

4.75. Conforme relatado, este Pado cuida dos resultados apurados nos rankings relativos aos exercícios de 2019, 2020 e 2021, todos, portanto, posteriores à entrada em vigor de todos os dispositivos do regulamento em debate.

4.76. Ultrapassado este ponto, é de se ressaltar que o RGA consolida direitos das pessoas com deficiência, trazendo regras que viabilizem o atendimento prioritário, a disponibilização de formatos acessíveis para documentos e a adoção de tecnologias assistivas, instrumentos estes que permitem prover igualdade de oportunidades e de uso independente para tais usuários dos serviços de telecomunicações.

4.77. Isto posto, assinala-se que, embora o RGA tenha como premissa estimular a adoção contínua de boas práticas de forma voluntária pelas operadoras, este não é o único mote do regulamento, uma vez que traz em seu bojo normas de observância compulsória, cujo descumprimento configura infração regulamentar. A elaboração do Ranking, como mencionado anteriormente, apresenta resultados tanto das referidas ações voluntárias, quanto daqueles relativos ao grau de atendimento dos dispositivos obrigatórios, demonstrando o *compliance* das prestadoras no tocante às suas obrigações de acessibilidade.

4.78. Com efeito, tal propósito não é contrário à regulação responsiva, a qual se refere a um modelo regulatório que conjuga a persuasão com a punição de atos irregulares, a fim de se obter a conformidade dos regulados. Diferencia-se, assim, do modelo tradicional de "comando e controle", no qual as medidas sancionatórias são imediatamente adotadas, tão logo se comprove o descumprimento de regras. De maneira diferente, por meio do modelo responsivo de regulação, busca-se uma engrenagem que funcione com base em cooperação e diálogo entre regulador e regulados, antes de se recorrer às sanções tradicionais. Porém, é importante perceber que não é vedada a adoção do controle, ainda que no âmbito da regulação responsiva. O que se persegue neste modelo de regulação, é que sejam antes escalados os passos constantes no modelo de pirâmide regulatória e, caso não se atinjam os objetivos avançados, por fim, que se apliquem as sanções cabíveis, em caso de descumprimentos que tenham persistido. Dito de outro modo, a responsividade exige o compromisso do regulado no cumprimento de suas obrigações legais, devendo este promover a readequação da situação irregular identificada, ou, por outro lado, sofrer as consequências punitivas em caso de manutenção do cenário de descumprimento, como se observa no presente Pado.

4.79. Assim, é pertinente demonstrar que a Prestadora, ao longo do período avaliado, embora tenha apresentado alguns avanços nos índices avaliados, cometeu infrações que se mostraram persistentes ao longo do tempo.

4.80. Com relação ao disposto no art. 7º do RGC, o qual estabelece que "*toda atendimento deve receber um número de protocolo a ser informado ao consumidor*", os indícios de infração encontram-se registrados nas conclusões dos Relatórios de Fiscalização nº 80/2019/GR07FI1/GR07/SFI (SEI nº 8547291) e nº 79/2020/GR07FI1/GR07/SFI (SEI nº 8547301), nos quais foram avaliados os mecanismos de interação. Nos dois relatórios, concluiu-se que o protocolo não foi entregue adequadamente. Isto porque, de um total de 39 (trinta e nove) tentativas de atendimento realizadas por meio de *e-mail*, *webchat* no *Desktop*, *Smartphone* ou *videochamada*, em 24 (vinte e quatro) tentativas não houve entrega do protocolo, ultrapassando-se, assim, 60% de descumprimento. A título exemplificativo, copiam-se abaixo excertos dos relatórios de fiscalização mencionados, para melhor visualização dos achados que indicaram tais irregularidades (destacou-se):

Situação constante no Relatório de Fiscalização nº 80/2019/GR07FI1/GR07/SFI (SEI nº 8547291)

WEBCHAT - DESKTOP - CLIENTE - I	
Data do teste:	02/12/2019
Horário de Início dos testes:	19:18
Horário de Término dos testes:	19:23
Horário de Início da interação (ex.: envio do pedido de informação ao atendente):	18:58
Horário de resposta da interação (ex.: recebimento de resposta eficiente do atendente à solicitação):	-
Tempo de resposta (em minutos):	-
Houve recebimento da mensagem?	SIM
O conteúdo era adequado à solicitação?	NÃO
Informação estava formatada sem truncamento?	SIM
Houve protocolo informado?	NÃO
Protocolo:	-
Observações	O sistema utiliza inteligência artificial para responder aos questionamentos dos usuários. Questionou-se sobre a disponibilidade da banda larga e a resposta não foi eficiente.

Situação constante no Relatório de Fiscalização nº 79/2020/GR07FI1/GR07/SFI (SEI nº 8547301)

Tabela 05: Teste 5 - Mensagem Eletrônica WhatsApp - Smartphone

TESTE DA EFICIÊNCIA DO MECANISMO DE ACESSIBILIDADE	
Canal de Atendimento: (ex.: Mensagem Eletrônica, WEBCHAT ou VIDEOCHAMADA)	Mensagem eletrônica
Tipo de interação (SMS, Email, chat com inteligência artificial, CIC, SAC)	WhatsApp
Dispositivo (Computador ou Smartphone):	SMARTPHONE
Sistema Operacional (Windows, Andoid, IOS, etc):	ANDROID
Foi usado aplicativo específico? (S/N)	SIM
Descrever aplicativo utilizado, quando aplicável:	WhatsApp
Data:	10/11/2020
Hora de início do teste:	13:44
Hora de término do teste:	13:47
Horário de Início da interação (ex.: envio do pedido de informação ao atendente):	13:44
Horário de resposta da interação (ex.: recebimento de resposta eficiente do atendente à solicitação):	SEM RESPOSTA EFICIENTE
Houve resposta à solicitação? (S/N)	N
O conteúdo era adequado à solicitação? (S/N)	N
A interação permaneceu sem problemas técnicos? (S/N)	N
Descrever problemas técnicos, se ocorrer: (São considerados problemas técnicos: queda de conexão, fechamento involuntário da tela, travamento, lentidão, texto desformatado, entre outros que o agente considerar que possa prejudicar a interação, a comunicação ou a compreensão da mensagem)	
Após o questionamento, o atendente desconectou.	
O protocolo foi informado no início do atendimento? (S/N/NA)	N
Nº de protocolo:	SEM PROTOCOLO
Outras Observações:	
O mecanismo está disponível apenas para clientes cadastrados.	
Nome do arquivo com o registro do teste:	msg_ele_05.pdf

4.81.

A área técnica responsável avaliou os achados por meio dos seguintes Informes, cujos trechos se encontram transcritos a seguir:

- Informe nº 55/2020/PRUV/SPR (8547139):

3.18. Nos autos do processo nº 53500007557/2020, consta o Informe nº 41/2020/PRUV/SPR, de 30/03/2020 (SEI nº 5375538), o qual consolidou os resultados dos indicadores ASA, API, AVI e ERA. A SKY obteve a segunda posição no Ranking.

3.19. Como se sabe, o Ranking de Acessibilidade verifica a conformidade de itens obrigatórios (principalmente aqueles impostos pelo RGA) e não obrigatórios, sendo de caráter não sancionatório, configurando-se como medida de incentivo às prestadoras, a fim de que colaborem para a independência das pessoas com deficiência. Para fins de acompanhamento das obrigações de acessibilidade e para avaliação do tratamento dispensado às pessoas com deficiência, esse Plano de ação acompanha apenas os itens obrigatórios. Em relação a estes últimos, o Ranking de Acessibilidade 2020 identificou os seguintes:

I - Acessibilidade de sua página na internet (art. 8º, VI, RGA): 68,13%

II - Disponibilidade de webchat SAC (art. 8º, IV, RGA): 100% de adequação

III - Disponibilidade da Videochamada SAC (Art. 8º, IV, RGA): 100% de adequação

IV - Disponibilização de protocolo na mensagem eletrônica (art. 7º, RGC)*: 30 % de adequação

V - Disponibilização de protocolo no Webchat SAC (art. 7º, RGC)**: 0,00%

VI - Disponibilização de protocolo na videochamada SAC (art. 7º, RGC)**: 0,00%

VII - Atendentes da CIC qualificados (art. 18 RGA)*: 0,00%

* Novas irregularidades constatadas em 2020

** Irregularidades existentes em 2019, porém não mapeadas no Plano de Ação

3.20. Quando comparados os resultados do Ranking de Acessibilidade 2019 com o de 2020, temos as seguintes conclusões:

Item de acompanhamento	1º Ranking de Acessibilidade percentual de adequação	2º Ranking de Acessibilidade percentual de adequação	Percentual de melhoria
1- Acessibilidade na página na internet (art. 8º, VI, RGA) (teste cognitivo)	70,13%	68,13%	↓ -2,85
2- Disponibilidade de webchat SAC (art. 8º, IV, RGA)	0,00%	100 %	↑
3- Disponibilidade da Videochamada SAC (Art. 8º, IV, RGA)	0,00%	100 %	↑
4- Disponibilização de protocolo na mensagem eletrônica SAC (art. 7º, RGC)	100,00%	30,00%	↓ -70,00%
5- Disponibilização de protocolo no Webchat SAC (art. 7º, RGC)	0,00%	0,00%	
6- Disponibilização de protocolo na videochamada SAC (art. 7º, RGC)	0,00%	0,00%	
7- Atendentes da CIC qualificados (art. 18 RGA)		0,00%	

3.21. Os cálculos acima foram feitos a partir dos resultados constantes dos Anexos I e II deste Informe (Planilha detalhada dos percentuais de adequação dos critérios do indicador ERA e Planilha detalhada dos percentuais de adequação dos critérios do indicador API), além das planilhas anexadas aos processos 53500009675/2019 (Ranking de Acessibilidade 2019) e 53500007557/2020 (Ranking de Acessibilidade 2020).

3.22. Ressalta-se que no que tange à irregularidade 7, esta somente foi avaliada em 2020, haja vista que em 2019 os critérios para qualificação dos atendentes eram diferentes dos atuais, inviabilizando uma comparação.

3.23. Observa-se que além de a prestadora ter alcançado uma melhor posição no Ranking de Acessibilidade 2020 - a segunda posição, houve uma significativa melhoria nos indicadores 2 e 3 constantes da planilha acima. Contudo, os critérios 4 a 7 se apresentam com percentuais muito baixos. Por isso, sugere-se a continuidade do acompanhamento da SKY, por meio dos Rankings de Acessibilidade anuais e deste Plano de ação e, ainda, o acompanhamento mais rigoroso daqueles itens que pioraram ou que se encontram com percentual de adequação abaixo de 80%.

- Informe nº 75/2021/PRUV/SPR (8547146):

Do Ranking de Acessibilidade 2020

3.13. As fiscalizações do Ranking de Acessibilidade 2020 se iniciaram em setembro/2019. As prestadoras fiscalizadas foram: Claro, Oi, SKY, VIVO, TIM e Algar. Esta última foi convidada pela Anatel a participar do ranking, tendo aceitado o convite pela carta ASSREG – 0068/2019 (SEI nº 4137989), de 13 de maio de 2019.

3.14. Nos autos do processo nº 53500007557/2020, consta o Informe nº 41/2020/PRUV/SPR, de 30/03/2020 (SEI nº 5375538), o qual consolidou os resultados dos indicadores ASA, API, AVI e ERA. A SKY obteve a segunda posição no ranking.

3.15. Como se sabe, o Ranking de Acessibilidade verifica a conformidade de itens obrigatórios (principalmente aqueles impostos pelo RGA) e não obrigatórios, sendo de caráter não sancionatório, configurando-se como medida de incentivo às prestadoras, a fim de que colaborem para a independência das pessoas com deficiência. Para fins de acompanhamento das obrigações de acessibilidade e para avaliação do tratamento dispensado às pessoas com deficiência, esse Plano de ação acompanha apenas os itens obrigatórios. Em relação a estes últimos, o Ranking de Acessibilidade 2020 identificou os seguintes:

I - Acessibilidade de sua página na internet (art. 8º, VI, RGA): 68,13%

II - Disponibilidade de webchat SAC (art. 8º, IV, RGA): 100% de adequação

III - Disponibilidade da Videochamada SAC (Art. 8º, IV, RGA): 100% de adequação

IV - Disponibilização de protocolo na mensagem eletrônica (art. 7º, RGC)*: 30 % de adequação

V - Disponibilização de protocolo no Webchat SAC (art. 7º, RGC)**: 0,00%

VI - Disponibilização de protocolo na videochamada SAC (art. 7º, RGC)**: 0,00%

VII - Atendentes da CIC qualificados (art. 18 RGA)*: 0,00%

* Novas irregularidades constatadas em 2020

** Irregularidades existentes em 2019, porém não mapeadas no Plano de Ação

Do Ranking de Acessibilidade 2021

3.16. Nos autos do processo nº 53500.064619/2020-20, consta o Informe nº 52/2021/PRUV/SPR (SEI nº 6703170), que consolida os resultados das fiscalizações dos indicadores ERA, API e AVI da prestadora. O indicador ASA não foi fiscalizado devido à pandemia do COVID -19. A SKY obteve a segunda posição no ranking. 3.17. Quando comparados os resultados do Ranking de Acessibilidade 2021 com o de 2020, temos as seguintes conclusões:

	2019	2020	2021	Varição Percentual 2021 vs 2020	Melhora/Piora /Inalterado
Acompanhamento Plano de Ação	Porcentagem de Conformidade	Porcentagem de Conformidade	Porcentagem de conformidade		
1- Acessibilidade na página na internet (art. 8º, VI, RGA)	70,13%	68,13%	89,10%	30,78%	Melhora
2- Disponibilidade do Webchat SAC (Art. 8º, IV, RGA)	0,00%	100,00%	50,00%	-50,00%	Piora
3- Disponibilidade da Videochamada SAC* (Art. 8º, IV, RGA)	0,00%	100,00%	25,00%	-75,00%	Piora
4- Disponibilização de protocolo na mensagem eletrônica (art. 7º, RGC)	100,00%	30,00%	0,00%	-100,00%	Piora
5- Disponibilização de protocolo no Webchat SAC (art. 7º, RGC)	0,00%	0,00%	100,00%	—	Melhora
6- Disponibilização de protocolo na videochamada SAC (art. 7º, RGC)	0,00%	0,00%	0,00%	—	Inalterado
7- Atendentes da CIC qualificados (art. 18 RGA)**		0,00%	68,18%	—	Melhora

* Em 2021, foi considerado o critério "Houve resposta à solicitação?"

**Critérios de qualificação válidos a partir de 2020

3.18. Os cálculos acima foram feitos a partir dos resultados constantes das planilhas anexadas aos processos 53500009675/2019 (Ranking de Acessibilidade 2019) e 53500007557/2020 (Ranking de Acessibilidade 2020) e nº 53500.064619/2020-20 (Ranking de Acessibilidade 2021).

3.19. Observa-se que houve melhoria nos indicadores 1, 5 e 7 constantes da planilha acima. Contudo, os critérios 2,3, 4 e 6 se apresentam com percentuais baixos, principalmente aqueles referentes a protocolo. Relativamente ao item 6, a prestadora apresentou, pela segunda vez, 0% de adequação. (destacou-se)

4.82. Como se observa de tais análises, foram verificadas condutas em desacordo com a regulamentação, ao longo do tempo observado, uma vez que não houve a disponibilização de protocolo, como determina o art. 7º do RGC.

4.83. No que se refere, por exemplo, ao art. 8º, IV, do RGA, o qual estabelece que seja disponibilizado, no canal de atendimento remoto por internet, mecanismo de interação com o SAC por meio de *webchat* para atender pessoas com deficiência, foram observadas dissonâncias entre referida norma e a atuação da prestadora. É o que aponta o Relatório de Fiscalização nº 0010/2019/GR05 (SEI nº 3768358), no qual se documentou a avaliação dos meios de atendimento utilizados pela prestadora, concluindo-se que todas as tentativas realizadas pelo webchat, através do desktop ou smartphone, resultaram em falhas por indisponibilidade do canal ou do endereço na internet. Já por meio dos Relatórios de Fiscalização nº 80/2019/GR07F11/GR07/SFI (SEI nº 8547291) e nº 79/2020/GR07F11/GR07/SFI (SEI nº 8547301), por meio da realização de testes, verificou-se não haver resposta no atendimento, trazendo à tona falhas de cunho procedimental. Demonstrem-se, abaixo, exemplos de tais ocorrências nos atendimentos:

-SITUAÇÃO VERIFICADA NO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 80/2019/GR07F11/GR07/SFI

WEBCHAT - DESKTOP - CLIENTE - II	
Data do teste:	03/12/2019
Horário de Início dos testes:	15:03
Horário de Término dos testes:	15:09
Horário de Início da interação (ex.: envio do pedido de informação ao atendente):	15:04
Horário de resposta da interação (ex.: recebimento de resposta eficiente do atendente à solicitação):	-
Tempo de resposta (em minutos):	-
Houve recebimento da mensagem?	SIM
O conteúdo era adequado à solicitação?	NÃO*
Informação estava formatada sem truncamento?	SIM
Houve protocolo informado?	NÃO
Protocolo:	-
Observações:	A inteligência artificial foi eficiente em entender a solicitação, porém o link com a resposta não abriu. Solicitou-se falar com o atendente, sem sucesso.

-SITUAÇÃO VERIFICADA NO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 79/2020/GR07F11/GR07/SFI

Tabela 08: Teste 3 - WEBCHAT SAC Smartphone I

TESTE DA EFICIÊNCIA DO MECANISMO DE ACESSIBILIDADE	
Canal de Atendimento: (ex.: Mensagem Eletrônica, WEBCHAT ou VIDEOCHAMADA)	WEBCHAT
Tipo de interação (SMS, Email, chat com inteligência artificial, CIC, SAC)	SAC
Dispositivo (Computador ou Smartphone):	SMARTPHONE
Sistema Operacional (Windows, Andoid, IOS, etc):	ANDROID
Foi usado aplicativo específico? (S/N)	SIM
Descrever aplicativo utilizado, quando aplicável:	APP SKY
Data:	06/11/2020
Hora de início do teste:	09:27
Hora de término do teste:	09:38
Horário de Início da interação (ex.: envio do pedido de informação ao atendente):	09:28
Horário de resposta da interação (ex.: recebimento de resposta eficiente do atendente à solicitação):	SEM RESPOSTA EFICIENTE
Houve resposta á solicitação? (S/N)	N
O conteúdo era adequado à solicitação? (S/N)	N
A interação permaneceu sem problemas técnicos? (S/N)	N
Descrever problemas técnicos, se ocorrer: (São considerados problemas técnicos: queda de conexão, fechamento involuntário da tela, travamento, lentidão, texto desformatado, entre outros que o agente considerar que possa prejudicar a interação, a comunicação ou a compreensão da mensagem)	
O protocolo foi informado no início do atendimento? (S/N/NA)	S
Nº de protocolo:	2020-92877805911
Outras Observações:	
Não houve resposta do atendente em momento algum do atendimento. Sequer se manifestou de alguma forma. As manifestações observadas dizem respeito somente à automatizadas.	
Nome do arquivo com o registro do teste:	web_cht_sac_sm_01.pdf

4.84. Por meio do Informe nº 26/2019/PRUV/SPR (SEI nº 3920933), no qual se apresentou o cálculo do *Ranking* de Acessibilidade 2019, restou claro que em nenhum dos testes realizados por webchat, tanto por meio do desktop, quanto de smartphone, o usuário conseguiu atendimento. No canal que deveria viabilizar videochamada, o resultado dos testes apontou para o aparecimento de uma tela em branco. É o que se observa dos fatos relatados em tal Informe:

SKY - Análise ERA - Processo SEI nº 53528.003423/2018-36

I – Interação via mensagem eletrônica (Relatório de Fiscalização n.º 0010/2019/GR05 - SEI n.º 3768358, item 4.3.4 do Relatório Descrição da Ação de Fiscalização - SEI n.º 3767758 e item 4.3.4 da Complementação ao Relatório de Fiscalização 0010/2019/GR05 – SEI n.º 3928848, constantes do Processo n.º 53528.003423/2018-36)

3.113. O teste foi realizado por meio do canal de atendimento e-mail e a tentativa foi descrita pelo fiscal como positiva, segundo o Relatório Descrição da Ação de Fiscalização e Complementação ao Relatório de Fiscalização 0010/2019/GR05.

3.114. Desta forma, a pontuação da prestadora para o item foi **1,00 em 1,00** conforme Anexo XIII (SEI n.º 3956405)

II – Webchat - Relatório de Fiscalização n.º 0010/2019/GR05 - SEI n.º 3768358, item 4.3.3 do Relatório Descrição da Ação de Fiscalização - SEI n.º 3767758 e item 4.3.3 da Complementação ao Relatório de Fiscalização 0010/2019/GR05 – SEI n.º 3928848, constantes do Processo n.º 53528.003423/2018-36)

3.115. O item Webchat foi dividido nos subitens Webchat SAC (Desktop) e Webchat SAC (Smartphone), considerando que a prestadora segundo as regras regulatórias não têm obrigação de instalação e manutenção de CIC – Central de Intermediação da Comunicação.

3.116. O fiscal descreve que a prestadora não disponibiliza um canal de atendimento do tipo webchat. O mais próximo disso, segundo a fiscalização, é o “Portal do Surdo” que não está relacionado diretamente à SKY, mas que, conforme orientação apresentada na CT-REG163/2018 (SEI n.º 3310982), permitiria a escolha de comunicação via chat com a SKY. Apesar disso, em todos os testes realizados desktop ou smartphone – não foi possível utilizar tal canal em razão da indisponibilidade do mesmo/seu endereço na internet.

3.117. A prestadora em sua CT-REG-163/2018 (item VII) - SEI n.º 3310982 ressalta o atendimento também por meio de telefone exclusivo para pessoas com deficiência auditiva (0800 701 1200) que recebe chamadas originadas a par r de telefones acessíveis, congregam teclados alfanuméricos e permitem que o texto digitado seja endereçado à Central SKY, que por sua vez, responde também por meio de texto escrito (TTS). Cumpre destacar que o teste de verificação do canal não pode ser realizado, uma vez que não houve tempo hábil.

3.118. Desta forma a pontuação da prestadora para o item foi **0,00 em 1,00** conforme Anexo XIII (SEI n.º 3956405).

III – Videochamada - Relatório de Fiscalização n.º 0010/2019/GR05 - SEI n.º 3768358, item 4.3.1 do Relatório Descrição da Ação de Fiscalização - SEI n.º 3767758 e item 4.3.1 da Complementação ao Relatório de Fiscalização 0010/2019/GR05 – SEI n.º 3928848, constantes do Processo n.º 53528.003423/2018-36).

3.119. O item Videochamada foi dividido em Videochamada do SAC (Desktop) e Videochamada do SAC (Smartphone) considerando que a prestadora segundo as regras regulatórias não têm obrigação de instalação e manutenção de CIC – Central de Intermediação da Comunicação.

3.120. Os fiscais verificaram que no site e em informações fornecidas pela SKY há uma central de Videochamada, no entanto, quando os testes foram realizados não houve o encaminhamento para a Videochamada aparecendo na tela somente uma tela em branco. A fiscalização ainda relata que não só usou a rede corporativa nos testes, mas também a tecnologia 4G no smartphone, desconstruindo a tese argumentativa da SKY, que, em sua manifestação quanto ao Relatório de Fiscalização, CT-REG-036/2019 (SEI n.º 3895871), alega que a única justificativa técnica encontrada para a impossibilidade de acesso à videochamada proporcionada pela empresa é a presença de Firewalls capazes de impedir o fluxo de informações a partir das redes da Anatel.

3.121. A prestadora por sua vez, também apresenta em suas petições vídeos como provas de Informe 26 (3920933) SEI 53500.009675/2019-68 / pg. 18 funcionamento da videochamada, produzidas por meio de atendimento reais e testes. Tais provas não tem o condão de invalidar os diversos testes realizados pelos fiscais diretamente no sítio da prestadora, tanto via desktop – u lizando navegadores distintos, quanto u lizando o smartphone por meio do 4G, sem utilizar a rede da Anatel.

3.122. Desta forma a pontuação da prestadora para o item foi **00,00 em 2,00** conforme Anexo XIII (SEI n.º 3956405).

(...)

V – Pontuação total do ERA da SKY: 1,50 em 5,00 pontos, o que representa um cumprimento de 30,00% dos itens avaliados no ERA.

RESUMO DO ERA DA SKY

Subtemas avaliados pela fiscalização da Anatel	Pontuação
Interação via mensagem eletrônica	1,00
Webchat	0,00
Videochamada	0,00
Profissionais qualificados	0,50
Total	1,50

4.85. Já por meio do Informe nº 55/2020/PRUV/SPR (SEI nº 8547139), relativo ao acompanhamento da SKY no *Ranking* de Acessibilidade de 2020, indicou-se avanço na adequação dos canais de atendimento aos usuários, conforme se observa a seguir:

Do Ranking de Acessibilidade 2020

(...)

3.18. Nos autos do processo nº 53500007557/2020, consta o Informe nº 41/2020/PRUV/SPR, de 30/03/2020 (SEI nº 5375538), o qual consolidou os resultados dos indicadores ASA, API, AVI e ERA. A SKY obteve a segunda posição no Ranking.

3.19. Como se sabe, o Ranking de Acessibilidade verifica a conformidade de itens obrigatórios (principalmente aqueles impostos pelo RGA) e não obrigatórios, sendo de caráter não sancionatório, configurando-se como medida de incentivo às prestadoras, a fim de que colaborem para a independência das pessoas com deficiência. Para fins de acompanhamento das obrigações de acessibilidade e para avaliação do tratamento dispensado às pessoas com deficiência, esse Plano de ação acompanha apenas os itens obrigatórios. Em relação a estes últimos, o Ranking de Acessibilidade 2020 identificou os seguintes:

I - Acessibilidade de sua página na internet (art. 8º, VI, RGA): 68,13%

II - Disponibilidade de webchat SAC (art. 8º, IV, RGA): 100% de adequação

III - Disponibilidade da Videochamada SAC (Art. 8º, IV, RGA): 100% de adequação

IV - Disponibilização de protocolo na mensagem eletrônica (art. 7º, RGC)*: 30 % de adequação

V - Disponibilização de protocolo no Webchat SAC (art. 7º, RGC)**: 0,00%

VI - Disponibilização de protocolo na videochamada SAC (art. 7º, RGC)**: 0,00%

VII - Atendentes da CIC qualificados (art. 18 RGA)*: 0,00%

* Novas irregularidades constatadas em 2020

** Irregularidades existentes em 2019, porém não mapeadas no Plano de Ação

Item de acompanhamento	1º Ranking de Acessibilidade percentual de adequação	2º Ranking de Acessibilidade percentual de adequação	Percentual de melhoria
1- Acessibilidade na página na internet (art. 8º, VI, RGA) (teste cognitivo)	70,13%	68,13%	↓ -2,85
2- Disponibilidade de webchat SAC (art. 8º, IV, RGA)	0,00%	100 %	↑
3- Disponibilidade da Videochamada SAC (Art. 8º, IV, RGA)	0,00%	100 %	↑
4- Disponibilização de protocolo na mensagem eletrônica SAC (art. 7º, RGC)	100,00%	30,00%	↓ -70,00%
5- Disponibilização de protocolo no Webchat SAC (art. 7º, RGC)	0,00%	0,00%	
6- Disponibilização de protocolo na videochamada SAC (art. 7º, RGC)	0,00%	0,00%	
7- Atendentes da CIC qualificados (art. 18 RGA)		0,00%	

4.86. Contudo, demonstrando uma instabilidade nas medidas adotadas pela operadora, verificou-se um decréscimo em seu desempenho no ano seguinte, ao se avaliar o Ranking de 2021, nos termos do Informe nº 75/2021/PRUV/SPR (SEI nº 8547146), comparando-se tais resultados aos do ano de 2020, destacou-se:

Do Ranking de Acessibilidade 2021

3.16. Nos autos do processo nº 53500.064619/2020-20, consta o Informe nº 52/2021/PRUV/SPR (SEI nº 6703170), que consolida os resultados das fiscalizações dos indicadores ERA, API e AVI da prestadora. O indicador ASA não foi fiscalizado devido à pandemia do COVID -19. A SKY obteve a segunda posição no ranking.

3.17. Quando comparados os resultados do Ranking de Acessibilidade 2021 com o de 2020, temos as seguintes conclusões:

	2019	2020	2021		
Acompanhamento Plano de Ação	Porcentagem de Conformidade	Porcentagem de Conformidade	Porcentagem de conformidade	Variação Percentual 2021 vs 2020	Melhora/Piora /Inalterado
1- Acessibilidade na página na internet (art. 8º, VI, RGA)	70,13%	68,13%	89,10%	30,78%	Melhora
2- Disponibilidade do Webchat SAC (Art. 8º, IV, RGA)	0,00%	100,00%	50,00%	-50,00%	Piora
3- Disponibilidade da Videochamada SAC* (Art. 8º, IV, RGA)	0,00%	100,00%	25,00%	-75,00%	Piora
4- Disponibilização de protocolo na mensagem eletrônica (art. 7º, RGC)	100,00%	30,00%	0,00%	-100,00%	Piora
5- Disponibilização de protocolo no Webchat SAC (art. 7º, RGC)	0,00%	0,00%	100,00%	—	Melhora
6- Disponibilização de protocolo na videochamada SAC (art. 7º, RGC)	0,00%	0,00%	0,00%	—	Inalterado
7- Atendentes da CIC qualificados (art. 18 RGA)**		0,00%	68,18%	—	Melhora

* Em 2021, foi considerado o critério "Houve resposta à solicitação?"

**Critérios de qualificação válidos a partir de 2020

3.18. Os cálculos acima foram feitos a partir dos resultados constantes das planilhas anexadas aos processos 53500009675/2019 (Ranking de Acessibilidade 2019) e 53500007557/2020 (Ranking de Acessibilidade 2020) e nº 53500.064619/2020-20 (Ranking de Acessibilidade 2021).

3.19. Observa-se que houve melhoria nos indicadores 1, 5 e 7 constantes da planilha acima. Contudo, os critérios 2, 3, 4 e 6 se apresentam com percentuais baixos, principalmente aqueles referentes a protocolo. Relativamente ao item 6, a prestadora apresentou, pela segunda vez, 0% de adequação.

3.20. Tendo em vista os percentuais apresentados, o prazo de acompanhamento do Ranking de acessibilidade (2019-2021), sugere-se o envio deste processo à SCO e SRC para análise e tomada de providências eventualmente cabíveis, considerando sua evolução desde o Ranking de 2019.

4.87. Diante de tais evidências e resultados, por meio dos quais concluiu-se pela permanência de irregularidades, ainda que a empresa tenham empreendido esforços que acarretaram algumas melhorias, entendeu-se pela devida necessidade de sancionamento de tais irregularidades, haja vista que importantes ferramentas de acessibilidade continuaram a ter sua disponibilidade prejudicada em face de omissão ou erro da empresa, tendo, assim, seu direito ao acesso às telecomunicações maculado ao longo dos anos observados, sendo as situações ora expostas um exemplo claro de quando o controle deve ser exercido pela administração pública, mesmo no âmbito da regulação responsiva.

4.88. Além disso, repisa-se que "A Anatel já utilizou resultados do Ranking de Acessibilidade como base para instauração de processos administrativos em outros casos, inclusive aplicando sanções quando verificado descumprimento reiterado ou ausência de medidas corretivas por parte das prestadoras. O entendimento de que o ranking não pode fundamentar sanções contraria a prática consolidada da Agência e o interesse público na efetividade da regulação.", conforme atesta a área técnica nos termos do item 3.19.4 do Informe nº 817/2025/CODI/SCO (SEI nº 14483059).

4.89. Assim, tendo em vista que o Ranking de Acessibilidade refere-se a um instrumento institucional legítimo de acompanhamento das obrigações regulamentares afeitas ao tema, o qual serve ainda de estímulo ao desenvolvimento contínuo de ações de cunho inclusivo e que, ao lado disso, é elemento hábil a fundamentar eventuais ações de controle tidas como necessárias diante de cenários de descumprimento regulatório continuado, sua adoção para tal fim não representa ofensa ao instituto da regulação responsiva, mas, ao contrário disso, demonstra que as empresas não lograram êxito em cumprir devidamente suas obrigações por meio das diversas medidas reparatórias que poderiam ter sido adotadas, até que o controle se fizesse necessário. Afasta-se, assim, o presente argumento recursal.

II.2.b) Das medidas de acessibilidade empreendidas pela SKY e da impossibilidade de comparação entre os Rankings de Acessibilidade de 2019, 2020 e 2021:

4.90. Neste ponto, descrevem-se ações empreendidas pela SKY, no sentido de conceder acessibilidade aos usuários com deficiência, evidenciando-se a relação de diálogo e cooperação estabelecida com a Anatel. Argumentou-se que, com o passar dos anos, foram efetuadas melhorias nas ferramentas de acessibilidade da empresa, ações estas que alavancaram seu desempenho nos Rankings de Acessibilidade, tendo a SKY saído da quarta posição em 2019 para a segunda em 2020 e 2021.

4.91. Alegou-se, ainda, a inadequação da metodologia de cálculo utilizada pela Anatel para comparar os resultados dos Rankings de Acessibilidade de diferentes anos, uma vez que o Manual Técnico-Operacional (MORGA) e os procedimentos de fiscalização seriam revisados periodicamente, mudando, assim, os critérios de avaliação a cada ciclo. Acredita a empresa que, dessa forma, a comparação direta entre anos distintos poderia ser injusta e inadequada, por não levar em conta as mudanças ocorridas nas premissas e nos indicadores avaliados.

4.92. Finaliza arguindo não ter havido piora nos serviços de acessibilidade, já que os resultados, na verdade, dependeriam dos critérios adotados a cada ciclo, sendo indevida a instauração do Pado com base em suposta piora nos indicadores.

4.93. Passa-se ao exame da questão.

4.94. Da leitura dos argumentos ora trazidos, depreende-se que a prestadora tenta se eximir dos descumprimentos identificados ao longo dos anos ao questionar o formato do ranking de acessibilidade e não os resultados da fiscalização, em si. Esquece a prestadora que o Ranking representa um instrumento de demonstração dos índices alcançados pelas empresas do setor, a fim de comparar suas performances e reconhecer os esforços dedicados à promoção de ferramentas de acessibilidade, sendo, assim, apenas um meio de demonstração do empenho de cada operadora, sob este prisma.

4.95. As infrações ora observadas, e que, por certo, se refletem nos resultados obtidos pela SKY, é que são, de fato, o cerne deste processo sancionador, as quais se encontram consolidadas nos relatórios de fiscalização que deram ensejo ao presente Pado e em razão das quais aplicou-se a decisão ora recorrida.

4.96. Em mesmo sentido se manifestou a área técnica, nos termos do Informe nº 817/2025/CODI/SCO (SEI nº 14483059), sobre este ponto, cujos esclarecimentos reproduzo abaixo, e aos quais me filio:

3.22.1. Análise: Primeiramente, torna-se importante destacar que a evolução nos Rankings de Acessibilidade e a adoção de medidas voluntárias são positivas, mas não eximem a prestadora do cumprimento integral das obrigações regulatórias previstas no Regulamento Geral de Acessibilidade (RGA). O fato de a SKY ter

melhorado sua posição no ranking não significa que todas as exigências foram atendidas, especialmente se persistirem não conformidades identificadas nos relatórios de fiscalização.

3.22.2. A revisão periódica do MORGa e dos procedimentos de fiscalização é uma prática comum para garantir que os critérios reflitam as melhores práticas e avanços tecnológicos. No entanto, a Anatel busca garantir transparência e previsibilidade ao comunicar previamente as mudanças metodológicas e ao aplicar os critérios de forma uniforme para todas as prestadoras em cada ciclo. A comparação entre anos distintos pode ser utilizada para identificar tendências e avaliar o compromisso das empresas com a melhoria contínua, desde que observadas as premissas de cada ciclo.

3.22.3. A alegação de que não houve piora nos serviços de acessibilidade não afasta a constatação de infrações específicas apontadas pela fiscalização. O objetivo do Pado não é punir a empresa por uma eventual queda no ranking, mas sim apurar o descumprimento de obrigações regulatórias concretas, independentemente da posição relativa da prestadora em relação às demais.

3.22.4 É necessário mencionar, também, que o histórico de cooperação com a SKY é relevante para a dosimetria da pena e para a avaliação de atenuantes, mas não elimina a necessidade de responsabilização administrativa quando há descumprimento das normas. O processo sancionador é instrumento legítimo para garantir a efetividade da regulação e a proteção dos direitos dos usuários.

3.22.5. Ademais, é preciso acrescentar que a metodologia adotada pela Anatel visa garantir justiça e isonomia entre as prestadoras, aplicando os mesmos critérios para todas em cada ciclo de fiscalização. Eventuais ajustes metodológicos são comunicados e discutidos com o setor, e as empresas têm oportunidade de se manifestar e apresentar planos de ação para correção de eventuais não conformidades.

3.22.6. Portanto, é possível concluir que a evolução nos rankings e as medidas voluntárias adotadas pela SKY são reconhecidas, mas não afastam a obrigação de cumprir integralmente as normas de acessibilidade. O processo sancionador é legítimo quando há infrações concretas, e a comparação entre ciclos pode ser utilizada como ferramenta de acompanhamento, desde que observadas as premissas de cada período.

4.97. Considerando-se, portanto, que as infrações observadas no curso da fiscalização e dos processos de monitoramento, bem como a permanência de sua ocorrência, é que dão ensejo ao processo sancionador, sendo o Ranking de acessibilidade uma ferramenta de exposição dos resultados aferidos em cada ciclo pelas empresas, mantêm-se a caracterização das infrações bem como se afasta a presente pretensão recursal.

II.2.c) Da impossibilidade de apenamento ante a ausência de elemento volitivo:

4.98. A SKY apresenta a ausência de elemento volitivo, ou seja, o cometimento de infrações de forma não intencional, a fim de afastar a penalidade aplicada. Argui que, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro e a doutrina, faz-se necessário que o agente tenha agido de forma consciente e voluntária para que se configure a infração administrativa, em face de dolo ou culpa. Alega a prestadora sempre ter sido comprometida com o adimplemento de suas obrigações regulatórias, tendo adotado medidas proativas e voluntárias voltadas ao aprimoramento da acessibilidade de seus serviços.

4.99. A operadora insurgiu-se, ainda, contra o entendimento da área técnica de que seria suficiente a mera inevitabilidade da infração e o descumprimento de deveres de cuidado objetivos para caracterizar a culpabilidade da pessoa jurídica, em que pese à ausência de intenção, uma vez que considera que, mesmo quanto às infrações de responsabilidade objetiva, seria indispensável a manifestação de vontade do agente de descumprir a norma. Complementa ter sempre buscado cumprir as exigências de acessibilidade, estando, assim, ausentes os requisitos para a configuração de infração administrativa e, por conseguinte, para a aplicação de qualquer sanção.

4.100. Passa-se à análise.

4.101. No caso das infrações ora apuradas, além de não haver quaisquer provas juntadas que eventualmente comprovassem a ausência do elemento volitivo da SKY, estas não seriam hábeis a afastar a punibilidade pelas irregularidades apuradas, exceto em caso de ocorrência de caso fortuito ou força maior, o que não se confirmou e nem ao menos se alegou. Isto porque a responsabilização da prestadora pelo cometimento de infrações administrativas não depende de culpa ou dolo, bastando apenas a demonstração do dano causado em face de sua atuação. No presente caso, restou configurado o não cumprimento do disposto no RGc, quanto à não disponibilização de protocolo, e no RGA, quando à disponibilização adequada das ferramentas de acessibilidade no atendimento aos usuários, conforme se demonstrou nos relatórios de fiscalização anexos a este Pado.

4.102. A seu turno, a prestadora não juntou qualquer prova hábil a afastar a punibilidade de suas condutas, limitando-se apenas à reapresentação de argumentos já enfrentados neste Pado, sem o devido lastro probatório do alegado. Ademais, insta lembrar que, ao receber a outorga do serviço, a empresa assume o encargo de prestá-lo dentro dos parâmetros definidos na regulamentação, devendo arcar com os riscos inerentes à sua oferta e fazer os investimentos necessários à manutenção do nível de prestação de seus serviços. Uma vez que a administração constata o não cumprimento dos comandos dispostos no Regulamento, é seu dever proceder à devida apuração dos fatos, mediante a intimação da prestadora para que esta apresente seus argumentos e junte as provas que dispuser, para, então, firmar sua convicção acerca do ocorrido. Rito este que foi fielmente seguido, dentro do que determina a lei de processo administrativo e o Regimento Interno da Anatel.

4.103. Este é também o entendimento reiterado do Conselho Diretor, conforme decisão exposta a seguir, a título exemplificativo:

Acórdão nº 52, de 23 de fevereiro de 2024 (SEI nº 11555399)

Processo nº 53500.003725/2020-37

Recorrente/Interessado: CLARO S.A.

CNPJ nº 40.432.544/0001-47

Conselheiro Relator: Alexandre Reis Siqueira Freire

Fórum Deliberativo: Reunião nº 929, de 8 de fevereiro de 2024

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES (PADO). REGULAMENTO DE GESTÃO DA QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (RGQ-SMP). TAXA DE RECLAMAÇÕES NA ANATEL (SMP2). IRRETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DA INFRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. CARACTERIZAÇÃO DE INFRAÇÕES. **INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS INDEPENDEM DE ELEMENTO VOLITIVO.** MULTA. METODOLOGIA DE CÁLCULO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1. Recurso Administrativo cumulado com pedido de efeito suspensivo interposto por CLARO S.A., CNPJ nº 40.432.544/0001-47, em face do Despacho Decisório nº 132/2022/COQL/SCO (SEI nº 8789693), de 6 de outubro de 2022, que aplicou a sanção de multa no valor de R\$ 4.923.604,85 (quatro milhões, novecentos e vinte e três mil, seiscentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos), em razão do descumprimento ao art. 14 do Regulamento de Gestão de Qualidade da Prestação do Serviço Móvel Pessoal (RGQ-SMP), aprovado pela Resolução nº 575, de 28 de outubro de 2011.

2. No Direito Brasileiro, a norma produz efeitos a partir de sua entrada em vigor, até que outra a modifique ou revogue. No direito administrativo sancionador, aplica-se o princípio do *tempus regit actum*, segundo o qual deve o infrator ser sancionado nos termos das normas vigentes quando da prática da conduta apurada. Afastado o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. A conduta da Recorrente deve ser analisada à luz do RGQ-SMP em vigor à época dos fatos.

3. O princípio da indisponibilidade do interesse público impede que um ilícito administrativo seja descaracterizado sob a alegação de que os descumprimentos das obrigações estabelecidas no RGQ-SMP foram insignificantes.

4. A comprovação da materialidade de infrações administrativas não está condicionada à intenção de infringir a norma, podendo ser afastada somente diante da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados no processo. Caracteriza infração ao RGQ-SMP o não cumprimento das obrigações nele estabelecidas. Não é necessário averiguar a existência de dolo por parte da Prestadora para confirmar a materialidade e autoria da infração.

5. A Lei Geral de Telecomunicações (LGT) traz critérios genéricos para a fixação da sanção aplicável e para o cálculo de eventual multa, cabendo ao aplicador, no exercício de discricionariedade, adaptá-los às infrações apuradas. As infrações de qualidade dispõem de metodologia de cálculo de multa própria, cujos parâmetros são o resultado da aplicação dos critérios legais.

6. A metodologia de cálculo de multa para infrações de qualidade foi aprovada pela Portaria nº 784/2014 e devidamente justificada em análise e decisão do Conselho Diretor da Anatel. Regularidade dos parâmetros eleitos, que visam estímulo à melhoria da conduta ao longo do período de apuração. Inocorrência de *bis in idem*.

7. O aditamento do Despacho de Instauração para a inclusão de novos períodos de descumprimento a metas de qualidade não afasta a interrupção da contagem do prazo prescricional provocada com a primeira notificação da Prestadora para apresentação de defesa.
8. O encaminhamento proposto está aderente aos objetivos do Decreto nº 11.738, de 18 de outubro de 2023, que dispõe sobre o Programa de Fortalecimento da Capacidade Institucional para Gestão em Regulação - PRO-REG, no sentido de prestigiar boas práticas regulatórias, com princípios, estratégias, ações e procedimentos destinados a promover a melhoria da qualidade da regulação por meio do aperfeiçoamento contínuo do processo regulatório.
9. Em relação ao ambiente regulatório, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico - OCDE (2020, p. 139) vem recomendando que a Anatel deve desenvolver uma postura transparente com os diversos *stakeholders* no setor regulado, adotando, como premissa, procedimentos internos com vistas a garantir transparência em suas decisões, beneficiando todos os atores setoriais, especialmente os consumidores.
10. A fundamentação auxilia na promoção dos Objetivos 9 (metas 9.1 e 9.c), 10 (metas 10.1, 10.2 e 10.3) e 16 (metas 16.3 e 16.7) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), relacionados à preocupação com o desenvolvimento de infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso às tecnologias de informação e comunicação equitativo e a preços acessíveis para todos.
11. É dever das instituições públicas a observância do Objetivo 1 da Agenda 2030 na prática de seus atos, uma vez que consiste no objetivo mais básico e sensível em relação aos demais, por se tratar do combate à pobreza em todos os seus níveis.
12. Recurso Administrativo conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros do Conselho Diretor da Anatel, por unanimidade, nos termos da Análise nº 20/2024/AF (SEI nº 11436132), integrante deste acórdão, conhecer do Recurso Administrativo para, no mérito, negar-lhe provimento.

Participaram da deliberação o Presidente Carlos Manuel Baigorry, os Conselheiros Alexandre Reis Siqueira Freire, Artur Coimbra de Oliveira e Vicente Bandeira de Aquino Neto e o Conselheiro Substituto Raphael Garcia de Souza. (grifou-se)

4.104. Dessa forma, não há de se falar em descaracterização das infrações por suposta ausência de elemento volitivo, tendo em vista que basta o descumprimento da norma para que seja materializada a infração administrativa e para que se proceda ao seu devido sancionamento.

II.2.d) Sobre alegado não fornecimento de número de protocolo nas interações com o SAC por mensagem eletrônica, webchat e videochamada - Art. 7º do RGC:

4.105. A SKY sustenta não terem sido feitos questionamentos, nos ciclos de fiscalização de 2019, 2020 e 2021, acerca da concessão de números de protocolo em atendimentos por meio de mensagem eletrônica, webchat ou videochamada, atribuindo às ocorrências apontadas pela Anatel um caráter pontual, o que não refletiria seu padrão de atendimento.

4.106. A SKY alegou que as falhas observadas teriam sido excepcionais e rapidamente corrigidas, as quais foram objeto de planos de ação, com a devida comprovação documental. Insistiu que a concessão de protocolo em seus canais de atendimento sempre fez parte de seu procedimento padrão e que eventuais falhas apontadas não justificariam a aplicação de penalidade, uma vez que se refeririam a inexpressivo número dentro do universo de interações realizadas.

4.107. A operadora arguiu ainda atuar de boa-fé e em colaboração constante com o regulador, visando a evolução e adequação de seus procedimentos, sendo a presente imputação de infração desarrazoada e desproporcional. Postulou, por fim, pelo arquivamento do processo, por entender que cumpre com o exigido pela regulamentação.

4.108. Passa-se à análise.

4.109. A Prestadora questiona a caracterização da infração ao art. 7º, do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações - RGC, aprovado pela Resolução nº 632/2014, que assim dispunha à época do cometimento das irregularidades:

Art. 7º Todo atendimento deve receber um número de protocolo a ser informado ao Consumidor.

4.110. Como já demonstrado nessa Análise, a fiscalização da Agência verificou inconsistências no procedimento de entrega de número de protocolo ao consumidor durante a realização de testes, conforme encontra-se detalhadamente descrito nas conclusões dos Relatórios de Fiscalização nº 80/2019/GR07F11/GR07/SFI (SEI nº 8547291) e nº 79/2020/GR07F11/GR07/SFI (SEI nº 8547301), nos quais foram avaliados os mecanismos de interação entre os atendentes e os usuários da operadora. Nos dois relatórios, aferiu-se que, embora se trate de um requisito exigível, o protocolo de atendimento não foi entregue devidamente. De um total de 39 (trinta e nove) tentativas de atendimento realizadas, por meio de *e-mail*, *webchat* no *Desktop*, *Smartphone* ou *videochamada*, 24 (vinte e quatro) não resultaram na entrega do protocolo.

4.111. Note-se que se trata de grupo de usuários vulnerável, cujas dificuldades no atendimento podem adquirir proporção ainda mais gravosa, dificultando ou mesmo impedindo o devido acesso ao serviço ou à solução de eventuais problemas que dependam da interação com a prestadora. Dos testes efetuados, observou-se um percentual de mais de 60% (sessenta por cento) de atendimentos sem a entrega de protocolo, o que denota a ineficiência desta operação, à época, na prestadora.

4.112. A SKY não anexa provas do que alega, mas, meramente, repete argumentos desacompanhados de elementos fáticos que pudessem infirmar os descumprimentos verificados.

4.113. Ainda que tenham sido elaborados planos de ação e adotadas medidas corretivas para mitigar o problema, tais fatos não são capazes de afastar o cometimento da infração, embora sejam reconhecidos como ações positivas, podendo seus efeitos serem considerados para a aplicação de atenuantes no cálculo da multa, como ocorreu, neste caso. A multa aplicada foi reduzida no percentual de 20% em razão das medidas adotadas e que minimizaram os efeitos das irregularidades verificadas. Assim, não cabe guarida ao argumento recursal em tela.

II.2.e) Sobre a suposta não disponibilização, no canal de atendimento remoto por Internet, de mecanismo de interação com o SAC por meio de webchat para atender as pessoas com deficiência – Art. 8º, IV, do RGA.

4.114. A SKY refuta o cometimento da presente infração, arguindo que, a partir do primeiro ciclo de fiscalização do RGA, passou a disponibilizar aplicações de webchat. Citou, como exemplo, o Portal do Surdo, Telefone Acessível e o Chat SKY, ferramentas estas que seriam capazes de atender clientes e não clientes de forma gratuita e inclusiva. Adicionalmente, sustentou que, mesmo sem a definição de um padrão específico de webchat, à época, suas aplicações atendiam aos requisitos de conversação em tempo real, por texto, na internet.

4.115. Ao ser notificada pela Anatel, a empresa alega ter apresentado planos de ação, bem como a comprovação de sua implementação, com o devido aprimoramento do webchat em seu SAC, inclusive por meio da contratação de serviços especializados, destinados a garantir o devido atendimento às pessoas com deficiência.

4.116. afirmou que, nos ciclos de fiscalização de 2020 e 2021, a Agência teria reconhecido o cumprimento integral da obrigação de disponibilizar webchat, pela SKY, conforme constaria nos relatórios e informes técnicos. Além disso, reiterou que, como Prestadora de Pequeno Porte (PPP), estaria isenta das obrigações impostas pelo art. 8º do RGA, conforme regulamentação vigente.

4.117. Concluiu, ao final, pela inexistência de descumprimentos, por entender que sempre disponibilizou webchat acessível, assim como ter evoluído em suas soluções, em observância aos apontamentos da Agência, não restando configurada hipótese real para aplicação de sanção.

4.118. Passa-se à análise.

4.119. A presente alegação refere-se ao descumprimento do art. 8º, IV, do Regulamento Geral de Acessibilidade em Serviços de Telecomunicações de interesse coletivo - RGA, aprovado pela Resolução nº 667/2016, o qual dispõe no seguinte sentido:

Art. 8º Sem prejuízo do disposto na legislação aplicável, as Prestadoras que não se enquadrem como Prestadora de Pequeno Porte têm a obrigação de:

(...)

IV - disponibilizar no canal de atendimento remoto por internet mecanismos de interação via mensagem eletrônica, webchat e videochamada por profissionais qualificados para atender as pessoas com deficiência;

4.120. Como já demonstrado anteriormente nesta análise, os descumprimentos afeitos ao dispositivo em tela restaram devidamente comprovados nos relatórios de fiscalização que compõem este Pado, conforme apontado ainda no Informe nº 35/2025/CODI/SCO (SEI nº 13234257), que analisou as alegações de defesa e finais da empresa:

- ANÁLISE:

A conduta descrita no Despacho de Instauração refere-se à falha no cumprimento da obrigação de disponibilizar, no canal de atendimento remoto por internet, mecanismo de interação com o SAC por meio de *webchat* para atender as pessoas com deficiência. Esse descumprimento contraria o que estabelece o artigo 8º, IV, do RGA.

As primeiras evidências dessa irregularidade estão registradas no Relatório de Fiscalização nº 0010/2019/GR05 (3768358), que documentou a avaliação dos meios de atendimento utilizados pela prestadora, concluindo que todas as tentativas realizadas pelo webchat, através do desktop ou smartphone, resultaram em falhas por indisponibilidade do canal ou do endereço na internet.

Nos Relatórios de Fiscalização nº 80/2019/GR07F11/GR07/SFI (8547291) e nº 79/2020/GR07F11/GR07/SFI (8547301), também é possível encontrar evidências de testes realizados em que as tentativas de contato em que não houve resposta no atendimento, evidenciando falhas graves procedimentais. (destacou-se)

4.121. Tendo em vista que tais descumprimentos foram perpetrados anteriormente à concessão de status de PPP à SKY, reiteram-se os esclarecimentos acerca da irretroatividade da desoneração regulatória concedida, devendo-se manter as obrigações incidentes em períodos anteriores à sua alteração de porte, a exemplo da norma ora questionada.

4.122. Além disso, em que pesem às alegações de esforços adotados, no sentido de promover a adequação de seus canais de atendimento, é inafastável o resultado identificado nos relatórios de fiscalização, nos quais se apontam deficiências na disponibilização e funcionamento do webchat acessível por mais de um ciclo avaliativo. Assim, ainda que tal solução possa ter funcionado adequadamente em alguns momentos, tal fato não afasta as inoperâncias verificadas e que afrontam o disposto no regulamento, sendo as medidas adotadas, com o fim de corrigir as falhas existentes, consideradas para efeitos de atenuação da sanção aplicada, e não para o afastamento da infração.

4.123. A área técnica da Agência, ao avaliar esta alegação, apresentou o mesmo entendimento, ressaltando que se entendeu tratar-se de infração sistêmica, com potencial para atingir todos os usuários PCDs da prestadora, razão pela qual se entendeu ser esta uma infração sistêmica. Veja-se:

Informe nº 817/2025/CODI/SCO (SEI nº 14483059):

3.32.2. A Anatel adota critérios técnicos e procedimentos de fiscalização revisados periodicamente, comunicando as exigências às prestadoras. A ausência de padrão específico de webchat à época não afasta a obrigação de disponibilizar ferramenta funcional e acessível, conforme o conceito estabelecido no próprio RGA. A avaliação da conformidade considera não apenas a existência do canal, mas sua efetividade e acessibilidade para o público-alvo.

3.32.3. Desse modo, resta claro que a SKY estava obrigada a cumprir integralmente o art. 8º, IV, do RGA nos anos de 2019, 2020 e 2021, período em que não era considerada PPP. A existência de mecanismos de webchat acessível deve ser comprovada de forma efetiva e contínua, e eventuais falhas identificadas pela fiscalização configuram infração administrativa. A evolução das soluções e a colaboração com a ANATEL podem ser consideradas para atenuar a penalidade, mas não afastam a responsabilidade pelo descumprimento das obrigações regulatórias.

3.32.4. No caso em apreço, consta no tópico 3.121 do Informe nº 35/2025/CODI/SCO (13234257) que "nenhuma das páginas do site da Sky passaram pela validação automática da ferramenta "Access Monitor", e, em 154 itens de verificação, 46 (29,8%) indicaram falhas críticas e necessidade urgente de melhorias. Apesar de a Sky ter enviado uma carta indicando o uso de diretrizes do W3C e a inclusão de videochamadas em libras, tais falhas sistêmicas ocorreram e prejudicaram o acesso do usuário PCD aos serviços da prestadora."

3.32.5. As infrações ao art. 8º, VI, do RGA, tiveram o potencial de atingir todo o segmento quantificável de usuários (PCD) da prestadora, em razão disso foi aplicada sanção de multa. Adicionalmente, é necessário enfatizar que foi concedida a atenuante de 20% por ter se entendido que a empresa adotou medidas capazes de minimizar os efeitos das irregularidades identificadas. Desse modo, resta claro que a sanção aplicada em primeira instância demonstrou atender aos preceitos da responsividade e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.124. Entendo, em vista dos fatos expostos, não restar dúvidas quanto à materialidade da infração, não sendo cabível acolher a razão recursal sob análise, especialmente considerando-se a possibilidade de atingimento de todos os usuários PCDs da operadora, mediante a falha procedimental identificada em seu atendimento remoto, por meio de webchat.

II.2.f) Sobre suposta não garantia de acessibilidade em sua página da Internet – Art. 8º, VI, do RGA:

4.125. A SKY sustenta ter adimplido com as obrigações de acessibilidade de forma integral, e, para comprovar, menciona soluções desenvolvidas e disponibilizadas em seu portal eletrônico, tais como páginas dirigidas ao assunto, ferramentas de ajuste de fonte e contraste, navegação por teclado, leitura por softwares de voz ou libras, e orientações sobre recursos de TV acessíveis.

4.126. Além disso, descreve aprimoramentos que teria realizado em seu site, em observância aos apontamentos advindos das fiscalizações realizadas nos anos de 2019, 2020 e 2021, como, por exemplo, a adoção de padrões internacionais de acessibilidade (W3C) e a correção de falhas detectadas. Reitera que, em parte, as avaliações da Anatel teriam sido prejudicadas em razão da adoção de metodologias inadequadas, como validadores automáticos não previstos nas diretrizes do setor, o que teria influenciado em sua pontuação.

4.127. Mais uma vez, alega que, por se tratar de uma Prestadora de Pequeno Porte (PPP), não estaria submetida às obrigações do art. 8º, VI, do RGA, repisando, ao final, garantir total acessibilidade em sua página na internet, solicitando, dessa forma, o cancelamento da penalidade imposta.

4.128. Passa-se ao exame da questão.

4.129. O art. 8º, VI, do RGA refere-se à seguinte obrigação:

Art. 8º Sem prejuízo do disposto na legislação aplicável, as Prestadoras que não se enquadrem como Prestadora de Pequeno Porte têm a obrigação de:
(...)

VI - garantir a acessibilidade de sua página na internet, proporcionando o pleno acesso às informações.

4.130. A fiscalização da Agência apontou os descumprimentos verificados para este dispositivo, detalhando os achados nos Relatórios de Fiscalização nº 81/2019/GR03F11/GR03/SFI (SEI nº 8547314) e nº 18/2021/GR03F11/GR03/SFI (SEI nº 8547324). A área técnica analisou tais registros e concluiu pela caracterização das infrações, nos seguintes termos:

Informe nº 35/2025/CODI/SCO (SEI nº 13234257):

3.109. O artigo 8º, inciso VI, do RGA estabelece que as prestadoras de serviços devem garantir a acessibilidade de suas páginas na internet, assegurando o pleno acesso às informações por todos os usuários, incluindo aqueles com deficiência.

3.110. As evidências de descumprimento dessa norma estão registradas nos Relatórios de Fiscalização nº 81/2019/GR03F11/GR03/SFI (8547314) e nº 18/2021/GR03F11/GR03/SFI (8547324), que documentam a análise das funcionalidades voltadas à acessibilidade nas páginas da internet (API) da prestadora.

3.111. Em ambos os relatórios, foi constatado que as medidas de acessibilidade adotadas pela prestadora eram insuficientes, não atendendo de forma adequada às necessidades específicas das pessoas com deficiência. A seguir, são apresentadas as evidências materiais que comprovam as falhas encontradas (destaque nosso):

- RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 81/2019/GR03F11/GR03/SFI (8547314)

8.4. PÁGINAS PARA VERIFICAÇÕES

8.4.1. Segue abaixo a relação das principais áreas acessíveis do site, ou de maior impacto ao usuário, nas quais foram verificadas as validações manuais de acessibilidade:

8.4.1.1. A. Página Inicial - <https://www.sky.com.br>

8.4.1.2. B. Ofertas, Produtos e Comparativo de Planos de Serviços

- B.1. SCM - <https://www.sky.com.br/sky-banda-larga>
 B.2. SeAC - <https://www.sky.com.br/sky-pre-pago>
 B.3. Assine - <https://assine.sky.com.br>
 8.4.1.3. C. Área Restrita ao Usuário/Espaço Reservado do Consumidor - <https://www.sky.com.br/minha-sky>
 8.4.1.4. D. Atendimento e Informações sobre os Canais de Atendimento e CIC
 D.1. SAC - <https://www.sky.com.br/web/sky/central-de-atendimento>
 D.2. CIC - <https://www.sky.com.br/web/sky/acessibilidade-na-sky>
 8.4.1.5. E. Informações sobre Funcionalidades Acessíveis de Aparelhos ou GARI - <https://www.sky.com.br/minha-sky/sky-ajuda>
 8.4.1.6. F. Informações e Endereços de Lojas de Atendimento - <https://www.sky.com.br/quem-somos>

8.5. VALIDAÇÕES DO INDICADOR

8.5.1. A verificação do cumprimento do indicador API foi realizada por meio de validações manuais no período entre 11/11/2019 e 22/11/2019, com o auxílio, em algumas situações, da ferramenta WAVE, versão 1.0.9, e referenciadas pelas recomendações do e-MAG versão 3.1, conforme previsto no MORGA. O resumo das verificações consta nas tabelas abaixo (SEI (8547314), cujos detalhamentos estão em anexo (SEI #4935855).

- RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 18/2021/GR03FI1/GR03/SFI (8547324)

8.4. PÁGINAS PARA VERIFICAÇÕES

8.4.1. Segue abaixo a relação das principais áreas acessíveis do site, ou de maior impacto ao usuário, nas quais foram verificadas as validações manuais de acessibilidade:

- 8.4.1.1. A. Página Inicial - <https://www.sky.com.br>
 8.4.1.2. B. Ofertas, Produtos e Comparativo de Planos de Serviços
 B.1. SCM - <https://www.sky.com.br/sky-banda-larga>
 B.2. SeAC (Pós) - <https://www.sky.com.br/loja>
 B.3. SeAC (Pré) - <https://www.sky.com.br/sky-pre-pago>
 B.4. Combos - <https://www.sky.com.br/pacotes-e-combos>
 B.3. Assinatura - <https://assine.sky.com.br>
 8.4.1.3. C. Área Restrita ao Usuário/Espaço Reservado do Consumidor - <https://www.sky.com.br/minha-sky>
 8.4.1.4. D. Atendimento e Informações sobre os Canais de Atendimento e CIC
 D.1. Atendimento/SAC - <https://www.sky.com.br/central-de-atendimento>
 D.2. Acessibilidade/CIC - <https://www.sky.com.br/acessibilidade-na-sky>
 8.4.1.5. E. Informações sobre Funcionalidades Acessíveis de Aparelhos ou GARI - <https://www.sky.com.br/minha-sky/sky-ajuda>
 8.4.1.6. F. Informações e Endereços de Lojas de Atendimento - <https://www.sky.com.br/quem-somos>

8.5. VALIDAÇÕES DO INDICADOR

8.5.1. A verificação do cumprimento do indicador API foi realizada por meio de validações manuais em 17/12/2020 e no período de 03/03/2021 à 05/03/2021, com o auxílio, em algumas situações, da ferramenta WAVE, versão 3.1.3, e referenciadas pelas recomendações do e-MAG versão 3.1, conforme previsto no MORGA. O resumo das verificações consta nas tabelas abaixo (SEI 8547324), cujos detalhamentos estão em anexo (SEI #6635523).

F. INFORMAÇÕES E ENDEREÇOS DE LOJAS DE ATENDIMENTO https://www.sky.com.br/quem-somos			
ITEM	RECOMENDAÇÕES	S/N	OBSERVAÇÕES
01	Utilização Correta dos Níveis de Cabeçalho	SIM	1 cabeçalho primário <h1>
02	Bloco Principal Antes do Bloco de Menu	SIM	bloco de conteúdo linha 1259, bloco de menu linha 2844
03	Utilização de Âncoras para Bloco de Conteúdo	SIM	disponível
04	Localização dos Links de Início/Fim de Conteúdo/Menu	SIM	links no conteúdo para menu e no menu para conteúdo
05	Encaminhamento do Primeiro Link para Conteúdo	SIM	disponível
06	Separação de Links Adjacentes Maior que Espaço Simples	SIM	links separados por listas
07	Divisão de Áreas em Topo/Conteúdo/Menu/Rodapé	SIM	topo/menu/conteúdo/rodapé
08	Existência de Opção de Abertura de Novas Instâncias	NÃO	2 janelas modais sem foco do teclado
09	Disponibilização de Funções da Página via Teclado	SIM	sem "onkeyup/onkeydown" e "onmouseup/onmousedown"
10	Inexistência de Páginas com Atualização Automática Periódica	SIM	sem <http-equiv="refresh">
11	Inexistência de Páginas com Redirecionamento Automático	SIM	sem <http-equiv="refresh">

12	Identificação do Idioma Principal da Página	SIM	<html lang="pt-BR">
13	Existência de Título Descritivo e Informativo da Página	SIM	Quem Somos: Saiba Mais Sobre Nós SKY
14	Descrição Clara e Sucinta dos Links	NÃO	1 link redundante
15	Disponibilização de Documentos em Formato Acessível	N/A	não aplicável
16	Alto Contraste entre Plano de Fundo e Primeiro Plano	SIM	sem erros de contraste
17	Redimensionamento sem Perda de Funcionalidade	SIM	zoom 200%
18	Disponibilização de Audiodescrição para Vídeo Pré-Gravado	N/A	não aplicável
19	Descrição para Botões de Imagem e Campos de Formulários	N/A	não aplicável
20	Inexistência de CAPTCHAs	SIM	sem CAPTCHAs
21	Simbologia Específica de Acessibilidade em Libras	SIM	lado direito da página

3.112. A análise do Relatório de Fiscalização nº 81/2019/GR03FI1/GR03/SFI, realizada entre 11/11/2019 e 22/11/2019, verificou manualmente 9 áreas do site com maior impacto para o usuário. Constatou-se que, em todas as 9 páginas avaliadas, não houve o atendimento às seguintes recomendações do e-MAG versão 3.1, conforme previsto no MORGA: "Localização dos Links de Início/Fim de Conteúdo/Menu", "Existência de Opção de Abertura de Novas Instâncias", "Descrição Clara e Sucinta dos Links", "Disponibilização de Documentos em Formato Acessível", "Alto Contraste entre Plano de Fundo e Primeiro Plano" e "Simbologia Específica de Acessibilidade em Libras". Além disso, em algumas áreas do site, foram identificados descumprimentos nas recomendações: "Utilização Correta dos Níveis de Cabeçalho" (4 páginas), "Bloco Principal Antes do Bloco de Menu" (1 página), "Divisão de Áreas em Topo/Conteúdo/Menu/Rodapé" (5 páginas), "Redimensionamento sem Perda de Funcionalidade" (2 páginas) e "Disponibilização de Audiodescrição para Vídeo Pré-Gravado" (2 páginas).

3.113. No Relatório de Fiscalização nº 18/2021/GR03FI1/GR03/SFI, realizado em 17/12/2020 e entre 03/03/2021 e 05/03/2021, foi conduzida uma avaliação manual de 11 páginas do site da Sky, com foco nas áreas de maior impacto para os usuários. O relatório identificou que, em 10 das 11 páginas analisadas, não foi cumprida a recomendação do e-MAG versão 3.1, conforme estabelecido no MORGA, no que diz respeito à "Descrição Clara e Sucinta dos Links". Além disso, constatou-se a ausência de conformidade com diversas diretrizes de acessibilidade, como: "Utilização Correta dos Níveis de Cabeçalho", "Localização dos Links de Início/Fim de Conteúdo/Menu", "Encaminhamento do Primeiro Link para Conteúdo", "Divisão de Áreas em Topo/Conteúdo/Menu/Rodapé", "Existência de Opção

de Abertura de Novas Instâncias", "Disponibilização de Documentos em Formato Acessível", "Alto Contraste entre Plano de Fundo e Primeiro Plano" e "Disponibilização de Audiodescrição para Vídeo Pré-Gravado".

3.114. Essa análise evidencia a persistente não conformidade com diversas diretrizes de acessibilidade, impactando a experiência de usuários com necessidades específicas e contrariando as exigências do MORGA e do e-MAG.

3.115. No Informe nº 26/2019/PRUV/SPR (3920933), que apresentou o Cálculo do Ranking de Acessibilidade 2019, consta o relato das evidências encontradas em relação aos sites da Sky, entre elas, é possível destacar a ausência da ferramenta "Access Monitor" em todas as páginas do grupo Sky, provocando erro de validação. Além disso, de 154 quesitos verificados, 46 (29,87%) não se configuraram como adequados para o atendimento, conforme transcrição a seguir:

SKY - Análise API - Processo SEI n.º 53528.003423/2018-36

3.21. Conforme detalhado no Relatório de Descrição da Ação de Fiscalização (SEI n.º 3767758), os agentes de fiscalização constataram que todas as páginas do grupo Sky não permitem a validação automática pela ferramenta "Access Monitor". Independentemente de usar "http" ou "https", ao tentar realizar a validação, aparece a mensagem de erro: "HTTP response status 403 – Forbidden". Neste caso, a alternativa utilizada para validar as páginas foi salvá-las em arquivos com extensão ".html", os quais passaram pela análise da ferramenta. Ressalta-se que esses arquivos não contêm todas as informações e formatações do site online. Seguem os resultados obtidos nas 11 páginas testadas:

MÉDIA NA FERRAMENTA "ACCESS MONITOR"	4,5
PONTUAÇÃO NO API (VALIDADOR AUTOMÁTICO)	0,00

3.22. Deve-se destacar que a URL "https://www.sky.com.br/central-de-atendimento" foi considerada quatro vezes no Relatório de Descrição, por ser o mesmo canal do atendimento pós-pago, pré-pago, banda larga e não-assinante. Entretanto, para fins de ranking, considerou-se essa URL uma única vez a fim de evitar que a média fosse indevidamente influenciada por essa repetição.

3.23. Quanto ao teste cognitivo, as informações constantes no Relatório de Fiscalização (SEI n.º 3768358) e no Relatório de Descrição (SEI n.º 3767758) não eram suficientes para o cálculo da nota, tendo em vista que os agentes de fiscalização fizeram uma análise global das páginas, ou seja, caso em uma página o critério fosse avaliado como inadequado, todas as páginas seriam consideradas como inadequadas para esse critério. Esse tipo de análise prejudicaria a Sky, pois as demais prestadoras passaram por análise individualizada de suas páginas.

3.24. Para garantir um tratamento uniforme, foi solicitada a complementação da fiscalização, a qual foi concluída em 18 de março de 2019 (SEI n.º 3928689). Nessa complementação, as páginas de assinatura dos planos ("https://assine.sky.com.br/pos-pago", "https://assine.sky.com.br/pre-pago" e "https://assine.sky.com.br/banda-larga") foram avaliadas de forma conjunta e a página "https://www.sky.com.br/programacao/grade-programacao" não foi testada. Em contrapartida, os agentes de fiscalização fizeram a validação manual de duas páginas que não passaram por validação manual: "https://www1.sky.com.br/site/postos-atendimento/" e "https://www.sky.com.br/quem-somos". Devido a não validação manual dessas duas páginas, elas foram desconsideradas do cálculo do ranking.

3.25. Assim, foram avaliados 154 itens (os 22 requisitos do Procedimento de Fiscalização, em 7 páginas). Verifica-se no Anexo III (SEI n.º 3955988) que 28 desses itens foram identificados como "Não Aplicáveis", por exemplo, nas páginas em que não há vídeo pré-gravado o critério "Oferece autodescrição para vídeo pré-gravado" torna-se inaplicável. A fim de não prejudicar a pontuação das prestadoras, os itens "Não Aplicáveis" foram equiparados aos itens "adequados".

3.26. Esclarece-se que os casos em que a avaliação da Gerência de Universalização e Ampliação do Acesso diverge dos agentes de fiscalização estão indicados no Anexo III (SEI n.º 3955988).

3.27. Seguem os resultados obtidos da validação manual das páginas do grupo SKY (o detalhamento dessa análise encontra-se no Anexo III, SEI n.º 3955988):

RESPOSTA	QTD	%
S + N/A (Adequados + Não Aplicáveis)	108	70,13%
N (Não adequados)	46	29,87%
TOTAL	154	100,00%
PONTUAÇÃO NO API (TESTE COGNITIVO)	3,00	

RESUMO DO API DA SKY

Tipo de Análise	Pontuação no API
Validador Automático	0,00
Teste Cognitivo (Validação Manual)	3,00
Total	3,00

3.116. O Informe nº 87/2019/PRUV/SPR (8547131), que realizou o acompanhamento do grupo SKY no Ranking de Acessibilidade, verificou que (destaque nosso):

Do Plano de Ação

3.11. Visando melhorar o atendimento das pessoas com deficiência e também uma regulação mais responsiva, esta Agência instaurou o Plano de ação SEI nº 53500.023505/2019-96, com o objetivo de acompanhar as ações da SKY voltadas para melhorar seu desempenho no Ranking de Acessibilidade.

3.12. Nesse sentido, em 5 de junho foi realizada uma reunião com a SKY, para especificar os critérios do Ranking que a prestadora deveria adequar às normas do RGA no âmbito deste Plano. Outrossim, é preciso que a prestadora apresente à Anatel, em até 30 dias, proposta de Plano de Ação para melhoria dos seguintes critérios apresentados abaixo, especificando as ações a serem tomadas e prazo para cumprimento:

3.12.1. Não garantir a acessibilidade de sua página na internet (art. 8º, VI, RGA).

Conforme detalhado nos itens 3.21 e seguintes do Informe 26/2019/PRUV/SPR (SEI nº 3920933) e Relatório de Fiscalização (SEI n.º 3767758), os agentes de fiscalização constataram que todas as páginas do grupo Sky não permitem a validação automática pela ferramenta "Access Monitor". Quanto ao teste cognitivo, foram avaliados 154 itens (os 22 requisitos do Procedimento de Fiscalização, em 7 páginas). Os cálculos referentes a esse critério constam na planilha SEI nº 3955988.

3.12.2. Não disponibilizar videochamada no SAC (art. 8º, IV, RGA)

Os detalhes da avaliação deste critério bem como os valores apurados constam dos itens 3.113 e seguintes do Informe 26/2019/PRUV/SPR (SEI nº 3920933).

3.12.3. Não disponibilizar webchat no SAC (art. 8º, IV, RGA)

Os detalhes da avaliação deste critério bem como os valores apurados constam dos itens 3.113 e seguintes do Informe 26/2019/PRUV/SPR (SEI nº 3920933).

3.117. No Informe nº 55/2020/PRUV/SPR (8547139) pontuou-se que (destaque nosso):

Do Plano de Ação

3.9. Visando melhorar o atendimento das pessoas com deficiência e também em linha com uma regulação mais responsiva e baseada em evidências, esta Agência instaurou em 2019 o Processo SEI nº 53500.023505/2019, com o objetivo de acompanhar as ações da SKY voltadas para melhorar seu desempenho no Ranking de Acessibilidade.

3.10. Nesse sentido, em 5/06/2019, foi realizada uma reunião com a prestadora SKY, para especificar os critérios que a prestadora deveria adequar às normas do RGA no âmbito do Plano.

3.11. Por meio do Ofício nº 95/2019/PRUV/SPR (SEI nº 4257267) de 2/09/2019, a Anatel notificou a prestadora para apresentar, em até 30 dias, proposta de Plano de Ação para melhoria dos seguintes critérios apresentados abaixo, especificando as ações a serem tomadas e prazo para cumprimento:

Não garantir a acessibilidade de sua página na internet (art. 8º, VI, RGA)

Conforme detalhado nos itens 3.21 e seguintes do Informe 26/2019/PRUV/SPR (SEI nº 3920933) e Relatório de Fiscalização (SEI n.º 3767758), os agentes de fiscalização constataram que todas as páginas do grupo Sky não permitem a validação automática pela ferramenta "Access Monitor". Quanto ao teste cognitivo, foram avaliados 154 itens (os 22 requisitos do Procedimento de Fiscalização, em 7 páginas). Os cálculos referentes a esse critério constam na planilha SEI nº 3955988.

Não disponibilizar videochamada no SAC (art. 8º, IV, RGA)

Os detalhes da avaliação deste critérios bem como os valores apurados constam dos itens 3.113 e seguintes do Informe 26/2019/PRUV/SPR (SEI nº 3920933).

Não disponibilizar webchat no SAC (art. 8º, IV, RGA)

Os detalhes da avaliação deste critérios bem como os valores apurados constam dos itens 3.113 e seguintes do Informe 26/2019/PRUV/SPR (SEI nº 3920933).

3.12. Em 09/10/2019, a SKY apresentou a carta CT-REG-147/2019 (SEI nº 4731230), informando que, quanto à acessibilidade na sua página de internet, utilizou as diretrizes do W3C para reformulá-la. Em relação à videochamada no SAC, apresentou a ferramenta de videochamada no SAC que permite a comunicação por Libras. Quanto ao webchat no SAC, demonstrou como se dá a interação. A SKY deixou de apresentar Plano de Ação por considerar que já implementou em sua atividade tudo o quanto solicitado por meio do Ofício nº 95/2019 /PRUV/SPR-ANATEL.

Do Ranking de Acessibilidade 2020

3.13. Em 16 de junho de 2019, o GIRA se reuniu para discutir os resultados e possibilidades de melhoria no Ranking de Acessibilidade (Ata SEI nº 4418728). Como fruto dos debates, uma nova versão do MORGA foi publicada, inclusive no site da Anatel (SEI nº 4422967). Pela nova versão, os requisitos fiscalizados foram melhor detalhados, diminuindo a margem de subjetividade para análise de cada item.

3.14. Como exemplos, podem ser citados: a) a definição de quantidade de horas de capacitação em Libras para os atendentes das lojas, b) a especificação do direcionamento do piso tátil nas lojas, c) a diferenciação entre “AVI Telecom” e “AVI outras ações”. Todas as alterações realizadas estão detalhadas no próprio MORGA.

3.15. Por conseguinte, o Procedimento de Fiscalização também sofreu alguns ajustes (Portaria nº 1666, de 30 de agosto de 2019, SEI nº 4563729), ao que todas as prestadoras participantes do Ranking foram informadas.

3.16. Posteriormente, as fiscalizações do Ranking de Acessibilidade 2020 se iniciaram em setembro/2019. As prestadoras fiscalizadas foram: Claro, Oi, SKY, VIVO, TIM e Algar. Esta última foi convidada pela Anatel a participar do Ranking, tendo aceitado o convite pela carta ASSREG – 0068/2019 (SEI nº 4137989), de 13 de maio de 2019.

3.17. Conforme estabelecido no MORGA, são 4 os critérios a serem pontuados no Ranking:

- a) Acessibilidade na página da internet – API (máx: 30 pontos);
- b) Atendimento especializado nos Setores de Atendimento no Estabelecimento – ASA (máx: 30 pontos);
- c) Eficiência dos mecanismos de interação via mensagem eletrônica, webchat e videochamada nos canais de atendimento remoto para pessoas com deficiência – ERA (máx: 30 pontos);
- d) Ações voluntárias que incentivem/divulguem/assegurem os direitos das pessoas com deficiência – AVI (máx 10 pontos).

3.18. Nos autos do processo nº 53500007557/2020, consta o Informe nº 41/2020/PRUV/SPR, de 30/03/2020 (SEI nº 5375538), o qual consolidou os resultados dos indicadores ASA, API, AVI e ERA. A SKY obteve a segunda posição no Ranking.

3.19. Como se sabe, o Ranking de Acessibilidade verifica a conformidade de itens obrigatórios (principalmente aqueles impostos pelo RGA) e não obrigatórios, sendo de caráter não sancionatório, configurando-se como medida de incentivo às prestadoras, a fim de que colaborem para a independência das pessoas com deficiência. Para fins de acompanhamento das obrigações de acessibilidade e para avaliação do tratamento dispensado às pessoas com deficiência, esse Plano de ação acompanha apenas os itens obrigatórios. Em relação a estes últimos, o Ranking de Acessibilidade 2020 identificou os seguintes:

I - Acessibilidade de sua página na internet (art. 8º, VI, RGA): 68,13%

II - Disponibilidade de webchat SAC (art. 8º, IV, RGA): 100% de adequação

III - Disponibilidade da Videochamada SAC (Art. 8º, IV, RGA): 100% de adequação

IV - Disponibilização de protocolo na mensagem eletrônica (art. 7º, RGC)*: 30 % de adequação

V - Disponibilização de protocolo no Webchat SAC (art. 7º, RGC)**: 0,00%

VI - Disponibilização de protocolo na videochamada SAC (art. 7º, RGC)**: 0,00%

VII - Atendentes da CIC qualificados (art. 18 RGA)*: 0,00%

* Novas irregularidades constatadas em 2020

** Irregularidades existentes em 2019, porém não mapeadas no Plano de Ação

3.20. Quando comparados os resultados do Ranking de Acessibilidade 2019 com o de 2020, temos as seguintes conclusões:

Item de acompanhamento	1º Ranking de Acessibilidade percentual de adequação	2º Ranking de Acessibilidade percentual de adequação	Percentual de melhoria
1- Acessibilidade na página na internet (art. 8º, VI, RGA) (teste cognitivo)	70,13%	68,13%	↓ -2,85
2- Disponibilidade de webchat SAC (art. 8º, IV, RGA)	0,00%	100 %	↑
3- Disponibilidade da Videochamada SAC (Art. 8º, IV, RGA)	0,00%	100 %	↑
4- Disponibilização de protocolo na mensagem eletrônica SAC (art. 7º, RGC)	100,00%	30,00%	↓ -70,00%
5- Disponibilização de protocolo no Webchat SAC (art. 7º, RGC)	0,00%	0,00%	
6- Disponibilização de protocolo na videochamada SAC (art. 7º, RGC)	0,00%	0,00%	
7- Atendentes da CIC qualificados (art. 18 RGA)		0,00%	

3.118. No Informe nº 75/2021/PRUV/SPR (8547146), verificou-se que (destaque nosso):

Do Plano de Ação

3.9. Visando melhorar o atendimento das pessoas com deficiência e também em linha com uma regulação mais responsiva e baseada em evidências, esta Agência instaurou em 2019 o Processo SEI nº 53500.023505/2019, com o objetivo de acompanhar as ações da SKY voltadas para melhorar seu desempenho no Ranking de Acessibilidade.

3.10. Nesse sentido, em 5/06/2019, foi realizada uma reunião com a prestadora SKY, para especificar os critérios que a prestadora deveria adequar às normas do RGA no âmbito do Plano.

3.11. Por meio do Ofício nº 95/2019/PRUV/SPR (SEI nº 4257267) de 2/09/2019, a Anatel notificou a prestadora para apresentar, em até 30 dias, proposta de Plano de Ação para melhoria dos seguintes critérios apresentados abaixo, especificando as ações a serem tomadas e prazo para cumprimento:

Não garantir a acessibilidade de sua página na internet (art. 8º, VI, RGA)

Conforme detalhado nos itens 3.21 e seguintes do Informe 26/2019/PRUV/SPR (SEI nº 3920933) e Relatório de Fiscalização (SEI nº 3767758), os agentes de fiscalização constataram que todas as páginas do grupo Sky não permitem a validação automática pela ferramenta "Access Monitor". Quanto ao teste cognitivo, foram avaliados 154 itens (os 22 requisitos do Procedimento de Fiscalização, em 7 páginas). Os cálculos referentes a esse critério constam na planilha SEI nº 3955988.

Não disponibilizar videochamada no SAC (art. 8º, IV, RGA)

Os detalhes da avaliação deste critérios bem como os valores apurados constam dos itens 3.113 e seguintes do Informe 26/2019/PRUV/SPR (SEI nº 3920933).

Não disponibilizar webchat no SAC (art. 8º, IV, RGA)

Os detalhes da avaliação deste critérios bem como os valores apurados constam dos itens 3.113 e seguintes do Informe 26/2019/PRUV/SPR (SEI nº 3920933).

3.12. Em 09/10/2019, a SKY apresentou a carta CT-REG-147/2019 (SEI nº 4731230), informando que, quanto à acessibilidade na sua página de internet, utilizou as diretrizes do W3C para reformulá-la. Em relação à videochamada no SAC, apresentou a ferramenta de videochamada no SAC que permite a comunicação por Libras.

Quanto ao webchat no SAC, demonstrou como se dá a interação. A SKY deixou de apresentar Plano de Ação por considerar que já implementou em sua atividade tudo o quanto solicitado por meio do Ofício nº 95/2019/PRUV/SPR-ANATEL.

Do Ranking de Acessibilidade 2020

3.13. As fiscalizações do Ranking de Acessibilidade 2020 se iniciaram em setembro/2019. As prestadoras fiscalizadas foram: Claro, Oi, SKY, VIVO, TIM e Algar. Esta última foi convidada pela Anatel a participar do ranking, tendo aceitado o convite pela carta ASSREG – 0068/2019 (SEI nº 4137989), de 13 de maio de 2019.

3.14. Nos autos do processo nº 53500007557/2020, consta o Informe nº 41/2020/PRUV/SPR, de 30/03/2020 (SEI nº 5375538), o qual consolidou os resultados dos indicadores ASA, API, AVI e ERA. A SKY obteve a segunda posição no ranking.

3.15. Como se sabe, o Ranking de Acessibilidade verifica a conformidade de itens obrigatórios (principalmente aqueles impostos pelo RGA) e não obrigatórios, sendo de caráter não sancionatório, configurando-se como medida de incentivo às prestadoras, a fim de que colaborem para a independência das pessoas com deficiência. Para fins de acompanhamento das obrigações de acessibilidade e para avaliação do tratamento dispensado às pessoas com deficiência, esse Plano de ação acompanha apenas os itens obrigatórios. Em relação a estes últimos, o Ranking de Acessibilidade 2020 identificou os seguintes:

I - Acessibilidade de sua página na internet (art. 8º, VI, RGA): 68,13%

II - Disponibilidade de webchat SAC (art. 8º, IV, RGA): 100% de adequação

III - Disponibilidade da Videochamada SAC (Art. 8º, IV, RGA): 100% de adequação

IV - Disponibilização de protocolo na mensagem eletrônica (art. 7º, RGC)*: 30 % de adequação

V - Disponibilização de protocolo no Webchat SAC (art. 7º, RGC)**: 0,00%

VI - Disponibilização de protocolo na videochamada SAC (art. 7º, RGC)**: 0,00%

VII - Atendentes da CIC qualificados (art. 18 RGA)*: 0,00%

* Novas irregularidades constatadas em 2020

** Irregularidades existentes em 2019, porém não mapeadas no Plano de Ação

Do Ranking de Acessibilidade 2021

3.16. Nos autos do processo nº 53500.064619/2020-20, consta o Informe nº 52/2021/PRUV/SPR (SEI nº 6703170), que consolida os resultados das fiscalizações dos indicadores ERA, API e AVI da prestadora. O indicador ASA não foi fiscalizado devido à pandemia do COVID -19. A SKY obteve a segunda posição no ranking.

3.17. Quando comparados os resultados do Ranking de Acessibilidade 2021 com o de 2020, temos as seguintes conclusões:

	2019	2020	2021		
Acompanhamento Plano de Ação	Porcentagem de Conformidade	Porcentagem de Conformidade	Porcentagem de conformidade	Variação Percentual 2021 vs 2020	Melhora/Piora /Inalterado
1- Acessibilidade na página na internet (art. 8º, VI, RGA)	70,13%	68,13%	89,10%	30,78%	Melhora
2- Disponibilidade do Webchat SAC (Art. 8º, IV, RGA)	0,00%	100,00%	50,00%	-50,00%	Piora
3- Disponibilidade da Videochamada SAC* (Art. 8º, IV, RGA)	0,00%	100,00%	25,00%	-75,00%	Piora
4- Disponibilização de protocolo na mensagem eletrônica (art. 7º, RGC)	100,00%	30,00%	0,00%	-100,00%	Piora
5- Disponibilização de protocolo no Webchat SAC (art. 7º, RGC)	0,00%	0,00%	100,00%	—	Melhora
6- Disponibilização de protocolo na videochamada SAC (art. 7º, RGC)	0,00%	0,00%	0,00%	—	Inalterado
7- Atendentes da CIC qualificados (art. 18 RGA)**		0,00%	68,18%	—	Melhora

* Em 2021, foi considerado o critério "Houve resposta à solicitação?"

**Critérios de qualificação válidos a partir de 2020

3.18. Os cálculos acima foram feitos a partir dos resultados constantes das planilhas anexadas aos processos 53500009675/2019 (Ranking de Acessibilidade 2019) e 53500007557/2020 (Ranking de Acessibilidade 2020) e nº 53500.064619/2020-20 (Ranking de Acessibilidade 2021).

3.19. Observa-se que houve melhoria nos indicadores 1, 5 e 7 constantes da planilha acima. Contudo, os critérios 2,3, 4 e 6 se apresentam com percentuais baixos, principalmente aqueles referentes a protocolo. Relativamente ao item 6, a prestadora apresentou, pela segunda vez, 0% de adequação.

3.20. Tendo em vista os percentuais apresentados, o prazo de acompanhamento do Ranking de acessibilidade (2019-2021), sugere-se o envio deste processo à SCO e SRC para análise e tomada de providências eventualmente cabíveis, considerando sua evolução desde o Ranking de 2019.

3.119. A infração ao art. 8º, VI, do RGA ocorre quando operadoras de telecomunicações não fornecem informações claras e acessíveis às pessoas com deficiência. Este artigo visa garantir acesso igualitário à informação, com recursos como *braille*, audiodescrição e legendas. O descumprimento dessa norma compromete a autonomia e inclusão social, criando barreiras que dificultam o uso dos serviços de telecomunicações.

3.120. Exemplos de infração incluem a ausência de formatos acessíveis ou dificuldades na compreensão das informações. Isso viola os direitos das pessoas com deficiência e os princípios de igualdade e acessibilidade, fundamentais nas políticas públicas brasileiras. A Anatel pode aplicar sanções, como multas ou exigências de correções, para garantir que as operadoras cumpram suas responsabilidades de inclusão.

3.121. A fiscalização da Anatel revelou que nenhuma das páginas do site da Sky passaram pela validação automática da ferramenta "Access Monitor", e, em 154 itens de verificação, 46 (29,8%) indicaram falhas críticas e necessidade urgente de melhorias. Apesar de a Sky ter enviado uma carta indicando o uso de diretrizes do W3C e a inclusão de videochamadas em libras, tais falhas sistêmicas ocorreram e prejudicaram o acesso do usuário PCD aos serviços da prestadora.

3.122. Com isso, restam caracterizadas infrações ao art. 8º, VI, do RGA, com natureza procedimental atingindo um segmento quantificável de usuários (PCD).

3.123. É importante destacar que os resultados do Procedimento de Fiscalização Regulatória podem ser considerados para a concessão de atenuantes, uma vez que houve uma melhoria no ranking de acessibilidade de 2021 em relação ao dispositivo anterior, refletindo os esforços da Sky para mitigar as infrações cometidas.

4.131. Conforme se depreende da leitura do informe técnico acima, que traz recortes dos relatórios de fiscalização, por meio dos quais foram analisados os itens pertinentes à garantia de acessibilidade no site da prestadora às pessoas com deficiência (PCD), a SKY apresentou lacunas reiteradas no atendimento de tal obrigação, como a impossibilidade de validação automática, existência de links genéricos ou redundantes, e ausência de audiodescrição em vídeos pré-gravados.

4.132. Por meio das verificações feitas pelos fiscais da Anatel, entre 2019 e 2021, identificou-se que nenhuma das páginas do site da Sky passou pela validação automática da ferramenta "Access Monitor", e, em 154 itens de verificação, 46 (29,8%) indicaram falhas graves e necessidade urgente de aprimoramentos, uma vez que a permanência do estado de descumprimento prejudica, e impede, a autonomia das pessoas com deficiência quanto ao próprio acesso ao serviço.

4.133. Ainda que tenham sido observados avanços ao final do último ciclo avaliado, inconsistências permaneceram, razão por qual se instaurou este Pado para apuração de responsabilidade. Contudo, as medidas adotadas e que proporcionaram tais avanços foram consideradas na dosimetria da sanção, para atenuação da penalidade aplicada.

4.134. Quanto ao suposto não cabimento das obrigações de acessibilidade à SKY em face de sua classificação como PPP, tem-se que este ponto se encontra devidamente já explicado em trechos anteriores desta Análise, devendo ser afastado.

4.135. No que se refere aos critérios e métodos utilizados pela fiscalização, cuja atuação é dotada de fé pública e se baseia em parâmetros legais e técnicos, reitero os esclarecimentos da área técnica, expostos no item 3.35.3 do Informe nº 817/2025/CODI/SCO, no qual se explica que (...) a Anatel adota critérios técnicos e procedimentos de fiscalização revisados periodicamente, comunicando as exigências às prestadoras. O uso de ferramentas como WAVE ou Access Monitor é reconhecido internacionalmente e serve de apoio à análise manual dos agentes de fiscalização. A contestação da metodologia não afasta a obrigação de conformidade com os requisitos do MORGA e do RGA, e eventuais divergências devem ser tratadas em sede de diálogo técnico, não como justificativa para afastar a responsabilidade.

4.136. Dessa forma, mantêm-se caracterizadas as infrações ao art. 8º, VI, do RGA, incluindo seu caráter procedimental, tendo em vista que tais descumprimentos atingem segmento mensurável de usuários (PCD) e não se referem a situações pontuais, mas de performance sistêmica, cujos impactos podem recair sobre todo e qualquer usuário PCD que buscasse as ferramentas de acessibilidade no portal da operadora. Concorde-se, ainda, com a concessão de 20% de atenuante, disposta no art. 20, inc. IV do Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas da Anatel (RSA), aprovado pela Resolução nº 589/2012, em razão da adoção de medidas corretivas antes do prazo para apresentação de alegações finais, por meio das quais foram observadas melhorias no período analisado.

4.137. Por todo o exposto, não se acolhe, assim, o presente argumento recursal.

II.2.g) Sobre a suposta ausência de qualificação necessária dos atendentes da Central de Intermediação de Comunicação (CIC) para pessoas com deficiência – Art. 18 do RGA:

4.138. Neste tópico, a SKY protesta não ser obrigada a manter uma CIC, nos termos previstos nos arts. 2º e 14 do RGA, uma vez que atua exclusivamente como prestadora de SeAC (Serviço de Acesso Condicionado) e SCM (Serviço de Comunicação Multimídia). Afirma que, de acordo com a regulamentação, apenas prestadoras de STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SMP (Serviço Móvel Pessoal) teriam essa obrigação, o que teria sido reconhecido pela Anatel em diversos momentos e documentos, incluindo no próprio ranking de acessibilidade.

4.139. Ressalta que, embora não seja obrigada, a SKY contratou a ABR Telecom para fornecer serviço de interpretação em Libras para seu SAC, o que demonstraria seu compromisso com a inclusão e acessibilidade.

4.140. Diante disso, a prestadora afirma que penalizá-la, por suposta infração ao art. 18 do RGA, feriria o próprio entendimento anterior da Agência e violaria o princípio da vedação ao comportamento contraditório (*venire contra factum proprium*).

4.141. De forma complementar, a empresa aduz que seus atendentes possuem a qualificação exigida para atendimento especializado, o que teria sido comprovado em fiscalizações recentes, ocasiões em que obteve nota máxima nesse quesito.

4.142. Passa-se à análise.

4.143. Copia-se a seguir o art. 18 do RGA:

Art. 18. O atendente deve possuir a qualificação necessária para desempenhar a função de intermediar a comunicação telefônica entre pessoas com deficiência e demais usuários dos serviços de telecomunicações com o dever de, em especial:

I - ser exato, imparcial e treinado especificamente para atender e intermediar a comunicação entre pessoas com deficiência auditiva e demais usuários do Serviço Telefônico Fixo Comutado e do Serviço Móvel Pessoal; e,

II - possuir habilidade em digitação e fluência em Língua Brasileira de Sinais – Libras, a ser comprovada mediante apresentação dos certificados respectivos, domínio da Língua Portuguesa, soletração e conhecimento das expressões utilizadas pelas pessoas surdas.

4.144. Como se nota, referido dispositivo cuida da qualificação dos atendentes que deverão interagir com o público PCD, primando-se, assim, pelo adequado serviço prestado a este público, mediante pessoas que detenham real capacidade para atuar em tais funções.

4.145. A fiscalização da Anatel, durante suas atividades de acompanhamento no âmbito do ranking de acessibilidade, verificou que a qualificação dos atendentes da Central de Intermediação de Comunicação (CIC) da SKY não preenchia os requisitos definidos no art. 18 do RGA. Nos itens 3.135 a 3.139 do Informe nº 35/2025/CODI/SCO (SEI nº 13234257) a área técnica relatou tais achados.

4.146. Contudo, é preciso verificar o disposto no art. 14 do RGA, mencionado pela Recorrente no presente argumento recursal, para a compreensão de seu pedido. Antes disso, pontua-se que o título IV do RGA versa sobre a CIC, sendo o art. 14 seu primeiro dispositivo:

Art. 14. As prestadoras do Serviço Móvel Pessoal e do Serviço Telefônico Fixo Comutado devem disponibilizar o acesso à Central de Intermediação de Comunicação (CIC) para as pessoas com deficiência auditiva, em tempo integral.

§ 1º A CIC deve permitir a intermediação por vídeo e por mensagens, acompanhando as evoluções tecnológicas ofertadas no mercado.

§ 2º A CIC não se confunde com o Centro de Atendimento Telefônico, devendo ter código de acesso distinto.

§ 3º A obrigação prevista no caput não se aplica às prestadoras de pequeno porte, assim definidas na regulamentação. ([Redação dada pela Resolução nº 752, de 22 de junho de 2022](#)) (destacou-se)

4.147. Assim, tem-se que a obrigação descrita no art.18 do RGA, na verdade, trata-se de obrigação acessória, sendo complementar ao disposto na obrigação principal, contida no art. 14, acima. Dito de outro modo, uma vez que a CIC é de disponibilização compulsória apenas para as operadoras do Serviço Móvel Pessoal (SMP) e do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), assim se aplica para as obrigações de qualificação dos atendentes dispostas no art. 18, devendo-se dar razão à SKY sobre não ser esta uma regra que lhe caiba, haja vista que os serviços ora prestados e fiscalizados para a operadora referem-se ao Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) e ao Serviço de Acesso Condicionado (SeAC), excetuados de tais normas.

4.148. Por certo, ainda que não esteja submetida aos termos dos arts. 14 e 18, como se viu, a prestadora deve buscar elevar o seu atendimento ao mais alto grau de qualidade possível, visando o melhor acesso e prestação de serviços a todos os seus usuários, independente do serviço de telecomunicações envolvido, devendo ser este um princípio para a condução de suas atividades, para além de um mero cumprimento de obrigação normativa.

4.149. Tendo por fundamento as razões ora expostas, acolhe-se a presente ponto do recurso interposto, para **descaracterizar a infração ao art. 18 do RGA**, em linha com a sugestão da área técnica constante no item 3.37 do Informe nº 817/2025/CODI/SCO (SEI nº 14483059).

II.2.h) Dosimetria da pena. Insignificância. Atenuantes. Advertência:

4.150. Por derradeiro, em suas razões recursais, a SKY tenta afastar eventuais prejuízos generalizados ou contínuos que os descumprimentos verificados pudessem ter causado. Acrescenta não ter obtido quaisquer vantagens indevidas, tendo sido as condutas irregulares cometidas de maneira pontual, excepcional e sem dano relevante, motivos pelos quais requer a aplicação do princípio da insignificância para afastar qualquer penalidade.

4.151. Pleiteia que, caso não se entenda pela incidência do referido princípio, por proporcionalidade e razoabilidade, seja aplicada apenas a sanção de advertência, devendo-se observar a suposta ausência de danos para os usuários e a conduta de boa-fé e colaborativa da SKY.

4.152. Por outro lado, em se mantendo a aplicação de multa, que esta seja reduzida em face de atenuantes previstos na regulamentação, em especial o de cessação espontânea da infração e reparação dos danos, afirmando que os percentuais a serem computados no cálculo da multa sejam maiores do que os ora aplicados.

4.153. Questiona ainda a metodologia utilizada para cálculo da multa, pois entende que as infrações não atingiram todos os usuários, mas apenas um segmento identificável, devendo tal fato ser levado em conta a fim de se reduzir o valor da penalidade recorrida.

4.154. Por fim, contesta os dados de receita operacional utilizados, por serem de anos anteriores e de outras prestadoras, o que teria indevidamente agravado a pena. Solicita, assim, que se considere no cálculo da multa a ROL mais recente e que seja da própria SKY, conforme precedentes e orientações internas da Agência.

4.155. Passa-se ao exame das questões.

4.156. No que se refere ao afastamento das infrações em observância ao princípio da insignificância, é de se notar que o princípio da indisponibilidade do interesse público veda a descaracterização de ilícito administrativo sob a alegação de que descumprimentos normativos teriam sido ínfimos, isolados ou excepcionais, pois não se admite haver a menor ofensividade aos prejuízos advindos de infrações a normas que tutelam o interesse público.

4.157. Há inúmeras manifestações por meio de Pareceres da PFE/Anatel em tal sentido, qual seja, da inaplicabilidade do princípio da insignificância no processo administrativo punitivo, em virtude da indisponibilidade do interesse público:

Parecer nº 00129/2018/PFE-ANATEL/PGF/AGU:

"30. Desse modo, não se pode acolher, no âmbito do processo administrativo punitivo, o princípio da insignificância, quando houver o descumprimento de norma regulatória, ainda que minimamente, para descaracterização de infração. Portanto, o não alcance das metas de qualidade constatadas pela Agência, por significar a prática de infração, tem como consequência a imposição de sanção."

.....

Parecer nº 452/2013/LFF/PFE-Anatel/PGF/AGU:

"51. Nessa esteira, vale chamar atenção também para o princípio da indisponibilidade do interesse público, segundo o qual à Administração Pública, diante de uma infração constatada, só resta a aplicação da sanção. Nesses casos de sanção, a atividade administrativa é vinculada, não cabendo ao Administrador escolher, ao seu livre arbítrio, se aplica ou não sanção neste ou naquele caso. Dessa forma, impossível fazer distinções não previstas na norma. É a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello:

A indisponibilidade dos interesses públicos significa que, sendo interesses qualificados como próprios da coletividade - internos ao setor público -, não se encontram à livre disposição de quem quer que seja, por inapropriáveis. O próprio órgão administrativo que os representa não tem disponibilidade sobre eles, no sentido de que lhe incumbe apenas curá-los - o que é também um dever - na estreita conformidade do que predispor a intentio legis. (...) Em suma, o necessário - parece-nos - é encarecer que na administração os bens e os interesses não se acham entregues à livre disposição da vontade do administrador. Antes para este, coloca-se a obrigação, o dever de curá-los nos termos da finalidade a que estão adstritos. É a ordem legal que dispõe sobre ela.

52. E o administrativista conclui estabelecendo a relação entre os princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público, citando, ainda, Hely Lopes Meirelles:

O princípio da legalidade explica a subordinação da atividade administrativa à lei e surge como decorrência natural da indisponibilidade do interesse público, noção esta, conforme foi visto, informa o caráter da relação de administração. (...) Hely Lopes Meirelles ensina que: "A legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput), significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso". (...) Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza."

.....

Parecer nº 325/2010/RLV/PGF/PFE-Anatel:

"25. A infração à qual se pretende impor a penalidade no presente momento diz respeito ao fato de a prestadora não estar incluindo todas as solicitações de reparo recebidas no mês ao efetuar o cálculo dos indicadores "Número de Solicitações de Reparo, por 100 (cem) Acessos Fixos em Serviço" e "Taxa de Atendimento às Solicitações de Reparo de Usuários Não Residenciais". De acordo com a análise da área técnica, realizada por meio do Informe nº 436/2009-PBQID/PQI, de 20/08/2009, depreende-se que a infração restou plenamente configurada, sendo, pois, cabível a aplicação da sanção, nos termos propostos, não cabendo, na espécie, a aplicação do princípio da insignificância, consoante sugerido pela prestadora, uma vez se tratar de interesse público que, por natureza, é indisponível."

(Grifou-se)

4.158. Nessa linha, o Conselho Diretor rejeita reiteradamente o cabimento do princípio da insignificância às infrações administrativas:

Acórdão nº 41, de 22 de fevereiro de 2024

"Processo nº 53500.003729/2020-15

Recorrente/Interessado: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

CNPJ nº 66.970.229/0001-67

Conselheiro Relator: Vicente Bandeira de Aquino Neto

Fórum Deliberativo: Reunião nº 929, de 8 de fevereiro de 2024

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES (PADO). REGULAMENTO DE GESTÃO DE QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (RGQ-SMP). REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS À CORREGEDORIA. APLICAÇÃO DA NORMA EM VIGOR À ÉPOCA DO FATO. REGRA GERAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. METODOLOGIA DE CÁLCULO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso Administrativo interposto em face de Despacho Decisório que aplicou sanção de multa no valor de R\$ 2.956.664,69 (dois milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), por descumprimento ao art. 14 do Regulamento de Gestão de Qualidade da Prestação do Serviço Móvel Pessoal (RGQ-SMP), aprovado pela Resolução nº 575, de 28 de outubro de 2011.

(...)

5. O princípio da indisponibilidade do interesse público impede que um ilícito administrativo seja descaracterizado sob a alegação de insignificância e não pode ser usado para influenciar a gradação da infração.

(...)

7. Recurso Administrativo conhecido e parcialmente provido.

(...)

Participaram da deliberação o Presidente Carlos Manuel Baigorri, os Conselheiros Alexandre Reis Siqueira Freire, Artur Coimbra de Oliveira e Vicente Bandeira de Aquino Neto e o Conselheiro Substituto Raphael Garcia de Souza."

Acórdão nº 493, de 21 de setembro de 2020

"Processo nº 53500.074515/2017-28

Recorrente/Interessado: TIM CELULAR S.A.

CNPJ nº 04.206.050/0001-80

Conselheiro Relator: Vicente Bandeira de Aquino Neto

Fórum Deliberativo: Reunião nº 890, de 17 de setembro de 2020

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES (PADO). SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM). PEDIDO DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DAS INFRAÇÕES. CARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DA RECORRENTE. DESVIO ÍNFINO DA META. DESCARACTERIZAÇÃO DO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO DA PENA DE MULTA EM ADVERTÊNCIA. POSSIBILIDADE. VALOR MÍNIMO DE MULTA. OBSERVÂNCIA. AGRAVAMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. REVISÃO DA MULTA. CONVERSÃO DA SANÇÃO DE MULTA EM SANÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIA DO INADIMPLEMENTO. RECURSO ADMINISTRATIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso Administrativo interposto em face de decisão que aplicou a sanção de multa no valor de R\$ 567.843,63 (quinhentos e sessenta e sete mil, oitocentos e quarenta e três reais e sessenta e três centavos), em razão dos descumprimentos aos arts. 11, 13, 16, 20, 21, 22, caput e § 1º, 23, caput e § 1º, 24, 25, caput e § 1º, e 26, caput e § 1º, todos do Regulamento de Gestão de Qualidade do Serviço de Comunicação Multimídia (RGQ-SCM), aprovado pela Resolução nº 574, de 28 de outubro de 2011.

(...)

5. O princípio da indisponibilidade do interesse público impede a descaracterização de ilícito administrativo sob a alegação de que os descumprimentos das metas de qualidade estabelecidas no RGQ-SCM teriam sido ínfimos.

(...)

Participaram da deliberação o Presidente Leonardo Euler de Moraes, os Conselheiros Emmanoel Campelo de Souza Pereira e Vicente Bandeira de Aquino Neto e o Conselheiro Substituto Raphael Garcia de Souza. Ausente o Conselheiro Moisés Queiroz Moreira, em período de férias.

Acórdão nº 446, de 06 de agosto de 2018

"Processo nº 53557.000146/2011-96

Recorrente/Interessado: TELEMAR NORTE LESTE S.A.

CNPJ nº 33.000.118/0001-79

Conselheiro Relator: Leonardo Euler de Moraes

Fórum Deliberativo: Reunião nº 855, de 26 de julho de 2018

EMENTA

SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE OBRIGAÇÕES (SCO). RECURSO ADMINISTRATIVO. PADO. REGULAMENTO DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (RSTFC). INFRAÇÕES AOS DIREITOS DOS USUÁRIOS. AS IRREGULARIDADES NÃO TIVERAM COMO FUNDAMENTO EXCLUSIVO O REGISTRO DE EVENTUAL RECLAMAÇÃO NO SISTEMA FOCUS. NÃO SE PODE ACOLHER, NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PUNITIVO, O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IRREGULARIDADE DEVIDAMENTE CARACTERIZADA. RESSARCIMENTO AO USUÁRIO. CONHECIMENTO. NÃO PROVIMENTO.

(...)

4. Não se pode acolher, no âmbito do processo administrativo punitivo, o princípio da insignificância, quando houver o descumprimento de norma regulatória.

(...)

Participaram da deliberação o Presidente Juarez Quadros do Nascimento e os Conselheiros Otavio Luiz Rodrigues Junior, Leonardo Euler de Moraes e Emmanoel Campelo de Souza Pereira. Ausente o Conselheiro Aníbal Diniz, em período de férias."

(Grifou-se)

4.159. Portanto, a referida argumentação não merece ser acolhida.

4.160. Quanto aos pontos trazidos acerca da dosimetria da pena, tem-se que a gradação da infração considera critérios dispostos nos regulamentos para sua definição, observando-se sempre os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. São considerados itens como o universo de usuários atingidos, os danos eventualmente causados, ou potencialmente existentes, eventuais vantagens auferidas, dentre outros. Além disso, observa-se ainda a postura da prestadora quanto à repetição de infrações e as medidas saneadoras eventualmente adotadas, para possível redução da pena a ser aplicada. Assim, a classificação da natureza das infrações não se baseia em apontamentos subjetivos, mas, ao contrário, observa critérios devidamente descritos em lei e observados caso a caso.

4.161. Quanto às atenuantes reivindicadas pela operadora, relativas à cessação da infração, como se observa do exposto nesta Análise e nos relatórios de fiscalização e informes técnicos, embora a prestadora tenha demonstrado esforços para mitigar os efeitos das infrações, ainda assim, não se observou, no período fiscalizado, a cessação do cometimento das infrações. Mais do que isso, em certos casos, a empresa voltou a piorar índices que haviam sido melhorados, tendo sido adequada e suficiente, em meu julgamento, a decisão da área técnica quanto à aplicação de 20% de atenuação em face de medidas corretivas adotadas, uma vez que é válido o esforço da prestadora, cujos aprimoramentos também puderam ser observados no período analisado.

4.162. Sobre a metodologia de multa adotada, qual seja, a Metodologia de cálculo do valor-base das sanções de multa relativa a descumprimentos a direitos dos Usuários previstos na regulamentação, aprovada pela Resolução Interna da Anatel nº 219/2023, trata-se de fórmula aprovada por este Conselho Diretor, após todo o rito regulamentar exigível, cujos critérios foram devidamente observados e aplicados de forma a assegurar a aplicação de penalidade justa e adequada. No que se refere à ROL utilizada, tendo em vista a data de aplicação da multa, foi adotada a ROL mais recente disponível, à época da sanção.

4.163. Como será exposto adiante, não foram observados quaisquer equívocos no cálculo da multa aplicada que merecessem reparos, à exceção da infração ao art. 18, que restou descaracterizada e cujo valor será extraído do montante final a ser aplicado. Assim, não havendo ajustes a serem feitos nos parâmetros de multa utilizados, afasto a presente alegação.

III - DA SANÇÃO APLICADA

4.164. Inicialmente, manifesto minha integral concordância com os critérios adotados no cálculo da multa efetuado pela área técnica, descritos de forma minuciosa nos itens de V a VII do Informe nº 35/2025/CODI/SCO (SEI nº 13234257) e constantes na Planilha Cálculo de Multa (SEI nº 12798915).

4.165. Em seguida, passo a tratar da necessidade de ajustes na pena aplicada, em decorrência da proposta de descaracterização da infração ao art. 18 do RGA, para ambos os serviços (SCM e SeAC), pelos motivos expostos no item II.2.f) desta Análise.

4.166. Considerando-se a sugestão feita pela área técnica, em mesmo sentido, adoto como razão para decidir a planilha constante no item 3.47 do Informe nº 817/2025/CODI/SCO (SEI nº 14483059), a qual reproduzo a seguir:

3.47. Assim, a partir do recálculo contido na "Planilha Recálculo da Sanção" (14525404), efetuado de acordo com a Metodologia de cálculo do valor-base das sanções de multa relativa a descumprimentos a direitos dos Usuários previstos na regulamentação, aprovada pela Resolução Interna da Anatel nº 219, de 15 de junho de 2023, conclui-se o seguinte:

Resolução	Infração	Sanção	Valor da Multa
Res. 632/2014	7º, caput - Dificultar a rastreabilidade das demandas, com o não fornecimento de protocolo de atendimento	Multa	R\$ 1.000,00
Res. 632/2014	7º, caput - Dificultar a rastreabilidade das demandas, com o não fornecimento de protocolo de atendimento	Multa	R\$ 1.713,43
Res. 667/2016	8º, IV - Não disponibilizar no canal de atendimento remoto por internet atendimento por mecanismos ou profissionais hábeis ou qualificados para atender pessoas com deficiência	Multa	R\$ 19.999,74
Res. 667/2016	8º, IV - Não disponibilizar no canal de atendimento remoto por internet atendimento por mecanismos ou profissionais hábeis ou qualificados para atender pessoas com deficiência	Multa	R\$ 1.181.875,94
Res. 667/2016	8º, VI - Não disponibilizar informações e documentos de forma acessível	Multa	R\$ 19.999,74
Res. 667/2016	8º, VI - Não disponibilizar informações e documentos de forma acessível	Multa	R\$ 1.181.875,94
Res. 667/2016	18, caput - Não providenciar atendente com a qualificação necessária para desempenhar a função de intermediar a comunicação telefônica entre pessoas com deficiência e demais usuários do serviço, nos termos da regulamentação	Descaracterizada	-
Res. 667/2016	18, caput - Não providenciar atendente com a qualificação necessária para desempenhar a função de intermediar a comunicação telefônica entre pessoas com deficiência e demais usuários do serviço, nos termos da regulamentação	Descaracterizada	-
Valor total da multa			R\$ 2.406.464,79

4.167. Tendo por fundamento as razões constantes desta Análise, proponho conhecer do recurso administrativo interposto pela **Sky Serviços de Banda Larga Ltda. (Sky)**, CNPJ nº 40.432.544/0001-47, prestadora do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) e Serviço de Acesso Condicionado (SeAC), para, no

mérito, dar a ele provimento parcial para descaracterizar as infrações ao art. 18 do RGA, alterando-se, assim, a multa aplicada, por meio do Despacho Decisório nº 33/2025/CODI/SCO (13233621), para o montante de **R\$ 2.406.464,79 (dois milhões, quatrocentos e seis mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos)**, pelo descumprimento ao art. 7º do RGC, aprovado pelo Resolução nº 632, de 07/03/2014; e aos arts. 8º, IV e VI, do RGA, aprovado pela Resolução nº 667, de 30/05/2016.

IV - DA RELAÇÃO COM A AGENDA 2030: OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU)

4.168. A Agenda 2030 constitui-se em compromisso assumido por todos os países que fizeram parte da Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, em 2015, a qual contempla os 193 Estados-membros da ONU, incluindo o Brasil. Conforme disposto no sítio eletrônico da Organização das Nações Unidas no Brasil (<https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>).

4.169. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade. Esses são os objetivos para os quais as Nações Unidas estão contribuindo a fim de que possamos atingir a Agenda 2030 no Brasil.

4.170. São 17 (dezessete) os ODS que compõem a Agenda 2030, conforme figura abaixo:



Fonte: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>

4.171. A atuação da Anatel também deve estar aderente a esses ODS e às metas que lhes são correlatas, e é importante que referida afinidade esteja explícita nas decisões deste Conselho Diretor, em consonância com a Política de Governança, Gestão Executiva e Responsabilidade Socioambiental da Anatel, aprovada pela Resolução Interna Anatel nº 38, de 09 de agosto de 2021, alterada pela Resolução Interna Anatel nº 301, de 25 de março de 2024.

4.172. A proposta de encaminhamento contida na presente Análise relaciona-se com o ODS nº 16 (promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).

4.173. A Agenda 2030 foi objeto de alinhamento no Brasil, sendo o IPEA responsável por desenvolver as metas brasileiras, conforme fundamentado [estudo](#) realizado pelo referido Instituto.

4.174. Neste contexto, cumpre destacar que o estudo desenvolvido pelo IPEA é um importante instrumento de suporte técnico e institucional às ações governamentais para a formulação e reformulação de políticas públicas e programas nacionais de desenvolvimento. Com ele, o Brasil ganha destaque na territorialização dos ODS, sem perder de vista os fundamentos da proposta original.

5. CONCLUSÃO

5.1. Considerando-se as razões expostas nesta Análise, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela **Sky Serviços de Banda Larga Ltda. (Sky)**, CNPJ nº 40.432.544/0001-47, prestadora do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) e Serviço de Acesso Condicionado (SeAC), para, no mérito, dar a ele provimento parcial para descaracterizar as infrações ao art. 18 do RGA, alterando-se, assim, a multa aplicada, por meio do Despacho Decisório nº 33/2025/CODI/SCO (13233621), para o montante de **R\$ 2.406.464,79 (dois milhões, quatrocentos e seis mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos)**, pelo descumprimento ao art. 7º do RGC, aprovado pelo Resolução nº 632, de 07/03/2014; e aos arts. 8º, IV e VI, do RGA, aprovado pela Resolução nº 667, de 30/05/2016.



Documento assinado eletronicamente por **Edson Victor Eugênio de Holanda, Conselheiro**, em 04/12/2025, às 17:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <https://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **14717578** e o código CRC **37D5C842**.